CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993

(VERSION DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL PERU DE 1993 EN INGLES - MAYO 2013)

(VERSION DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL PERU DE 1993 EN QUECHUA)

NOTA : Al texto de cada artículo de la Constitución Política del Perú de 1993 se ha incluido una sumilla de carácter referencial.

FECHA DE PROMULGACIÓN: 29-12-93

(*) Entra en vigencia a partir del 31-12-93

DEBATE CONSTITUCIONAL - 1993

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO

TOMO I
Enlace Web: Diario de los Debates - Comisión de Constitución y Reglamento (PDF)

TOMO II
Enlace Web: Diario de los Debates - Comisión de Constitución y Reglamento (PDF)

TOMO III
Enlace Web: Diario de los Debates - Comisión de Constitución y Reglamento (PDF)

TOMO IV
Enlace Web: Diario de los Debates - Comisión de Constitución y Reglamento (PDF)

TOMO V
Enlace Web: Diario de los Debates - Comisión de Constitución y Reglamento (PDF)

DEBATE CONSTITUCIONAL PLENO 1993

TOMO I

Enlace Web: Diario de los Debates - Debate Constitucional Pleno 1993 (PDF)

TOMO II

Enlace Web: Diario de los Debates - Debate Constitucional Pleno 1993 (PDF)

TOMO III

Enlace Web: Diario de los Debates - Debate Constitucional Pleno 1993 (PDF)

CONCORDANCIAS: **EXPEDIENTE N° 014-2003-AI-TC**

LEY N° 28237 (Código Procesal Constitucional)

LEY N° 31307 (Nuevo Código Procesal Constitucional)

INDICE

PREAMBULO		
TITULO I	**DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD (Artículos del 1 al 42)**	
	Capítulo I	Derechos Fundamentales de la Persona (Artículo 1 al 3)
	Capítulo II	De los Derechos Sociales y Económicos (Artículo 4 al 29)
	Capítulo III	De los Derechos Políticos y de los Deberes (Artículo 30 al 38)
	Capítulo IV	De la Función Pública (Artículo 39 al 42)
TITULO II	**DEL ESTADO Y LA LA NACION (Artículos del 43 al 57)**	
	Capítulo I	Del Estado, la Nación y el Territorio (Artículo 43 al 54)

	Capítulo II	De los Tratados (Artículo 55 al 57)
TITULO III	**DEL REGIMEN ECONOMICO (Artículos del 58 al 89)**	
	Capítulo I	Principios Generales (Artículos 58 al 65)
	Capítulo II	Del Ambiente y los Recursos Naturales (Artículos 66 al 69)
	Capítulo III	De la Propiedad (Artículos 70 al 73)
	Capítulo IV	Del Régimen Tributario y Presupuestal (Artículo 74 al 82)
	Capítulo V	De la Moneda y la Banca (Artículo 83 al 87)
	Capítulo VI	Del Régimen Agrario y de las Comunidades Campesinas y Nativas (Artículo 88 al 89)
TITULO IV	**DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO (Artículos del 90 al 199)**	
	Capítulo I	Poder Legislativo (Artículo 90 al 102)
	Capítulo II	De la Función Legislativa (Artículo 103 a 106)
	Capítulo III	De la formación y promulgación de las leyes (Artículo 107 al 109)
	Capítulo IV	Poder Ejecutivo (Artículo 110 al 118)
	Capítulo V	Del Consejo de Ministros (Artículo 119 al 129)
	Capítulo VI	De las Relaciones con el Poder Legislativo (Artículo 130 al 136)
	Capítulo VII	Régimen de Excepción (Artículo 137)
	Capítulo VIII	Poder Judicial (Artículo 138 al 149)
	Capítulo IX	Del Consejo Nacional de la Magistratura (Artículo 150 al 157)
	Capítulo X	Del Ministerio Público (Artículo 158 al 160)
	Capítulo XI	De la Defensoría del Pueblo (Artículo 161 a 162)
	Capítulo XII	De la Seguridad y de la Defensa Nacional (Artículo 163 al 175)
	Capítulo XIII	Del Sistema Electoral (Artículo 176 al 187)
	Capítulo XIV	De la Descentralización (Artículo 188 al 199)
TITULO V	**DE LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES (Artículos del 200 al 205)**	
TITULO VI	**DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCION (Artículo 206)**	
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS**(Primera a la Decimosexta)**		
DISPOSICIONES TRANSITORIAS ESPECIALES**(Primera a la Tercera)**		
DECLARACION		
Cuadro de Modificaciones		

CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRATICO

Jaime Yoshiyama

Presidente

COMISION DE CONTITUCION

Carlos Torres y Torres Lara

Presidente

Enrique Chirinos Soto

Vicepresidente

Barba Caballero, José	Joy Way Rojas, Víctor
Cáceres Velásquez, Róger	Marcenaro Frers, Ricardo
Chávez Cossio, Martha	Matsuda Nishimura, Samuel
Fernández Arce, César	Olivera Vega, Fernando
Ferrero Costa, Carlos	Pease García, Henry
Flores Nano, Lourdes	Vílchez Malpica, Pedro

CONGRESISTAS CONSTITUYENTES

01. Amuruz Gallegos, Róger	28. Gamarra Olivares, Ernesto	55. Reggiardo Sayán, Andrés
02. Barba Caballero, José	29. Gamonal Cruz, José	56. Rey Rey, Rafael
03. Barreto Estrada, Gamaliel	30. García Mundaca, Gustavo	57. Roberts Billig, Reynaldo
04. Barrón Cebreros, Xavier	31. García Saavedra, Pedro	58. Salgado Rubianes de Paredes, Luz
05. Bedoya de Vivanco, Guillermo Luís	32. Guerra Ayala, Rómulo	59. Sambuceti Pedraglio, Humberto
06. Blanco Oropeza, Carlos	33. Helfer Palacios, Gloria	60. Sandoval Aguirre, Oswaldo
07. Cáceres Velásquez, Pedro	34. Hermoza Ríos, Juan Bosco	61. Serrato Puse, Willy
08. Cáceres Velásquez, Róger	35. Huamanchumo Romero, Juan	62. Siura Céspedes, Gilberto
09. Carpio Muñoz, Juan Guillermo	36. Joy Way Rojas, Víctor	63. Sotomarino Chávez, Celso Américo
10. Carrión Ruiz, Juan	37. kouri Bumachar, Alexander Martín	64. Tello Tello, Pablo Ernesto
11. Castro Gómez , Julio	38. La Torre Bardales, Manuel	65. Tord Romero, Luis Enrique
12. Chávez Cossio, Martha	39. Larrabure Gálvez, César	66. Torres Vallejo, Jorge
13. Chávez Romero, Tito	40. León Trelles, Carlos	67. Torres y Torres Lara, Carlos

14. Chirinos Soto, Enrique
15. Chu Meriz, Julio
16. Colchado Arellano, Genaro
17. Cruz Arrunátegui, Héctor Pablo
18. Cruzado Mantilla, Juan
19. Cuaresma Sánchez, Carlos
20. Díaz Palacios, Julio
21. Donayre Lozano, Jorge
22. Fernández Arce, César
23. Ferrero Costa, Carlos
24. Figueroa Vizcarra, Jorge
25. Flores Nano, Lourdes
26. Flores-Aráoz Esparza, Antero
27. Freundt-Thurne Oyanguren, Jaime
41. Lozada de Gamboa, María del Carmen
42. Marcenaro Frers, Ricardo
43. Matsuda Nishimura, Samuel
44. Meléndez Campos, Víctor
45. Moreyra Loredo, Manuel
46. Nakamura Hinostroza, Jorge
47. Ocharán Zegarra, Mario
48. Olivera Vega, Fernando
49. Ortiz de Zevallos Roedel, Gonzalo
50. Pajares Ruiz, Miguel
51. Paredes Cueva, Mario
52. Patsias Mella, Demetrio
53. Pease García, Henry
54. Reátegui Trigoso, Carlos
68. Tudela Van Breugel-Douglas, Francisco
69. Vega Ascencio, Anastasio
70. Velásquez Gonzales, Jorge
71. Velásquez Ureta, Jorge Alfonso
72. Velit Núñez, Miguel
73. Vicuña Vásquez, Eusebio
74. Vílchez Malpica, Pedro
75. Villar Martínez, Nicolasa
76. Vitor Alfaro, María Teresa
77. Yoshiyama Tanaka, Jaime
78. Ysisola Farfán, Guillermo
79. Zamata Aguirre, Juan Hugo
80. Zevallos Ríos, Daniel

Alberto Fujimori Fujimori (*)

Presidente Constitucional de la República

Por cuanto:

El Congreso Constituyente Democrático del Perú

Ha aprobado la Constitución Política de la República y el pueblo peruano la ha ratificado en el referéndum del 31 de octubre de 1993, se promulga la siguiente:

CONSTITUCION POLITICA DEL PERU 1993

El Presidente del Congreso Constituyente Democrático

Por cuanto:

Ha sido ratificado en el referéndum del 31 de Octubre de 1993, el texto constitucional Aprobado por el Congreso Constituyente Democrático.

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRATICO

Ha dado la siguiente Constitución Política del Perú

***(*) De conformidad con el Artículo 1 de la Ley Nº 27600, publicada el 16 diciembre 2001, se suprime la firma de Alberto Fujimori Fujimori, del texto de la Constitución Política del Estado de 1993*. Posteriormente, mediante el Artículo Único de la Ley Nº 32265, publicada el 22 marzo 2025, se deroga la Ley 27600-, y, en consecuencia, se restituye la firma de Alberto Fujimori Fujimori - Presidente Constitucional de la República- en el texto de la Constitución Política del Perú de 1993.**

PREAMBULO

El Congreso Constituyente Democrático, invocando a Dios Todopoderoso, obedeciendo el mandato del pueblo peruano y recordando el sacrificio de todas las generaciones que nos han precedido en nuestra Patria, ha resuelto dar la siguiente Constitución:

CONSTITUCION POLITICA DEL PERU

TITULO I

DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD

CAPITULO I

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA

Defensa de la persona humana

Artículo 1.- La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Derechos fundamentales de la persona

Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:

1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece.

CONCORDANCIA NORMATIVA
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CONCORDANCIA NORMATIVA

3. A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público.

4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley

*Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común.***(*)**

(*) Extremo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31878, publicada el 23 septiembre 2023, cuyo texto es el siguiente:

"4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley.

El Estado promueve el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en todo el país.

Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común."

Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.

*El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del Juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado.***(*)**

(*) Inciso modificado por el Artículo Único de la Ley N° 31305, publicada el 23 julio 2021, cuyo texto es el siguiente:

"*5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.*

Toda persona tiene derecho al secreto bancario y la reserva tributaria. Su levantamiento solo puede efectuarse a pedido:

1. Del juez.

2. Del Fiscal de la Nación.

3. De una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado.

4. Del Contralor General de la República respecto de funcionarios y servidores públicos que administren o manejen fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste, en los tres niveles de gobierno, en el marco de una acción de control.

5. Del Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones para los fines específicos de la inteligencia financiera.

El levantamiento de estos derechos fundamentales se efectúa de acuerdo a ley, que incluye decisión motivada y bajo responsabilidad de su titular". **(*)**

(*) De conformidad con el Resolutivo Nº 2 del Expediente Nº 00019-2021-PI/TC, 00021-2021-PI/TC, 00022-2021-PI/TC (acumulados), publicado el 26 noviembre 2021, la Ley N° 31305 fue DECLARADA INCONSTITUCIONAL. De acuerdo con el Informe N° 014-2022-JUS/DGDNCR-DDJCR, las modificaciones que dicha norma pretendía introducir en el presente inciso carecen de efectos jurídicos; por lo que, se conserva la redacción del presente inciso anterior a la emisión de la Ley N° 31305, que es la siguiente:

"*5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.*

El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del Juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado.**"** **(*)**

(*) Inciso modificado por el Artículo Único de la Ley Nº 31507, publicada el 03 julio 2022, cuyo texto es el siguiente:

"5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.

Toda persona tiene derecho al secreto bancario y la reserva tributaria. Su levantamiento puede efectuarse a pedido:

1. Del juez.

2. Del Fiscal de la Nación.

3. De una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado.**(*)**

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"3. De una comisión investigadora de la Cámara de Diputados con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado."

4. Del Contralor General de la República respecto de funcionarios y servidores públicos que administren o manejen fondos del Estado o de organismos sostenidos por este, en los tres niveles de gobierno, en el marco de una acción de control.

5. Del Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones para los fines específicos de la inteligencia financiera.

El levantamiento de estos derechos fundamentales se efectúa de acuerdo a ley, que incluye decisión motivada y bajo responsabilidad de su titular".

CONCORDANCIA NORMATIVA

6. A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar.

CONCORDANCIA NORMATIVA

7. Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como a la voz y a la imagen propias.

Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que éste se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de ley.

CONCORDANCIA NORMATIVA

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión.

9. A la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración. Las excepciones por motivos de sanidad o de grave riesgo son reguladas por la ley.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

10. Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados.

CONCORDANCIA NORMATIVA

Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez, con las garantías previstas en la ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva su examen.

Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no tienen efecto legal.

Los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos están sujetos a inspección o fiscalización de la autoridad competente, de conformidad con la ley. Las acciones que al respecto se tomen no pueden incluir su sustracción o incautación, salvo por orden judicial.

11. A elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería.

PROCESOS CONSTITUCIONALES

12. A reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se convocan en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad públicas.

13. A asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley. No pueden ser disueltas por resolución administrativa.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

14. A contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

15. A trabajar libremente, con sujeción a ley.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONCORDANCIAS: **R.N° 038-2016-SUNAFIL (Aprueban Protocolo de Actuación en materia de Trabajo Forzoso)**

D.S.N° 015-2019-TR (Decreto Supremo que aprueba el III Plan Nacional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso 2019 - 2022)

R.M.N° 020-2020-TR (Declaran el día 1 de febrero de cada año como el "Día de la Lucha contra el Trabajo Forzoso")

16. A la propiedad y a la herencia.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

17. A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum.

CONCORDANCIA NORMATIVA

18. A mantener reserva sobre sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas o de cualquiera otra índole, así como a guardar el secreto profesional.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

19. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación.

CONCORDANCIA NORMATIVA

Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Los extranjeros tienen este mismo derecho cuando son citados por cualquier autoridad.

20. A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal, bajo responsabilidad.

Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional sólo pueden ejercer individualmente el derecho de petición.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

21. A su nacionalidad. Nadie puede ser despojado de ella. Tampoco puede ser privado del derecho de obtener o de renovar su pasaporte dentro o fuera del territorio de la República.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.

CONCORDANCIA NORMATIVA
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

23. A la legítima defensa.

24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia:

a. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PROCESOS CONSTITUCIONALES

b. No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley. Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas.

c. No hay prisión por deudas. Este principio no limita el mandato judicial por incumplimiento de deberes alimentarios.

d. Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

e. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

f. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito.

El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro de las veinticuatro horas o en el término de la distancia.

*Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término.***(*)**

(*) Literal f) modificado por el Artículo Único de la Ley N° 30558, publicada el 09 mayo 2017**, cuyo texto es el siguiente:**

" f. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. La detención no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones y, en todo caso, el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas o en el término de la distancia.

Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y a los delitos cometidos por organizaciones criminales. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término**"** .

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

g. Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para el esclarecimiento de un delito, y en la forma y por el tiempo previstos por la ley. La autoridad está obligada bajo responsabilidad a señalar, sin dilación y por escrito, el lugar donde se halla la persona detenida.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

h. Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquélla imposibilitada de recurrir por sí misma a la autoridad. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la violencia. Quien la emplea incurre en responsabilidad.

CONCORDANCIA NORMATIVA

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Derechos Constitucionales. Númerus Apertus

Artículo 3.- La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAPITULO II

DE LOS DERECHOS SOCIALES Y ECONOMICOS

Protección a la familia. Promoción del matrimonio

Artículo 4.- La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad.

La forma del matrimonio y las causas de separación y de disolución son reguladas por la ley.

CONCORDANCIA NORMATIVA
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Concubinato

Artículo 5.- La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Política Nacional de población. Paternidad y maternidad responsables. Igualdad de los hijos

Artículo 6.- La política nacional de población tiene como objetivo difundir y promover la paternidad y maternidad responsables. Reconoce el derecho de las familias y de las personas a decidir. En tal sentido, el Estado asegura los programas de educación y la información adecuados y el acceso a los medios, que no afecten la vida o la salud.

Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres.

Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. Está prohibida toda mención sobre el estado civil de los padres y sobre la naturaleza de la filiación en los registros civiles y en cualquier otro documento de identidad.

CONCORDANCIA NORMATIVA
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Derecho a la salud. Protección al discapacitado

Artículo 7.- *Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad.***(*)**

(*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley Nº 32188, publicada el 11 diciembre 2024, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 7. Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona con discapacidad tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad."

CONCORDANCIA NORMATIVA
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

“ Artículo 7-A.- El Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. El Estado garantiza este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos.

El Estado promueve el manejo sostenible del agua, el cual se reconoce como un recurso natural esencial y como tal, constituye un bien público y patrimonio de la Nación. Su dominio es inalienable e imprescriptible**”** .**(*)**

(*) Artículo incorporado por el Artículo Único de la Ley N° 30588, publicada el 22 junio 2017.

CONCORDANCIAS: D.U. Nº 014-2023 (Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias para reducir el impacto económico por elevada inflación, en la población del ámbito urbano que no cuenta con acceso al agua potable y que se encuentre en condiciones de pobreza o vulnerabilidad)

Represión al Tráfico Ilícito de Drogas

Artículo 8.- El Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas. Asimismo, regula el uso de los tóxicos sociales.

Política Nacional de Salud

Artículo 9.- El Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Derecho a la Seguridad Social

Artículo 10.- El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Libre acceso a las prestaciones de salud y pensiones

Artículo 11.- El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento.

“ La ley establece la entidad del Gobierno Nacional que administra los regímenes de pensiones a cargo del Estado**”** .**(*)**

(*) Segundo párrafo agregado por el Artículo 1 de la Ley N° 28389, publicada el 17 noviembre 2004.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PROCESOS CONSTITUCIONALES

Fondos de la Seguridad Social

Artículo 12.- Los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles. Los recursos se aplican en la forma y bajo la responsabilidad que señala la ley.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Educación y libertad de enseñanza

Artículo 13.- La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo.

CONCORDANCIA NORMATIVA
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Educación para la vida y el trabajo. Los medios de comunicación social

Artículo 14.- La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad.

Es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país.

La formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos son obligatorias en todo el proceso educativo civil o militar. La educación religiosa se imparte con respeto a la libertad de las conciencias.

La enseñanza se imparte, en todos sus niveles, con sujeción a los principios constitucionales y a los fines de la correspondiente institución educativa.

Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

"**Artículo 14-A.** El Estado garantiza, a través de la inversión pública o privada, el acceso a internet libre en todo el territorio nacional, con especial énfasis en las zonas rurales, comunidades campesinas y nativas".**(*)**

(*) Artículo incorporado por el Artículo 2 de la Ley Nº 31878, publicada el 23 septiembre 2023.

Profesorado, carrera pública

Artículo 15.- El profesorado en la enseñanza oficial es carrera pública. La ley establece los requisitos para desempeñarse como director o profesor de un centro educativo, así como sus derechos y

obligaciones. El Estado y la sociedad procuran su evaluación, capacitación, profesionalización y promoción permanentes.

El educando tiene derecho a una formación que respete su identidad, así como al buen trato psicológico y físico.

Toda persona, natural o jurídica, tiene el derecho de promover y conducir instituciones educativas y el de transferir la propiedad de éstas, conforme a ley.

CONCORDANCIA NORMATIVA

Descentralización del sistema educativo

Artículo 16.- Tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados.

El Estado coordina la política educativa. Formula los lineamientos generales de los planes de estudios así como los requisitos mínimos de la organización de los centros educativos. Supervisa su cumplimiento y la calidad de la educación.

Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas.

Se da prioridad a la educación en la asignación de recursos ordinarios del Presupuesto de la República.**(*)**

(*) Último párrafo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 31097, publicada el 29 diciembre 2020, cuyo texto es el siguiente:

" La educación es un derecho humano fundamental que garantiza el desarrollo de la persona y la sociedad, por lo que el Estado invierte anualmente no menos del 6 % del PBI**"** .

CONCORDANCIA NORMATIVA
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Obligatoriedad de la educación inicial, primaria y secundaria

Artículo 17.- La educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. En las instituciones del Estado, la educación es gratuita. En las universidades públicas el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de educación.

Con el fin de garantizar la mayor pluralidad de la oferta educativa, y en favor de quienes no puedan sufragar su educación, la ley fija el modo de subvencionar la educación privada en cualquiera de sus modalidades, incluyendo la comunal y la cooperativa.

El Estado promueve la creación de centros de educación donde la población los requiera.

El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. Asimismo fomenta la educación bilingüe e intercultural, según las características de cada zona. Preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país. Promueve la integración nacional.

CONCORDANCIA NORMATIVA
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Educación universitaria

Artículo 18.- La educación universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica. El Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la intolerancia.

Las universidades son promovidas por entidades privadas o públicas. La ley fija las condiciones para autorizar su funcionamiento.

La universidad es la comunidad de profesores, alumnos y graduados. Participan en ella los representantes de los promotores, de acuerdo a ley.

Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes.

CONCORDANCIA NORMATIVA

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Régimen tributario de Centros de Educación

Artículo 19.- Las universidades, institutos superiores y demás centros educativos constituidos conforme a la legislación en la materia gozan de inafectación de todo impuesto directo e indirecto que afecte los bienes, actividades y servicios propios de su finalidad educativa y cultural. En materia de aranceles de importación, puede establecerse un régimen especial de afectación para determinados bienes.

Las donaciones y becas con fines educativos gozarán de exoneración y beneficios tributarios en la forma y dentro de los límites que fije la ley.

La ley establece los mecanismos de fiscalización a que se sujetan las mencionadas instituciones, así como los requisitos y condiciones que deben cumplir los centros culturales que por excepción puedan gozar de los mismos beneficios.

Para las instituciones educativas privadas que generen ingresos que por ley sean calificados como utilidades, puede establecerse la aplicación del impuesto a la renta.**(*)**

(*) De conformidad con la Segundo Resolutivo de la Casación N° 13708-2022-LIMA, publicada el 26 septiembre 2023, se establece que constituye precedente vinculante el principio jurisprudencial señalado en el considerando cuarto de la citada resolución, el cual se detalla a continuación: "4.1.1 Para efectos de la interpretación de los alcances del artículo 19 de la Constitución Política del Perú, en aplicación del principio de supremacía constitucional y especialidad de dicha disposición, una institución educativa particular que genere utilidades solo se encuentra afecta al impuesto a la renta, y tal afectación no puede extenderse a otros impuestos directos o indirectos que afecten sus bienes, como sería el Impuesto Temporal a los Activos Netos - ITAN. En ese sentido, no le es aplicable lo establecido en el inciso f) del artículo 3 de la Ley N.º 28424, y así como las reglas previstas la Norma VII del Título Preliminar del Código Tributario puesto que esta última se refiere a las exoneraciones, incentivos o beneficios, y no a los casos de inafectación".

Colegios Profesionales

Artículo 20.- Los colegios profesionales son instituciones autónomas con personalidad de derecho público. La ley señala los casos en que la colegiación es obligatoria.

Patrimonio Cultural de la Nación

Artículo 21.- *Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública. Están protegidos por el Estado.*

La ley garantiza la propiedad de dicho patrimonio.

Fomenta conforme a ley, la participación privada en la conservación, restauración, exhibición y difusión del mismo, así como su restitución al país cuando hubiere sido ilegalmente trasladado fuera del territorio nacional. **(*)**

(*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 31304, publicada el 23 julio 2021, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 21.- *Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública. Están protegidos por el Estado.*

En el caso de los bienes culturales no descubiertos ubicados en el subsuelo y en zonas subacuáticas del territorio nacional, la propiedad de estos es del Estado, la que es inalienable e imprescriptible.

Todos los bienes integrantes del patrimonio cultural de la Nación ya sean de carácter público o privado, se encuentran subordinados al interés general. El Estado fomenta conforme a ley, la participación privada en la conservación, restauración, exhibición y difusión del mismo, así como la restitución al país cuando hubiere sido ilegalmente trasladado fuera del territorio nacional". **(*)(**)**

(*) De conformidad con el Resolutivo Nº 2 del Expediente Nº 00019-2021-PI/TC, 00021-2021-PI/TC, 00022-2021-PI/TC (acumulados), publicado el 26 noviembre 2021, la Ley N° 31304 fue DECLARADA INCONSTITUCIONAL.

(**) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley Nº 31414, publicada el 12 febrero 2022, cuyo texto es el siguiente:

"**Artículo 21.**- Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública. Están protegidos por el Estado.

En el caso de los bienes culturales no descubiertos ubicados en el subsuelo y en zonas subacuáticas del territorio nacional, la propiedad de estos es del Estado, la que es inalienable e imprescriptible.

Todos los bienes integrantes del patrimonio cultural de la Nación ya sean de carácter público o privado, se encuentran subordinados al interés general. El Estado fomenta conforme a ley, la participación privada en la conservación, restauración, exhibición y difusión del mismo, así como la restitución al país cuando hubiere sido ilegalmente trasladado fuera del territorio nacional".

CONCORDANCIA NORMATIVA

Protección y fomento del empleo

Artículo 22.- El trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PROCESOS CONSTITUCIONALES

El Estado y el Trabajo

Artículo 23.- *El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan*.**(*)**

(*) Párrafo primero modificado por el Artículo Único de la Ley Nº 32188, publicada el 11 diciembre 2024, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 23. El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y a la persona con discapacidad que trabajan."

El Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo.

Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador.

Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento.

CONCORDANCIA NORMATIVA
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PROCESOS CONSTITUCIONALES

Derechos del trabajador

Artículo 24.- El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual.

El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador.

Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores.

CONCORDANCIAS: **D.S.N° 006-2024-TR (Decreto Supremo que incrementa la Remuneración Mínima Vital de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada)**

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Jornada ordinaria de trabajo

Artículo 25.- La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales, como máximo. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el período correspondiente no puede superar dicho máximo.

Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerados. Su disfrute y su compensación se regulan por ley o por convenio.

CONCORDANCIAS: **D.S.N° 013-2019-PCM (Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1405, Decreto Legislativo que establece regulaciones para que el disfrute del descanso vacacional remunerado favorezca la conciliación de la vida laboral y familiar, para el sector público)**

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Principios que regulan la relación laboral

Artículo 26.- En la relación laboral se respetan los siguientes principios:

1. Igualdad de oportunidades sin discriminación.

2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

3. Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Protección del trabajador frente al despido arbitrario

Artículo 27.- La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PROCESOS CONSTITUCIONALES

Derechos colectivos del trabajador. Derecho de sindicación, negociación colectiva y derecho de huelga

Artículo 28.- El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático:

1. Garantiza la libertad sindical.

2. Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica de los conflictos laborales.

La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado.

3. Regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés social. Señala sus excepciones y limitaciones.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Participación de los trabajadores en las utilidades

Artículo 29.- El Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa y promueve otras formas de participación.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAPITULO III

DE LOS DERECHOS POLITICOS Y DE LOS DEBERES

Requisitos para la ciudadanía

Artículo 30.- Son ciudadanos los peruanos mayores de dieciocho años. Para el ejercicio de la ciudadanía se requiere la inscripción electoral.

Participación ciudadana en asuntos públicos

Artículo 31.- *Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica.*

Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su jurisdicción. La ley norma y promueve los mecanismos directos e indirectos de su participación.

Tienen derecho al voto los ciudadanos en goce de su capacidad civil.

El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los setenta años. Es facultativo después de esa edad.

Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos. **(*)**

(*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 28480, publicada el 30 marzo 2005, cuyo texto es el siguiente:

Participación ciudadana en asuntos públicos

"Artículo 31.- Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica.

Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su jurisdicción. La ley norma y promueve los mecanismos directos e indirectos de su participación.

Tienen derecho al voto los ciudadanos en goce de su capacidad civil. Para el ejercicio de este derecho se requiere estar inscrito en el registro correspondiente.

El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los setenta años. Es facultativo después de esa edad.

La ley establece los mecanismos para garantizar la neutralidad estatal durante los procesos electorales y de participación ciudadana.

Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos.**"**

CONCORDANCIA NORMATIVA

Consulta popular por referéndum. Excepciones

Artículo 32.- Pueden ser sometidas a referéndum:

1. La reforma total o parcial de la Constitución;
2. La aprobación de normas con rango de ley;
3. Las ordenanzas municipales; y
4. Las materias relativas al proceso de descentralización.

No pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona, ni las normas de carácter tributario y presupuestal, ni los tratados internacionales en vigor.

Suspensión del ejercicio de la ciudadanía

Artículo 33.- El ejercicio de la ciudadanía se suspende:

1. Por resolución judicial de interdicción.
2. Por sentencia con pena privativa de la libertad.
3. Por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos.

Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales

Artículo 34.- *Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en actividad no pueden elegir ni ser elegidos. No existen ni pueden crearse otras inhabilitaciones.* **(*)**

(*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 28480, publicada el 30 marzo 2005, cuyo texto es el siguiente:

Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales

" Artículo 34.- Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional tienen derecho al voto y a la participación ciudadana, regulados por ley. No pueden postular a cargos de elección popular, participar en actividades partidarias o manifestaciones ni realizar actos de proselitismo, mientras no hayan pasado a la situación de retiro, de acuerdo a ley.**"(*)**

(*) De conformidad con el Numeral 1 de la Primera Disposición Transitoria y Derogatoria de la Ley N° 28581, publicada el 20 julio 2005, para efecto de lo dispuesto por el presente artículo, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil asignará por una sola vez, en forma automatizada, los Grupos de Votación que correspondan a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, en servicio activo, inscritos en el Registro de acuerdo al distrito de su domicilio, de modo tal que en cada Grupo de Votación no se consigne a más de 20 miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.

(*) De conformidad con el Numeral 2 de la Primera Disposición Transitoria y Derogatoria de la Ley N° 28581, publicada el 20 julio 2005, para efecto de lo dispuesto por el presente artículo, el Ministerio de Economía y Finanzas transferirá los recursos requeridos por el RENIEC, para la asignación de los Grupos de Votación y emisión del DNI a los miembros en actividad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú inscritos en ese Registro.

CONCORDANCIA NORMATIVA

"Artículo 34-A. Están impedidas de postular a cargos de elección popular, las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso.**"(*)**

(*) Artículo incorporado por el Artículo Único de la Ley N° 31042, publicada el 15 septiembre 2020.

Organizaciones Políticas

Artículo 35.- *Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas, conforme a ley. Tales organizaciones concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Su inscripción en el registro correspondiente les concede personalidad jurídica.*

*La ley establece normas orientadas a asegurar el funcionamiento democrático de los partidos políticos, y la transparencia en cuanto al origen de sus recursos económicos y el acceso gratuito a los medios de comunicación social de propiedad del Estado en forma proporcional al último resultado electoral general.***(*)**

(*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 30905, publicada el 10 enero 2019, cuyo texto es el siguiente:

Organizaciones Políticas

" Artículo 35.- Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas, conforme a ley. Tales organizaciones concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Su inscripción en el registro correspondiente les concede personalidad jurídica.

Mediante ley se establecen disposiciones orientadas a asegurar el funcionamiento democrático de las organizaciones políticas y la transparencia sobre el origen de sus recursos económicos, así como su verificación, fiscalización, control y sanción.

El financiamiento de las organizaciones políticas puede ser público y privado. Se rige por ley conforme a criterios de transparencia y rendición de cuentas. El financiamiento público promueve la participación y fortalecimiento de las organizaciones políticas bajo criterios de igualdad y proporcionalidad. El financiamiento privado se realiza a través del sistema financiero con las

excepciones, topes y restricciones correspondientes. El financiamiento ilegal genera la sanción administrativa, civil y penal respectiva.

Solo se autoriza la difusión de propaganda electoral en medios de comunicación radiales y televisivos mediante financiamiento público indirecto**”** .

CONCORDANCIAS: **R.J.N° 000422-2020-JN-ONPE (Autorizan la publicación del proyecto de Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios)**

Asilo político

Artículo 36.- El Estado reconoce el asilo político. Acepta la calificación del asilado que otorga el gobierno asilante. En caso de expulsión, no se entrega al asilado al país cuyo gobierno lo persigue.

Extradición

Artículo 37.- La extradición sólo se concede por el Poder Ejecutivo previo informe de la Corte Suprema, en cumplimiento de la ley y de los tratados, y según el principio de reciprocidad.

No se concede extradición si se considera que ha sido solicitada con el fin de perseguir o castigar por motivo de religión, nacionalidad, opinión o raza.

Quedan excluidos de la extradición los perseguidos por delitos políticos o por hechos conexos con ellos. No se consideran tales el genocidio ni el magnicidio ni el terrorismo.

Deberes para con la patria

Artículo 38.- Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación.

CAPITULO IV

DE LA FUNCION PUBLICA

Funcionarios y trabajadores públicos

Artículo 39.- *Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación. El Presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio a la Nación y, en ese orden, los representantes al Congreso, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura, los magistrados supremos, el Fiscal de la Nación y el Defensor del Pueblo, en igual categoría; y los representantes de organismos descentralizados y alcaldes, de acuerdo a ley.***(*)**

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 39. Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación. El presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio a la Nación y, en ese orden, los senadores y diputados, ministros de Estado, magistrados del Tribunal Constitucional y de la Junta Nacional de Justicia, los jueces supremos, los fiscales supremos y el defensor del pueblo, en igual categoría; y los representantes de organismos descentralizados y alcaldes, de acuerdo a ley."

CONCORDANCIA NORMATIVA

" **Artículo 39-A.** Están impedidas de ejercer la función pública, mediante designación en cargos de confianza, las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso**"** .**(*)**

(*) Artículo incorporado por el Artículo Único de la Ley N° 31042, publicada el 15 septiembre 2020.

CONCORDANCIAS: Ley Nº 31419 (Ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción)

Carrera Administrativa

Artículo 40.- *La ley regula el ingreso a la carrera administrativa, y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos. No están comprendidos en dicha carrera los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza. Ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más por función docente*.**(*)**

(*) Primer párrafo modificado por el Artículo Único de la Ley Nº 32145, publicada el 29 octubre 2024, cuyo texto es el siguiente:

"**Artículo 40.** La ley regula el ingreso a la carrera administrativa, y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos. No están comprendidos en dicha carrera los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza. Ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más por función docente o en servicios de salud como personal médico y profesionales de la salud con especialidad, conforme a ley."

" *Por ley, con el voto favorable de más de la mitad del número legal de los congresistas, se amplía temporalmente la excepción del párrafo anterior, para el personal médico especialista o asistencial de salud, ante una emergencia sanitaria*.**"(*)**

(*) Segundo párrafo incorporado por el Artículo Único de la Ley N° 31122, publicada el 10 febrero 2021.

(**) Párrafo segundo derogado por el Artículo Único de la Ley Nº 32145, publicada el 29 octubre 2024

No están comprendidos en la función pública los trabajadores de las empresas del Estado o de sociedades de economía mixta.

Es obligatoria la publicación periódica en el diario oficial de los ingresos que, por todo concepto, perciben los altos funcionarios, y otros servidores públicos que señala la ley, en razón de sus cargos. **(**)**

(**) De conformidad con el Artículo 2 de la Ley Nº 31427, publicada el 25 febrero 2022, la autorización de contratación de personal médico especialista o asistencial de salud para el desempeño de más de un empleo o cargo público remunerado se configura cuando se den las circunstancias detalladas en el citado artículo. La autorización aprobada por decreto supremo a que se refiere el citado artículo exonera al personal médico especialista o asistencial de salud de los topes de ingresos del sector público y de los procesos de selección establecidos en los regímenes laborales correspondientes.

CONCORDANCIAS: **R.M.Nº 022-2025/MINSA (Aprueban los "Lineamientos para la habilitación del doble empleo o cargo público remunerado al profesional médico con o sin especialidad, en el marco de la Ley Nº 32145")**

R.M. Nº 352-2025/MINSA (Aprueban "Lineamientos para la habilitación del doble empleo o cargo público remunerado al profesional de la salud con especialidad, en el marco de la Ley Nº 32145")

Declaración Jurada de bienes y rentas

Artículo 41.- Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley.

Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial.

La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública.

El plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado. **(*)**

(*) Cuarto párrafo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 30650, publicada el 20 agosto 2017, cuyo texto es el siguiente:

" El plazo de prescripción de la acción penal se duplica en caso de los delitos cometidos contra la Administración Pública o el patrimonio del Estado, tanto para los funcionarios o servidores públicos como para los particulares. La acción penal es imprescriptible en los supuestos más graves, conforme al principio de legalidad.**"**

Derechos de sindicación y huelga de los servidores públicos

Artículo 42.- Se reconocen los derechos de sindicación y huelga de los servidores públicos. No están comprendidos los funcionarios del Estado con poder de decisión y los que desempeñan cargos de confianza o de dirección, así como los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

TITULO II

DEL ESTADO Y LA NACION

CAPITULO I

DEL ESTADO, LA NACION Y EL TERRITORIO

Estado democrático de derecho. Forma de Gobierno

Artículo 43.- La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana.

El Estado es uno e indivisible.

Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes.

CONCORDANCIAS: **D.S. N° 136-2023-PCM (Decreto Supremo que declara "Día de la Institucionalidad, del Estado de Derecho y de la Defensa de la Democracia")**

Deberes del Estado

Artículo 44.- Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.

Asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración, particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas, en concordancia con la política exterior.

CONCORDANCIA NORMATIVA

Ejercicio del poder del Estado

Artículo 45.- El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen.

Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición.

Gobierno usurpador. Derecho de insurgencia

Artículo 46.- Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes.

La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional.

Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas.

Defensa Judicial del Estado

Artículo 47.- La defensa de los intereses del Estado está a cargo de los Procuradores Públicos conforme a ley. El Estado está exonerado del pago de gastos judiciales.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Idiomas oficiales

Artículo 48.- Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, también lo son el quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes, según la ley.

CONCORDANCIA NORMATIVA

Capital de la República del Perú y símbolos de la Patria

Artículo 49.- La capital de la República del Perú es la ciudad de Lima. Su capital histórica es la ciudad del Cusco.

Son símbolos de la Patria la bandera de tres franjas verticales con los colores rojo, blanco y rojo, y el escudo y el himno nacional establecidos por ley.

Estado, Iglesia católica y otras confesiones

Artículo 50.- Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración.

El Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con ellas.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Supremacía de la Constitución

Artículo 51.- La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado.

CONCORDANCIA NORMATIVA
CONCORDANCIAS CON EL TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Nacionalidad

Artículo 52.- *Son peruanos por nacimiento los nacidos en el territorio de la República. También lo son los nacidos en el exterior de padre o madre peruanos, inscritos en el registro correspondiente durante su minoría de edad.***(*)**

(*) Primer párrafo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 30738, publicada el 14 marzo 2018, cuyo texto es el siguiente:

Nacionalidad

" Artículo 52.- Son peruanos por nacimiento los nacidos en el territorio de la República. También lo son los nacidos en el exterior de padre o madre peruanos, inscritos en el registro correspondiente, conforme a ley.**"**

Son asimismo peruanos los que adquieren la nacionalidad por naturalización o por opción, siempre que tengan residencia en el Perú.

Adquisición y renuncia de la nacionalidad

Artículo 53.- La ley regula las formas en que se adquiere o recupera la nacionalidad.

La nacionalidad peruana no se pierde, salvo por renuncia expresa ante autoridad peruana.

Territorio, soberanía y jurisdicción

Artículo 54.- El territorio del Estado es inalienable e inviolable. Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, y el espacio aéreo que los cubre.

El dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de doscientas millas marinas medidas desde las líneas de base que establece la ley.

En su dominio marítimo, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de acuerdo con la ley y con los tratados ratificados por el Estado.

El Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo que cubre su territorio y el mar adyacente hasta el límite de las doscientas millas, sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de conformidad con la ley y con los tratados ratificados por el Estado.

CONCORDANCIA NORMATIVA

CAPITULO II

DE LOS TRATADOS

CONCORDANCIA NORMATIVA

Tratados

Artículo 55.- Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Aprobación de tratados

Artículo 56.- *Los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el Presidente de la República, siempre que versen sobre las siguientes materias*:**(*)**

(*) Encabezado modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 56. Los tratados deben ser aprobados por el Senado, con el voto de la mitad más uno del número legal de sus miembros, antes de su ratificación por el presidente de la República, siempre que versen sobre las siguientes materias:"

1. Derechos Humanos.
2. Soberanía, dominio o integridad del Estado.
3. Defensa Nacional.
4.Obligaciones financieras del Estado.

*También deben ser aprobados por el Congreso los tratados que crean, modifican o suprimen tributos; los que exigen modificación o derogación de alguna ley y los que requieren medidas legislativas para su ejecución.***(*)**

(*) Párrafo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"También deben ser aprobados con la misma votación, los tratados que crean, modifican o suprimen tributos; los que exigen modificación o derogación de alguna ley y los que requieren medidas legislativas para su ejecución."

Tratados Ejecutivos

Artículo 57.- *El Presidente de la República puede celebrar o ratificar tratados o adherir a éstos sin el requisito de la aprobación previa del Congreso en materias no contempladas en el artículo precedente. En todos esos casos, debe dar cuenta al Congreso.***(*)**

(*) Párrafo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 57. El presidente de la República puede celebrar o ratificar tratados o adherir a éstos sin el requisito de la aprobación previa del Senado en materias no contempladas en el artículo precedente. En todos esos casos, debe dar cuenta al Senado."

Cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales debe ser aprobado por el mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución, antes de ser ratificado por el Presidente de la República.

*La denuncia de los tratados es potestad del Presidente de la República, con cargo de dar cuenta al Congreso. En el caso de los tratados sujetos a aprobación del Congreso, la denuncia requiere aprobación previa de éste.***(*)**

(*) Párrafo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"La denuncia de los tratados es potestad del presidente de la República, con cargo de dar cuenta al Senado. En el caso de los tratados sujetos a aprobación del Senado, la denuncia requiere aprobación previa de éste."

TITULO III

DEL REGIMEN ECONOMICO

CAPITULO I

PRINCIPIOS GENERALES

Economía Social de Mercado

Artículo 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura.

CONCORDANCIA NORMATIVA

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Rol Económico del Estado

Artículo 59.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades.

CONCORDANCIA NORMATIVA
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Pluralismo Económico

Artículo 60.- El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa.

Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional.

La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal.

CONCORDANCIA NORMATIVA
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Libre competencia

Artículo 61.- El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios.

La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social; y, en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de particulares.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Libertad de contratar

Artículo 62.- La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley.

Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Inversión nacional y extranjera

Artículo 63.- La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones. La producción de bienes y servicios y el comercio exterior son libres. Si otro país o países adoptan medidas proteccionistas o discriminatorias que perjudiquen el interés nacional, el Estado puede, en defensa de éste, adoptar medidas análogas.

En todo contrato del Estado y de las personas de derecho público con extranjeros domiciliados consta el sometimiento de éstos a las leyes y órganos jurisdiccionales de la República y su renuncia a toda reclamación diplomática. Pueden ser exceptuados de la jurisdicción nacional los contratos de carácter financiero.

El Estado y las demás personas de derecho público pueden someter las controversias derivadas de relación contractual a tribunales constituidos en virtud de tratados en vigor. Pueden también someterlas a arbitraje nacional o internacional, en la forma en que lo disponga la ley.

CONCORDANCIAS CON EL TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Tenencia y disposición de moneda extranjera

Artículo 64.- El Estado garantiza la libre tenencia y disposición de moneda extranjera.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Protección al consumidor

Artículo 65.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

CONCORDANCIA NORMATIVA

CAPITULO II

DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES

CONCORDANCIA NORMATIVA

Recursos Naturales

Artículo 66.- Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento.

Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.

CONCORDANCIA NORMATIVA

Política Ambiental

Artículo 67.- El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales.

CONCORDANCIA NORMATIVA
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Conservación de la diversidad biológica y áreas naturales protegidas

Artículo 68.- El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas.

CONCORDANCIA NORMATIVA

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Desarrollo de la Amazonía

Artículo 69.- El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada.

CONCORDANCIA NORMATIVA

CAPITULO III

DE LA PROPIEDAD

Inviolabilidad del derecho de propiedad

Artículo 70.- El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio.

CONCORDANCIA NORMATIVA

CONCORDANCIAS CON EL TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Propiedad de los extranjeros

Artículo 71.- En cuanto a la propiedad, los extranjeros, sean personas naturales o jurídicas, están en la misma condición que los peruanos, sin que, en caso alguno, puedan invocar excepción ni protección diplomática.

Sin embargo, dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, el derecho así adquirido. Se exceptúa el caso de necesidad pública expresamente declarada por decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros conforme a ley.

CONCORDANCIA NORMATIVA

Restricciones por seguridad nacional

Artículo 72.- La ley puede, sólo por razón de seguridad nacional, establecer temporalmente restricciones y prohibiciones específicas para la adquisición, posesión, explotación y transferencia de determinados bienes.

Bienes de dominio y uso público

Artículo 73.- Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Los bienes de uso público pueden ser concedidos a particulares conforme a ley, para su aprovechamiento económico.

CONCORDANCIA NORMATIVA

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAPITULO IV

DEL REGIMEN TRIBUTARIO Y PRESUPUESTAL

Principio de Legalidad

Artículo 74.- *Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo.*

Los gobiernos locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio.

Los decretos de urgencia no pueden contener materia tributaria. Las leyes relativas a tributos de periodicidad anual rigen a partir del primero de enero del año siguiente a su promulgación. Las leyes de presupuesto no pueden contener normas sobre materia tributaria.

*No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente artículo.***(*)**

(*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 28390, publicada el 17 noviembre 2004, cuyo texto es el siguiente:

Principio de Legalidad

" Artículo 74.- Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo.

Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción, y con los límites que señala la ley. El Estado, al

ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener carácter confiscatorio.

Las leyes de presupuesto y los decretos de urgencia no pueden contener normas sobre materia tributaria. Las leyes relativas a tributos de periodicidad anual rigen a partir del primero de enero del año siguiente a su promulgación.

No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente artículo.**"**

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

De la Deuda Pública

Artículo 75.- El Estado sólo garantiza el pago de la deuda pública contraída por gobiernos constitucionales de acuerdo con la Constitución y la ley.

Las operaciones de endeudamiento interno y externo del Estado se aprueban conforme a ley.

Los municipios pueden celebrar operaciones de crédito con cargo a sus recursos y bienes propios, sin requerir autorización legal.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Obligatoriedad de la Contrata y Licitación Pública

Artículo 76.- Las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como también la adquisición o la enajenación de bienes.

La contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la Ley de Presupuesto se hace por concurso público. La ley establece el procedimiento, las excepciones y las respectivas responsabilidades.

Presupuesto Público

Artículo 77.- *La administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto que anualmente aprueba el Congreso. La estructura del presupuesto del sector público contiene dos secciones: gobierno central e instancias descentralizadas.*

El presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos. Su programación y ejecución responden a los criterios de eficiencia, de necesidades sociales básicas y de descentralización.

*Corresponde a las respectivas circunscripciones, conforme a ley, recibir una participación adecuada del impuesto a la renta percibido por la explotación de los recursos naturales en cada zona, en calidad de canon.***(*)**

(*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley Nº 26472, publicada el 13 junio 1995, cuyo texto es el siguiente:

Presupuesto Público

"**Artículo 77.-** La administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto que anualmente aprueba el Congreso. La estructura del presupuesto del sector público contiene dos secciones: Gobierno Central e instancias descentralizadas.

El presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos, su programación y ejecución responden a los criterios de eficiencia de necesidades sociales básicas y de descentralización. Corresponden a las respectivas circunscripciones, conforme a ley, recibir una participación adecuada del total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado en la explotación de los recursos naturales en cada zona en calidad de canon."

Proyectos de Ley de Presupuesto, Endeudamiento y Equilibrio Financiero

Artículo 78.- *El Presidente de la República envía al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto dentro de un plazo que vence el 30 de agosto de cada año*.**(*)**

(*) Párrafo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 78. El presidente de la República envía al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto dentro de un plazo que vence el 30 de agosto de cada año. Dicho proyecto es estudiado y dictaminado por una comisión bicameral integrada por igual número de senadores y diputados. El dictamen es debatido y votado por el Congreso, de acuerdo con lo previsto en su reglamento."

En la misma fecha, envía también los proyectos de ley de endeudamiento y de equilibrio financiero.

El proyecto presupuestal debe estar efectivamente equilibrado.

Los préstamos procedentes del Banco Central de Reserva o del Banco de la Nación no se contabilizan como ingreso fiscal.

No pueden cubrirse con empréstitos los gastos de carácter permanente.

No puede aprobarse el presupuesto sin partida destinada al servicio de la deuda pública.

Restricciones en el Gasto Público

Artículo 79.- Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto.

CONCORDANCIA NORMATIVA

El Congreso no puede aprobar tributos con fines predeterminados, salvo por solicitud del Poder Ejecutivo.

En cualquier otro caso, las leyes de índole tributaria referidas a beneficios o exoneraciones requieren previo informe del Ministerio de Economía y Finanzas.**(*)**

(*) Párrafo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"En cualquier otro caso, las leyes de índole tributaria referidas a beneficios o exoneraciones requieren previo informe del Ministerio de Economía y Finanzas. Su aprobación requiere de la votación de más de la mitad del número legal de miembros de cada cámara."

Sólo por ley expresa, aprobada por dos tercios de los congresistas, puede establecerse selectiva y temporalmente un tratamiento tributario especial para una determinada zona del país.**(*)**

(*) Párrafo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"Sólo por ley expresa, aprobada en cada cámara por los dos tercios del número legal de sus miembros, puede establecerse selectiva y temporalmente un tratamiento tributario especial para una determinada zona del país."

Sustentación del Presupuesto Público

Artículo 80.- *El Ministro de Economía y Finanzas sustenta, ante el Pleno del Congreso, el pliego de ingresos. Cada ministro sustenta los pliegos de egresos de su sector. El Presidente de la Corte Suprema, el Fiscal de la Nación y el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones sustentan los pliegos correspondientes a cada institución.*

Si la autógrafa de la Ley de Presupuesto no es remitida al Poder Ejecutivo hasta el treinta de noviembre, entra en vigencia el Proyecto de éste, que es promulgado por decreto legislativo.

Los créditos suplementarios, habilitaciones y transferencias de partidas se tramitan ante el Congreso tal como la Ley de Presupuesto. Durante el receso parlamentario se tramitan ante la Comisión Permanente. Para aprobarlos, se requiere los votos de los tres quintos del número legal de sus miembros.**(*)**

(*) Artículo modificado por el Artículo 2 de la Ley N° 29401, publicada el 08 septiembre 2009, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 80.- Sustentación del Presupuesto Público

El Ministro de Economía y Finanzas sustenta, ante el Pleno del Congreso de la República, el pliego de ingresos. Cada ministro sustenta los pliegos de egresos de su sector; previamente sustentan los resultados y metas de la ejecución del presupuesto del año anterior y los avances en la ejecución del presupuesto del año fiscal correspondiente. El Presidente de la Corte Suprema, el Fiscal de la Nación y el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones sustentan los pliegos correspondientes a cada institución.**(*)**

(*) Párrafo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 80. El ministro de Economía y Finanzas sustenta, ante la Cámara de Diputados y el Senado, reunidos en Congreso de la República, el pliego de ingresos. Cada ministro sustenta los pliegos de egresos de su sector; previamente sustentan los resultados y metas de la ejecución del presupuesto del año anterior y los avances en la ejecución del presupuesto del año fiscal correspondiente. El presidente de la Corte Suprema, el fiscal de la Nación y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones sustentan los pliegos correspondientes a cada institución."

Si la autógrafa de la Ley de Presupuesto no es remitida al Poder Ejecutivo hasta el treinta de noviembre, entra en vigencia el proyecto de este, que es promulgado por decreto legislativo.

Los créditos suplementarios, habilitaciones y transferencias de partidas se tramitan ante el Congreso de la República tal como la Ley de Presupuesto. Durante el receso parlamentario, se tramitan ante la Comisión Permanente. Para aprobarlos, se requiere los votos de los tres quintos del número legal de sus miembros.**"**

La Cuenta General de la República

Artículo 81.- *La Cuenta General de la República, acompañada del informe de auditoría de la Contraloría General, es remitida por el Presidente de la República al Congreso en un plazo que vence el quince de noviembre del año siguiente al de ejecución del presupuesto.*

*La Cuenta General es examinada y dictaminada por una comisión revisora dentro de los noventa días siguientes a su presentación. El Congreso se pronuncia en un plazo de treinta días. Si no hay pronunciamiento del Congreso en el plazo señalado, se eleva el dictamen de la Comisión Revisora al Poder Ejecutivo para que éste promulgue un decreto legislativo que contiene la Cuenta General.***(*)**

(*) Artículo modificado por el Artículo 2 de la Ley N° 29401, publicada el 08 septiembre 2009, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 81.- La Cuenta General de la República

La Cuenta General de la República, acompañada del informe de auditoría de la Contraloría General de la República, es remitida por el Presidente de la República al Congreso de la República en un plazo que vence el quince de agosto del año siguiente a la ejecución del presupuesto.

La Cuenta General de la República es examinada y dictaminada por una comisión revisora hasta el quince de octubre. El Congreso de la República se pronuncia en un plazo que vence el treinta de octubre. Si no hay pronunciamiento del Congreso de la República en el plazo señalado, se eleva el dictamen de la comisión revisora al Poder Ejecutivo para que este promulgue un decreto legislativo que contiene la Cuenta General de la República." **(*)**

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 81. La Cuenta General de la República, acompañada del informe de auditoría de la Contraloría General de la República, es remitida por el presidente de la República al Congreso de la República en un plazo que vence el quince de agosto del año siguiente a la ejecución del presupuesto.

La Cuenta General de la República es examinada y dictaminada por una comisión bicameral integrada por igual número de senadores y diputados, conforme lo dispone el Reglamento del Congreso, hasta el quince de octubre. El Senado y la Cámara de Diputados, reunidos en Congreso, se pronuncian en un plazo que vence el treinta de noviembre. Si no hay pronunciamiento del Congreso de la República en el plazo señalado, se eleva el dictamen de la comisión bicameral al Poder Ejecutivo para que este promulgue un decreto legislativo que contenga la Cuenta General de la República."

CONCORDANCIA NORMATIVA

La Contraloría General de la República

Artículo 82.- La Contraloría General de la República es una entidad descentralizada de Derecho Público que goza de autonomía conforme a su ley orgánica. Es el órgano superior del Sistema Nacional de Control. Supervisa la legalidad de la ejecución del Presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control.

El Contralor General es designado por el Congreso, a propuesta del Poder Ejecutivo, por siete años. Puede ser removido por el Congreso por falta grave.**(*)**

(*) Párrafo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"El contralor general es designado por el Senado, a propuesta del Poder Ejecutivo, por siete años. Puede ser removido por la misma cámara por falta grave."

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAPITULO V

DE LA MONEDA Y LA BANCA

El Sistema Monetario

Artículo 83.- La ley determina el sistema monetario de la República. La emisión de billetes y monedas es facultad exclusiva del Estado. La ejerce por intermedio del Banco Central de Reserva del Perú.

Banco Central de Reserva del Perú

Artículo 84.- El Banco Central es persona jurídica de derecho público. Tiene autonomía dentro del marco de su Ley Orgánica.

La finalidad del Banco Central es preservar la estabilidad monetaria. Sus funciones son: regular la moneda y el crédito del sistema financiero, administrar las reservas internacionales a su cargo, y las demás funciones que señala su ley orgánica.

El Banco informa al país, exacta y periódicamente, sobre el estado de las finanzas nacionales, bajo responsabilidad de su Directorio.

El Banco está prohibido de conceder financiamiento al erario, salvo la compra, en el mercado secundario, de valores emitidos por el Tesoro Público, dentro del límite que señala su Ley Orgánica.

CONCORDANCIA NORMATIVA

Reservas Internacionales

Artículo 85.- El Banco puede efectuar operaciones y celebrar convenios de crédito para cubrir desequilibrios transitorios en la posición de las reservas internacionales.

Requiere autorización por ley cuando el monto de tales operaciones o convenios supera el límite señalado por el Presupuesto del Sector Público, con cargo de dar cuenta al Congreso.

Directorio del Banco Central de Reserva

Artículo 86.- *El Banco es gobernado por un Directorio de siete miembros. El Poder Ejecutivo designa a cuatro, entre ellos al Presidente. El Congreso ratifica a éste y elige a los tres restantes, con la mayoría absoluta del número legal de sus miembros.*

Todos los directores del Banco son nombrados por el período constitucional que corresponde al Presidente de la República. No representan a entidad ni interés particular algunos. El Congreso puede removerlos por falta grave. En caso de remoción, los nuevos directores completan el correspondiente período constitucional.**(*)**

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 86. El Banco Central de Reserva es gobernado por un Directorio de siete miembros. El Poder Ejecutivo designa a cuatro, entre ellos al presidente. El Senado ratifica a éste y elige a los tres restantes con la mayoría absoluta del número legal de sus miembros.

Todos los directores del Banco Central de Reserva son nombrados por el período constitucional que corresponde al presidente de la República. No representan a entidad ni interés particular algunos. El Senado puede removerlos por falta grave con igual votación. En caso de remoción, los nuevos directores completan el correspondiente período constitucional."

Superintendencia de Banca y Seguros

Artículo 87.- *El Estado fomenta y garantiza el ahorro. La ley establece las obligaciones y los límites de las empresas que reciben ahorros del público, así como el modo y los alcances de dicha garantía.*

La Superintendencia de Banca y Seguros ejerce el control de las empresas bancarias y de seguros, de las demás que reciben depósitos del público y de aquellas otras que, por realizar operaciones conexas o similares, determine la ley.

La ley establece la organización y la autonomía funcional de la Superintendencia de Banca y Seguros.

El Poder Ejecutivo designa al Superintendente de Banca y Seguros por el plazo correspondiente a su período constitucional. El Congreso lo ratifica.**(*)**

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28484, publicada el 05 abril 2005, cuyo texto es el siguiente:

Superintendencia de Banca y Seguros

"Artículo 87.- El Estado fomenta y garantiza el ahorro. La ley establece las obligaciones y los límites de las empresas que reciben ahorros del público, así como el modo y los alcances de dicha garantía.

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones ejerce el control de las empresas bancarias, de seguros, de administración de fondos de pensiones, de las demás que reciben depósitos del público y de aquellas otras que, por realizar operaciones conexas o similares, determine la ley.

La ley establece la organización y la autonomía funcional de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

El Poder Ejecutivo designa al Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones por el plazo correspondiente a su período constitucional. El Congreso lo ratifica."**(*)**

(*) Párrafo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"El Poder Ejecutivo designa al superintendente de banca, seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones por el plazo correspondiente a su período constitucional. El Senado lo ratifica."

CONCORDANCIA NORMATIVA

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAPITULO VI

DEL REGIMEN AGRARIO Y DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS(*)

(*) Subtítulo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 32189, publicada el 11 diciembre 2024, cuyo texto es el siguiente:

“Capítulo VI

Del régimen agrario y de las comunidades campesinas, nativas y del pueblo afroperuano”

Régimen Agrario

Artículo 88.- El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal o en cualquiera otra forma asociativa. La ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona.

Las tierras abandonadas, según previsión legal, pasan al dominio del Estado para su adjudicación en venta.

CONCORDANCIA NORMATIVA

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Comunidades Campesinas y Nativas

Artículo 89.- *Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas.*

Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior.

El Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas.**(*)**

(*) Párrafo tercero modificado por el Artículo 2 de la Ley Nº 32189, publicada el 11 diciembre 2024, quedando redactado el artículo de la siguiente manera:

"Artículo 89. Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior.

El Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas, Nativas y del Pueblo Afroperuano".

CONCORDANCIA NORMATIVA

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

TITULO IV

DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO

CAPITULO I

PODER LEGISLATIVO

Unicameralidad

Artículo 90.- *El Poder Legislativo reside en el Congreso, el cual consta de Cámara Única.*

El número de congresistas es de ciento veinte. El Congreso se elige por un período de cinco años mediante un proceso electoral organizado conforme a ley. Los candidatos a la presidencia no pueden integrar las listas de candidatos a congresistas. Los candidatos a vicepresidentes pueden ser simultáneamente candidatos a una representación a Congreso.

Para ser elegido congresista se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido veinticinco años y gozar del derecho de sufragio.**(*)**

(*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 29402, publicada el 08 septiembre 2009.La citada reforma constitucional entró en vigencia para el proceso electoral del año 2011, cuyo texto es el siguiente:

Unicameralidad

"Artículo 90.- El Poder Legislativo reside en el Congreso de la República, el cual consta de cámara única.

El número de congresistas es de ciento treinta. El Congreso de la República se elige por un período de cinco años mediante un proceso electoral organizado conforme a ley. Los candidatos a la Presidencia de la República no pueden integrar la lista de candidatos a congresistas. Los candidatos a vicepresidentes pueden ser simultáneamente candidatos a una representación en el Congreso.

*Para ser elegido congresista, se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido veinticinco años y gozar de derecho de sufragio.***"(*)**

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 90. El Poder Legislativo reside en el Congreso de la República, el cual está conformado por el Senado y la Cámara de Diputados.

El Senado está conformado por un número mínimo de sesenta senadores, elegidos por un período de cinco años mediante un proceso electoral conforme a ley, asegurando que, por lo menos, se elija a un representante por cada circunscripción electoral, mientras que los restantes son elegidos por distrito único electoral nacional. El número de senadores puede ser incrementado mediante ley orgánica.

La Cámara de Diputados cuenta con un número mínimo de ciento treinta diputados, elegidos por un período de cinco años mediante un proceso electoral conforme a ley. El número de diputados puede ser incrementado mediante ley orgánica en relación con el incremento poblacional.

Durante el receso funciona la Comisión Permanente, conforme a lo previsto en el Reglamento del Congreso.

La Presidencia del Congreso de la República recae de manera alternada sobre los presidentes de cada cámara.

Para ser elegido senador se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido cuarenta y cinco años al momento de la postulación o haber sido congresista o diputado, y gozar del derecho de sufragio.

Para ser elegido diputado se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido veinticinco años al momento de la postulación y gozar del derecho de sufragio.

Los candidatos a la Presidencia o vicepresidencias de la República pueden ser simultáneamente candidatos a senador o diputado.

Los senadores y diputados pueden ser reelegidos de manera inmediata en el mismo cargo."

" Artículo 90-A.- *Los parlamentarios no pueden ser reelegidos para un nuevo período, de manera inmediata, en el mismo cargo"* .**(*)(**)(***)**

(*) Artículo incorporado por el Artículo Único de la Ley N° 30906, publicada el 10 enero 2019.

(**) De conformidad con el Artículo Primero de la Resolución N° 0187-2019-JNE, publicada el 16 noviembre 2019, se absuelve la consulta formulada por los Jurados Electorales Especiales de Ica y Lima Centro 1, en el sentido de que la prohibición de reelección inmediata contenida en el presente artículo no comprende y no le es aplicable a los congresistas de la República que integraron el Congreso disuelto el 30 de setiembre de 2019.

(***) Artículo derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ.

CONCORDANCIAS: **R.N° 0352-2020-JNE (Establecen impedimentos para postular como candidatos al Congreso de la República en el proceso de Elecciones Generales 2021, en razón a**

la prohibición de reelección inmediata establecida por el artículo 90-A de la Constitución Política del Perú)

Impedimento para ser elegido congresista

Artículo 91.- *No pueden ser elegidos congresistas si no han dejado el cargo seis meses antes de la elección:*

1. Los ministros y viceministros de Estado, el Contralor General, y las autoridades regionales.

2. Los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura, del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Jurado Nacional de Elecciones, ni el Defensor del Pueblo.

3. El Presidente del Banco Central de Reserva, el Superintendente de Banca y Seguros, el Superintendente de Administración Tributaria, el Superintendente Nacional de Aduanas y el Superintendente de Administradoras de Fondos Privados de Pensiones. Y **(*)**

(*) Numeral modificado por el Artículo 2 de la Ley N° 28484, publicada el 05 abril 2005, cuyo texto es el siguiente:

"3. El Presidente del Banco Central de Reserva, el Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y el Superintendente Nacional de Administración Tributaria. Y"

4. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en actividad. **(1)(2)**

(1) Para efectos del proceso electoral que se realice en el 2001, el plazo previsto en este Artículo fue de cuatro meses, de conformidad con la Segunda Disposición Transitoria Especial de la Constitución, la misma que fue agregada por el Artículo 2 de la Ley Nº 27365, publicada el 05 noviembre 2000.

(2) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 28607, publicada el 04 octubre 2005, cuyo texto es el siguiente:

Impedimento para ser elegido congresista

"Artículo 91.- *No pueden ser elegidos miembros del Parlamento Nacional si no han renunciado al cargo seis (6) meses antes de la elección:* **(*)**

(*) Encabezado modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 91. No pueden ser elegidos miembros del Congreso de la República si no han renunciado al cargo seis (6) meses antes de la elección:"

1. Los ministros y viceministros de Estado, el Contralor General.**(*)**

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"1. El presidente de la República, los ministros, viceministros de Estado, ni el contralor general."

2. Los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura, del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Jurado Nacional de Elecciones, ni el Defensor del Pueblo.**(*)**

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"2. Los miembros del Tribunal Constitucional, de la Junta Nacional de Justicia, del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Jurado Nacional de Elecciones, el defensor del pueblo, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales ni el jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil."

3. El Presidente del Banco Central de Reserva, el Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y el Superintendente Nacional de Administración Tributaria.

4. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en actividad, y

5. Los demás casos que la Constitución prevé.**"**

Función y mandato del congresista. Incompatibilidades

Artículo 92.- La función de congresista es de tiempo completo; le está prohibido desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio, durante las horas de funcionamiento del Congreso.

El mandato del congresista es incompatible con el ejercicio de cualquiera otra función pública, excepto la de Ministro de Estado, y el desempeño, previa autorización del Congreso, de comisiones extraordinarias de carácter internacional.

La función de congresista es, asimismo, incompatible con la condición de gerente, apoderado, representante, mandatario, abogado, accionista mayoritario o miembro del Directorio de empresas que tienen con el Estado contratos de obras, de suministro o de aprovisionamiento, o que administran rentas públicas o prestan servicios públicos.

La función de congresista es incompatible con cargos similares en empresas que, durante el mandato del congresista, obtengan concesiones del Estado, así como en empresas del sistema crediticio financiero supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros.**(*)**

(*) Último párrafo modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 28484, publicada el 05 abril 2005, cuyo texto es el siguiente:

"** La función de congresista es incompatible con cargos similares en empresas que, durante el mandato del congresista, obtengan concesiones del Estado, así como en empresas del sistema crediticio financiero supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones."(*)**

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 92. La función de senador o diputado es de tiempo completo. Les está prohibido desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio, durante las horas de funcionamiento del Congreso.

El mandato del senador o diputado es incompatible con el ejercicio de cualquiera otra función pública, excepto la de ministro de Estado, y el desempeño, previa autorización del Congreso, de comisiones extraordinarias de carácter internacional. Igualmente se exceptúa el ejercicio de la docencia universitaria.

La función de senador o diputado es, asimismo incompatible con la condición de gerente, apoderado, representante, mandatario, abogado, accionista mayoritario o miembro del directorio de empresas que tienen con el Estado contratos de obras, de suministro o de aprovisionamiento, o que administran rentas públicas o prestan servicios públicos.

La función de senador o diputado es incompatible con cargos similares en empresas que, durante la vigencia de su mandato, obtengan concesiones del Estado, así como en empresas del sistema crediticio financiero supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones."

Inmunidad Parlamentaria

Artículo 93.- *Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación.*

No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones.

*No pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las veinticuatro horas, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento.***(*)**

(*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 31118, publicada el 06 febrero 2021, cuyo texto es el siguiente:

" Artículo 93.- *Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación*.**(*)**

(*) Párrafo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

> **"Artículo 93.** Los senadores y diputados representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación."

*No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. Los magistrados del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo gozan de las mismas prerrogativas que los congresistas.***(*)**

(*) Párrafo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. Los magistrados del Tribunal Constitucional y el defensor del pueblo gozan de las mismas prerrogativas que los senadores y diputados."

El procesamiento por la comisión de delitos comunes imputados a congresistas de la República durante el ejercicio de su mandato es de competencia de la Corte Suprema de Justicia. **(*)**

(*) Párrafo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"El procesamiento por la comisión de delitos comunes imputados a los senadores o diputados durante el ejercicio de su mandato es de competencia de la Corte Suprema de Justicia."

En caso de comisión de delitos antes de asumir el mandato, es competente el juez penal ordinario**"**.

CONCORDANCIA NORMATIVA

Reglamento del Congreso

Artículo 94.- *El Congreso elabora y aprueba su Reglamento, que tiene fuerza de ley; elige a sus representantes en la Comisión Permanente y en las demás comisiones; establece la organización y las atribuciones de los grupos parlamentarios; gobierna su economía; sanciona su presupuesto; nombra y remueve a sus funcionarios y empleados, y les otorga los beneficios que les corresponden de acuerdo a ley.* **(*)**

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 94. El Congreso de la República, el Senado y la Cámara de Diputados elaboran y aprueban sus respectivos reglamentos, que tienen naturaleza de ley orgánica; eligen a sus representantes en la Comisión Permanente y en las demás comisiones, de acuerdo con los principios de pluralidad y proporcionalidad. Asimismo, establecen su organización y las atribuciones de los grupos parlamentarios; nombran y remueven a sus funcionarios y empleados, y les otorgan los beneficios que les corresponden de acuerdo a ley. El Congreso de la República sanciona su presupuesto y gobierna su economía."

Irrenunciabilidad del Mandato Legislativo

Artículo 95.- El mandato legislativo es irrenunciable.

Las sanciones disciplinarias que impone el Congreso a los representantes y que implican suspensión de funciones no pueden exceder de ciento veinte días de legislatura.**(*)**

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 95. El mandato legislativo de senador o diputado es irrenunciable.

Las sanciones disciplinarias que imponen las cámaras a sus representantes y que implican suspensión de funciones no pueden exceder de ciento veinte días de legislatura."

Facultad de solicitar información a las Entidades Públicas

Artículo 96.- *Cualquier representante a Congreso puede pedir a los Ministros de Estado, al Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor General, al Banco Central de Reserva, a la Superintendencia de*

*Banca y Seguros, a los gobiernos locales y a las instituciones que señala la ley, los informes que estime necesarios.***(*)**

(*) Primer párrafo modificado por el Artículo 4 de la Ley N° 28484, publicada el 05 abril 2005, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 96.- Cualquier representante al Congreso puede pedir a los Ministros de Estado, al Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor General, al Banco Central de Reserva, a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, a los Gobiernos Regionales y Locales y a las instituciones que señala la ley, los informes que estime necesarios.**"**

*El pedido se hace por escrito y de acuerdo con el Reglamento del Congreso. La falta de respuesta da lugar a las responsabilidades de ley.***(*)**

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 96. Cualquier senador o diputado puede pedir a los ministros de Estado, al Jurado Nacional de Elecciones, al contralor general, al Banco Central de Reserva, a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, a los gobiernos regionales y gobiernos locales y a las instituciones que señala la ley, los informes que estime necesarios.

El pedido se hace por escrito y de acuerdo con el reglamento de cada cámara. La falta de respuesta da lugar a las responsabilidades de ley."

Función Fiscalizadora

Artículo 97.- *El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Es obligatorio comparecer, por requerimiento, ante las comisiones encargadas de tales investigaciones, bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicia*l.**(*)**

(*) Párrafo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 97. La Cámara de Diputados puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Es obligatorio comparecer, por requerimiento, ante las comisiones encargadas de tales investigaciones, bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial."

Para el cumplimiento de sus fines, dichas comisiones pueden acceder a cualquier información, la cual puede implicar el levantamiento del secreto bancario y el de la reserva tributaria; excepto la información que afecte la intimidad personal. Sus conclusiones no obligan a los órganos jurisdiccionales.

Inviolabilidad del recinto parlamentario

Artículo 98.- El Presidente de la República está obligado a poner a disposición del Congreso los efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que demande el Presidente del Congreso.

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no pueden ingresar en el recinto del Congreso sino con autorización de su propio Presidente.**(*)**

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma

constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 98. El presidente de la República está obligado a poner a disposición del Congreso los efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que demande el presidente de cada cámara.

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no pueden ingresar a los recintos del Congreso sino con autorización de su propio presidente."

Acusación por infracción de la Constitución

Artículo 99.- *Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal Constitucional; a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura; a los vocales de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas*.**(*)**

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 99. Corresponde a la Cámara de Diputados, de acuerdo con su reglamento, acusar ante el Senado: al presidente de la República; a los senadores; a los diputados; a los ministros de Estado; a los magistrados del Tribunal Constitucional; a los miembros de la Junta Nacional de Justicia; a los jueces de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al defensor del pueblo y al contralor general por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas."

CONCORDANCIA NORMATIVA

Ante-Juicio Constitucional

Artículo 100.- Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por diez años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad.

El acusado tiene derecho, en este trámite, a la defensa por sí mismo y con asistencia de abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno del Congreso.

En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el Fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de cinco días. El Vocal Supremo Penal abre la instrucción correspondiente.

La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechos políticos.

Los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio de instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso.**(*)**

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 100. Corresponde al Senado, de acuerdo con su reglamento, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por diez años, o destituirlo de su función, sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad.

El acusado tiene derecho, en este trámite, a la defensa por sí mismo y con asistencia de abogado ante la Cámara de Diputados y el Senado.

En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el Fiscal de la Nación evalúa, conforme a sus atribuciones, el ejercicio de la acción penal correspondiente ante la Corte Suprema.

La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechos políticos."

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Atribuciones de la Comisión Permanente

Artículo 101.- Los miembros de la Comisión Permanente del Congreso son elegidos por éste. Su número tiende a ser proporcional al de los representantes de cada grupo parlamentario y no excede del veinticinco por ciento del número total de congresistas.

Son atribuciones de la Comisión Permanente:

1. Designar al Contralor General, a propuesta del Presidente de la República.

2. Ratificar la designación del Presidente del Banco Central de Reserva y del Superintendente de Banca y Seguros.**(*)**

(*) Numeral modificado por el Artículo 5 de la Ley N° 28484, publicada el 05 abril 2005, cuyo texto es el siguiente:

" 2. Ratificar la designación del Presidente del Banco Central de Reserva y del Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.**"**

3. Aprobar los créditos suplementarios y las transferencias y habilitaciones del Presupuesto, durante el receso parlamentario.

4. Ejercitar la delegación de facultades legislativas que el Congreso le otorgue.

No pueden delegarse a la Comisión Permanente materias relativas a reforma constitucional, ni a la aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, Ley de Presupuesto y Ley de la Cuenta General de la República.

CONCORDANCIA NORMATIVA

5. Las demás que le asigna la Constitución y las que le señala el Reglamento del Congreso.**(*)**

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 101. La Comisión Permanente está conformada por igual número de senadores y diputados elegidos por sus respectivas cámaras. Funciona durante el receso del Senado y de la Cámara de Diputados. Es presidida por el presidente del Congreso.

Su número tiende a ser proporcional al de los representantes de cada grupo parlamentario y no excede del veinte por ciento del número total de miembros del Congreso.

Son atribuciones de la Comisión Permanente:

1. Aprobar los créditos suplementarios, las transferencias y habilitaciones del presupuesto, durante el receso parlamentario.

2. Ejercitar la delegación de facultades legislativas que el Congreso le otorgue.

No pueden delegarse a la Comisión Permanente materias relativas a reforma constitucional, ni a la aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, leyes autoritativas de delegación de facultades al Poder Ejecutivo, Ley de Presupuesto y Ley de la Cuenta General de la República.

3. Autorizar al presidente de la República para salir del país en el receso parlamentario.

4. Las demás que le asigna la Constitución y las que le señala el Reglamento del Congreso."

Atribuciones del Congreso

Artículo 102.- Son atribuciones del Congreso:

1. Dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes.

2. Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores.

3. Aprobar los tratados, de conformidad con la Constitución.

4. Aprobar el Presupuesto y la Cuenta General.

5. Autorizar empréstitos, conforme a la Constitución.

6. Ejercer el derecho de amnistía.

7. Aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo.

CONCORDANCIA NORMATIVA

8. Prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República, siempre que no afecte, en forma alguna, la soberanía nacional.

CONCORDANCIA NORMATIVA

9. Autorizar al Presidente de la República para salir del país.

10. Ejercer las demás atribuciones que le señala la Constitución y las que son propias de la función legislativa.

***CONCORDANCIA NORMATIVA*(*)**

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 102. Son atribuciones del Congreso:

1. Dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes, de acuerdo con el Reglamento del Congreso y el de cada cámara.

2. Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores.

3. Aprobar el Presupuesto y la Cuenta General de la República.

4. Autorizar empréstitos, conforme a la Constitución.

5. Ejercer el derecho de amnistía.

6. Aprobar las leyes de demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo conforme al proceso legislativo ordinario.

7. Aprobar o modificar su reglamento.

8. Ejercer las demás atribuciones que le señala la Constitución y las que son propias de la función legislativa."

"**Artículo 102-A.** Son atribuciones del Senado:

1. Aprobar, modificar o rechazar las propuestas legislativas remitidas por la Cámara de Diputados.

2. Elegir al defensor del pueblo con el voto de los dos tercios del número legal de sus miembros y, de ser el caso, removerlo por falta grave con igual votación.

3. Designar al contralor general de la República y, de ser el caso, removerlo por falta grave.

4. Elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional con el voto de los dos tercios del número legal de sus miembros.

5. Elegir a tres directores del Banco Central de Reserva y ratificar la designación de su presidente con la mayoría absoluta del número legal de sus miembros y removerlos por falta grave con igual votación.

6. Ratificar al superintendente de banca, seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones.

7. Autorizar al presidente de la República para salir del país.

8. Prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República, siempre que no afecte, en forma alguna, la soberanía nacional.

9. Revisar los decretos de urgencia dictados por el presidente de la República durante el interregno parlamentario y proceder a modificación de acuerdo con su reglamento.

10. Ejercer control sobre decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados y los decretos de régimen de excepción.

11. Aprobar los tratados señalados en el artículo 56 antes de su ratificación por el presidente de la República.

12. Ejercer las demás atribuciones que le señala la Constitución y las que son propias de su función."**(*)**

(*) Artículo incorporado por el Artículo 2 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ.

"Artículo 102-B. Son atribuciones de la Cámara de Diputados:

1. Aprobar las propuestas normativas a ser remitidas al Senado, conforme a su reglamento.

2. Interpelar y censurar a los ministros de Estado.

3. Otorgar o rehusar la confianza planteada por iniciativa ministerial.

4. Conformar comisiones investigadoras con la finalidad de iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público.

5. Ejercer las demás atribuciones que le señala la Constitución y las que son propias de su función".**(*)**

(*) Artículo incorporado por el Artículo 2 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ.

CAPITULO II

DE LA FUNCION LEGISLATIVA

Leyes especiales, irretroactividad, derogación y abuso del derecho

Artículo 103.- *Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de la diferencia de personas.*

Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivos, salvo en materia penal, cuando favorece al reo.

La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad.

*La Constitución no ampara el abuso del derecho.***(*)**

(*) Artículo sustituido por el Artículo 2 de la Ley N° 28389, publicada el 17 noviembre 2004, cuyo texto es el siguiente:

Leyes especiales, irretroactividad, derogación y abuso del derecho

Artículo 103.- " Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad.

La Constitución no ampara el abuso del derecho.**"**

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Delegación de facultades al Poder Ejecutivo

Artículo 104.- *El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante decretos legislativos, sobre la materia específica y por el plazo determinado establecidos en la ley autoritativa.***(*)**

(*) Párrafo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 104. El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante decretos legislativos, sobre materia específica y por el plazo determinado establecidos en la ley autoritativa."

No pueden delegarse las materias que son indelegables a la Comisión Permanente.

Los decretos legislativos están sometidos, en cuanto a su promulgación, publicación, vigencia y efectos, a las mismas normas que rigen para la ley.

El Presidente de la República da cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente de cada decreto legislativo.**(*)**

(*) Párrafo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"El presidente de la República da cuenta al Senado o a la Comisión Permanente, de cada decreto legislativo emitido, de acuerdo con el procedimiento establecido por el Reglamento del Senado."

CONCORDANCIA NORMATIVA

Proyectos de Ley

Artículo 105.- *Ningún proyecto de ley puede sancionarse sin haber sido previamente aprobado por la respectiva Comisión dictaminadora, salvo excepción señalada en el Reglamento del Congreso. Tienen preferencia del Congreso los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia.***(*)**

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 105. Ningún proyecto de ley puede sancionarse sin haber sido previamente aprobado por las respectivas comisiones dictaminadoras, salvo excepción señalada en los reglamentos. Toda ley debe ser votada en su respectiva cámara. Tienen preferencia los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia.

Aprobada la propuesta de ley por la Cámara de Diputados, su presidente da cuenta en el plazo establecido en su reglamento, al presidente del Senado, el cual lo somete a revisión. Rechazado el proyecto de ley por la Cámara de Diputados, este se archiva.

Dentro del plazo establecido en su reglamento, el Senado aprueba o modifica la propuesta legislativa remitida por la Cámara de Diputados y remite la autógrafa de ley al presidente de la República para su promulgación.

Vencido el plazo para su revisión en el Senado, el presidente del Congreso remite al presidente de la República, la autógrafa de ley aprobada por la Cámara de Diputados.

Rechazada la propuesta por el Senado, esta se archiva."

Leyes Orgánicas

Artículo 106.- Mediante leyes orgánicas se regulan la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la Constitución, así como también las otras materias cuya regulación por ley orgánica está establecida en la Constitución.

Los proyectos de ley orgánica se tramitan como cualquiera otra ley. Para su aprobación o modificación, se requiere el voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso.**(*)**

(*) Párrafo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"Los proyectos de ley orgánica se tramitan como cualquiera otra ley. Para su aprobación o modificación, se requiere el voto de más de la mitad del número legal de miembros en ambas cámaras."

CAPITULO III

DE LA FORMACION Y PROMULGACION DE LAS LEYES

Iniciativa Legislativa

Artículo 107.- *El Presidente de la República y los congresistas tienen derecho de iniciativa en la formación de las leyes.*

*También tienen el mismo derecho en las materias que les son propias los otros poderes del Estado, las instituciones públicas autónomas, los municipios y los colegios profesionales. Asimismo lo tienen los ciudadanos que ejercen el derecho de iniciativa conforme a ley.***(*)**

(*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 28390, publicada el 17 noviembre 2004, cuyo texto es el siguiente:

Iniciativa Legislativa

"Artículo 107.- *El Presidente de la República y los Congresistas tienen derecho a iniciativa en la formación de leyes.***(*)**

(*) Párrafo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 107. El presidente de la República y los diputados tienen derecho a iniciativa en la formación de leyes."

También tienen el mismo derecho en las materias que les son propias los otros poderes del Estado, las instituciones públicas autónomas, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales y los colegios profesionales. Asimismo lo tienen los ciudadanos que ejercen el derecho de iniciativa conforme a ley.**"**

CONCORDANCIA NORMATIVA

Promulgación de las Leyes

Artículo 108.- La ley aprobada según lo previsto por la Constitución, se envía al Presidente de la República para su promulgación dentro de un plazo de quince días. En caso de no promulgación por el Presidente de la República, la promulga el Presidente del Congreso, o el de la Comisión Permanente, según corresponda.

Si el Presidente de la República tiene observaciones que hacer sobre el todo o una parte de la ley aprobada en el Congreso, las presenta a éste en el mencionado término de quince días.

*Reconsiderada la ley por el Congreso, su Presidente la promulga, con el voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso.***(*)**

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 108. La ley aprobada según lo previsto por la Constitución y en los reglamentos de cada cámara, se envía al presidente de la República para su promulgación dentro de un plazo de quince días. En caso de no promulgación por el presidente de la República, la promulga el presidente del Congreso.

Si el presidente de la República tiene observaciones que hacer sobre el todo o una parte de la ley aprobada en el Congreso, las presenta a éste en el mencionado término de quince días.

Reconsiderada la ley con el voto de la mitad más uno del número legal de miembros de cada cámara, el presidente del Congreso de la República la promulga.

Las leyes que derogan o modifican un decreto legislativo o un decreto de urgencia o dejan sin efecto un decreto supremo como consecuencia del control que ejerce el Senado son promulgadas directamente por el presidente del Congreso."

Vigencia y obligatoriedad de la Ley

Artículo 109.- La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte.

CONCORDANCIA NORMATIVA

CONCORDANCIAS CON EL TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAPITULO IV

PODER EJECUTIVO

CONCORDANCIA NORMATIVA

El Presidente de la República

Artículo 110.- El Presidente de la República es el Jefe del Estado y personifica a la Nación.

Para ser elegido Presidente de la República se requiere ser peruano por nacimiento, tener más de treinta y cinco años de edad al momento de la postulación y gozar del derecho de sufragio.

Elección del Presidente de la República

Artículo 111.- El Presidente de la República se elige por sufragio directo. Es elegido el candidato que obtiene más de la mitad de los votos. Los votos viciados o en blanco no se computan.

Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, se procede a una segunda elección, dentro de los treinta días siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales, entre los candidatos que han obtenido las dos más altas mayorías relativas.

Junto con el Presidente de la República son elegidos, de la misma manera, con los mismos requisitos y por igual término, dos vicepresidentes.

Duración del mandato presidencial. Reelección inmediata

Artículo 112.- *El mandato presidencial es de cinco años. El Presidente puede ser reelegido de inmediato para un período adicional. Transcurrido otro período constitucional, como mínimo, el ex presidente puede volver a postular, sujeto a las mismas condiciones.* **(1)(2)**

(1) De conformidad con el Artículo Único de la Ley Nº 26657 , publicada el 23 agosto 1996, dispone que se interprete de modo auténtico, que la reelección a que se refiere el presente artículo, está referida y condicionada a los mandatos presidenciales iniciados con posterioridad a la fecha de promulgación del referido texto constitucional. En consecuencia, interpretase auténticamente, que en el cómputo no se tienen en cuenta retroactivamente, los períodos presidenciales iniciados antes de la vigencia de la Constitución.

(2) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 27365 , publicada el 05 noviembre 2000, cuyo texto es el siguiente:

Duración del mandato presidencial

"Artículo 112.- *El mandato presidencial es de cinco años, no hay reelección inmediata. Transcurrido otro período constitucional, como mínimo, el ex presidente puede volver a postular, sujeto a las mismas condiciones.* **" (*)**

(*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 31280, publicada el 16 julio 2021, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 112. *El mandato presidencial es de cinco años, no hay reelección inmediata. Transcurrido otro periodo constitucional, como mínimo, el expresidente puede volver a postular, sujeto a las mismas condiciones.*

*Culminado el mandato presidencial, el expresidente de la República, o quien hubiese ocupado el cargo, permanece dentro del territorio nacional por el periodo mínimo de un año, salvo autorización de salida aprobada por el Congreso de la República, con más de la mitad del número legal de sus miembros, considerando las razones objetivas que hubiesen motivado la solicitud****".*** **(*)**

(*) De conformidad con el Resolutivo Nº 2 del Expediente Nº 00019-2021-PI/TC, 00021-2021-PI/TC, 00022-2021-PI/TC (acumulados), publicado el 26 noviembre 2021, la Ley N° 31280 fue DECLARADA INCONSTITUCIONAL. De acuerdo con el Informe N° 014-2022-JUS/DGDNCR-DDJCR, las modificaciones que dicha norma pretendía introducir en el presente artículo carecen de efectos jurídicos; por lo que, se conserva la redacción del presente artículo anterior a la emisión de la Ley N° 31280, que es la siguiente:

"Artículo 112.- El mandato presidencial es de cinco años, no hay reelección inmediata. Transcurrido otro período constitucional, como mínimo, el ex presidente puede volver a postular, sujeto a las mismas condiciones.**"**

Vacancia de la Presidencia de la República

Artículo 113.- La Presidencia de la República vaca por:

1. Muerte del Presidente de la República.

2.Su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso.

3. Aceptación de su renuncia por el Congreso.

4. Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado. Y

5. Destitución, tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución.

Suspensión del ejercicio de la Presidencia

Artículo 114.- El ejercicio de la Presidencia de la República se suspende por:

1. Incapacidad temporal del Presidente, declarada por el Congreso, o

2. Hallarse éste sometido a proceso judicial, conforme al artículo 117 de la Constitución.

Impedimento temporal o permanente del ejercicio de la Presidencia

Artículo 115.- Por impedimento temporal o permanente del Presidente de la República, asume sus funciones el Primer Vicepresidente. En defecto de éste, el Segundo Vicepresidente. Por impedimento de ambos, el Presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, el Presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones.

Cuando el Presidente de la República sale del territorio nacional, el Primer Vicepresidente se encarga del despacho. En su defecto, lo hace el Segundo Vicepresidente.**(*)**

(*) De conformidad con el Artículo Unico de la Ley Nº 27375, publicada el 05 diciembre 2000, se interpreta que el mandato conferido por el presente artículo al Presidente del Congreso de la República para que asuma las funciones de Presidente de la República por impedimento permanente de este último y de los vicepresidentes no implica la vacancia de su cargo de Presidente del Congreso ni de su condición de Congresista de la República.

Asunción del cargo presidencial

Artículo 116.- El Presidente de la República presta juramento de ley y asume el cargo, ante el Congreso, el 28 de julio del año en que se realiza la elección.

Excepción a la inmunidad presidencial

Artículo 117.- *El Presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la Patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.***(*)**

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 117. El presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la Patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver la Cámara de Diputados, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir la reunión o funcionamiento de cualquiera de las cámaras del Congreso, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral."

Atribuciones del Presidente de la República

Artículo 118.- Corresponde al Presidente de la República:

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales.

2. Representar al Estado, dentro y fuera de la República.

3. Dirigir la política general del Gobierno.

4. Velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República.

5. Convocar a elecciones para Presidente de la República y para representantes a Congreso, así como para alcaldes y regidores y demás funcionarios que señala la ley.

6. Convocar al Congreso a legislatura extraordinaria; y firmar, en ese caso, el decreto de convocatoria.

7. Dirigir mensajes al Congreso en cualquier época y obligatoriamente, en forma personal y por escrito, al instalarse la primera legislatura ordinaria anual. Los mensajes anuales contienen la exposición detallada de la situación de la República y las mejoras y reformas que el Presidente juzgue necesarias y

convenientes para su consideración por el Congreso. Los mensajes del Presidente de la República, salvo el primero de ellos, son aprobados por el Consejo de Ministros.

8. Ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas; y, dentro de tales límites, dictar decretos y resoluciones.

9. Cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales.

10. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones.

11. Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales; y celebrar y ratificar tratados.

12. Nombrar embajadores y ministros plenipotenciarios, con aprobación del Consejo de Ministros, con cargo de dar cuenta al Congreso.**(*)**

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"12. Nombrar embajadores y ministros plenipotenciarios, con aprobación del Consejo de Ministros, con cargo de dar cuenta al Congreso de la República."

13. Recibir a los agentes diplomáticos extranjeros, y autorizar a los cónsules el ejercicio de sus funciones.

14. Presidir el Sistema de Defensa Nacional; y organizar, distribuir y disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

15. Adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República, de la integridad del territorio y de la soberanía del Estado.

16. Declarar la guerra y firmar la paz, con autorización del Congreso.

17. Administrar la hacienda pública.

18. Negociar los empréstitos.

*19. Dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso. El Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia.***(*)**

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"19. Dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Senado, el cual puede modificarlos o derogarlos siguiendo el procedimiento establecido en su reglamento."

20. Regular las tarifas arancelarias.

21. Conceder indultos y conmutar penas. Ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria.

CONCORDANCIA NORMATIVA

22. Conferir condecoraciones en nombre de la Nación, con acuerdo del Consejo de Ministros.

23. Autorizar a los peruanos para servir en un ejército extranjero. Y

24. Ejercer las demás funciones de gobierno y administración que la Constitución y las leyes le encomiendan.

CONCORDANCIA NORMATIVA

CAPITULO V

DEL CONSEJO DE MINISTROS

Dirección y gestión de los Servicios Públicos

Artículo 119.- La dirección y la gestión de los servicios públicos están confiadas al Consejo de Ministros; y a cada ministro en los asuntos que competen a la cartera a su cargo.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Refrendación Ministerial

Artículo 120.- Son nulos los actos del Presidente de la República que carecen de refrendación ministerial.

Consejo de Ministros

Artículo 121.- Los ministros, reunidos, forman el Consejo de Ministros. La ley determina su organización y funciones.

El Consejo de Ministros tiene su Presidente. Corresponde al Presidente de la República presidir el Consejo de Ministros cuando lo convoca o cuando asiste a sus sesiones.

Nombramiento y remoción del Presidente del Consejo de Ministros y demás Ministros

Artículo 122.- El Presidente de la República nombra y remueve al Presidente del Consejo. Nombra y remueve a los demás ministros, a propuesta y con acuerdo, respectivamente, del Presidente del Consejo.

Atribuciones del Presidente del Consejo de Ministros y demás Ministros

Artículo 123.- Al Presidente del Consejo de Ministros, quien puede ser ministro sin cartera, le corresponde:

1. Ser, después del Presidente de la República, el portavoz autorizado del gobierno.

2. Coordinar las funciones de los demás ministros.

3. Refrendar los decretos legislativos, los decretos de urgencia y los demás decretos y resoluciones que señalan la Constitución y la ley.

Requisitos para ser Ministro de Estado

Artículo 124.- Para ser Ministro de Estado, se requiere ser peruano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y haber cumplido veinticinco años de edad. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional pueden ser ministros.

Atribuciones del Consejo de Ministros

Artículo 125.- Son atribuciones del Consejo de Ministros:

1. Aprobar los proyectos de ley que el Presidente de la República somete al Congreso.

2. Aprobar los decretos legislativos y los decretos de urgencia que dicta el Presidente de la República, así como los proyectos de ley y los decretos y resoluciones que dispone la ley.

3. Deliberar sobre asuntos de interés público. Y

4. Las demás que le otorgan la Constitución y la ley.

Acuerdos del Consejo de Ministros

Artículo 126.- Todo acuerdo del Consejo de Ministros requiere el voto aprobatorio de la mayoría de sus miembros, y consta en acta.

Los ministros no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa.

Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas.

Encargo de la Función Ministerial

Artículo 127.- No hay ministros interinos. El Presidente de la República puede encomendar a un ministro que, con retención de su cartera, se encargue de otra por impedimento del que la sirve, sin que este encargo pueda prolongarse por más de treinta días ni trasmitirse a otros ministros.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Responsabilidad de los Ministros

Artículo 128.- Los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrendan.

Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el Presidente de la República o que se acuerden en Consejo, aunque salven su voto, a no ser que renuncien inmediatamente.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Concurrencia de Ministros al Congreso

Artículo 129.- *El Consejo de Ministros en pleno o los ministros por separado pueden concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates con las mismas prerrogativas que los parlamentarios, salvo la de votar si no son congresistas*.**(*)**

(*) Párrafo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 129. El Consejo de Ministros en pleno o los ministros por separado pueden concurrir a las sesiones de cualquiera de las cámaras del Congreso de la República y participar en sus debates, de acuerdo con lo que establecen los reglamentos respectivos."

Concurren también cuando son invitados para informar.

El Presidente del Consejo o uno, por lo menos, de los ministros concurre periódicamente a las sesiones plenarias del Congreso para la estación de preguntas.**(*)**

(*) Párrafo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"El presidente del Consejo o uno, por lo menos, de los ministros, concurre periódicamente a las sesiones plenarias de la Cámara de Diputados para la estación de preguntas."

CAPITULO VI

DE LAS RELACIONES CON EL PODER LEGISLATIVO

Exposición de la Política General del Gobierno. Cuestión de Confianza

Artículo 130.- Dentro de los treinta días de haber asumido sus funciones, el Presidente del Consejo concurre al Congreso, en compañía de los demás ministros, para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Plantea al efecto cuestión de confianza.

Si el Congreso no está reunido, el Presidente de la República convoca a legislatura extraordinaria.**(*)**

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 130. Dentro de los treinta días de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo concurre a la Cámara de Diputados, en compañía de los demás ministros, para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Esta exposición no da lugar al planteamiento de cuestión de confianza.

Si la Cámara de Diputados no está reunida, el presidente de la República convoca a legislatura extraordinaria."

Interpelación a los Ministros

Artículo 131.- Es obligatoria la concurrencia del Consejo de Ministros, o de cualquiera de los ministros, cuando el Congreso los llama para interpelarlos.

La interpelación se formula por escrito. Debe ser presentada por no menos del quince por ciento del número legal de congresistas. Para su admisión, se requiere el voto del tercio del número de representantes hábiles; la votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión.

El Congreso señala día y hora para que los ministros contesten la interpelación. Esta no puede realizarse ni votarse antes del tercer día de su admisión ni después del décimo.**(*)**

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 131. Es obligatoria la concurrencia del Consejo de Ministros, o de cualquiera de los ministros, cuando la Cámara de Diputados los llama para interpelarlos.

La interpelación se formula por escrito. Debe ser presentada por no menos del quince por ciento del número legal de diputados. Para su admisión, se requiere el voto del tercio del número de diputados hábiles; la votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión.

La Cámara de Diputados señala día y hora para que los ministros contesten la interpelación. Esta no puede realizarse ni votarse antes del tercer día de su admisión ni después del décimo."

Voto de censura o rechazo de la cuestión de confianza

Artículo 132.- *El Congreso hace efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros, o de los ministros por separado, mediante el voto de censura o el rechazo de la cuestión de confianza. Esta última sólo se plantea por iniciativa ministerial*.**(*)**

(*) Párrafo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 132. La Cámara de Diputados hace efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros, o de los ministros por separado, mediante el voto de censura o el rechazo de la cuestión de confianza. Esta última sólo se plantea por iniciativa ministerial."

Toda moción de censura contra el Consejo de Ministros, o contra cualquiera de los ministros, debe ser presentada por no menos del veinticinco por ciento del número legal de congresistas. Se debate y vota entre el cuarto y el décimo día natural después de su presentación. Su aprobación requiere del voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso.**(*)**

(*) Párrafo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"Toda moción de censura contra el Consejo de Ministros, o contra cualquiera de los ministros, debe ser presentada por no menos del veinticinco por ciento del número legal de miembros de la Cámara de Diputados. Se debate y vota entre el cuarto y décimo día natural después de su presentación. Su aprobación requiere del voto de más de la mitad del número legal de sus miembros."

El Consejo de Ministros, o el ministro censurado, debe renunciar.

El Presidente de la República acepta la dimisión dentro de las setenta y dos horas siguientes.

La desaprobación de una iniciativa ministerial no obliga al ministro a dimitir, salvo que haya hecho cuestión de confianza de la aprobación. **(*)**

(*) De conformidad con el Artículo Único de la Ley N° 31355, publicada el 21 octubre 2021, la facultad que tiene un ministro y la del presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo, de plantear una cuestión de confianza conforme al último párrafo del presente artículo, está referida a materias de competencia del Poder Ejecutivo relacionadas directamente a la concreción de su política general de gobierno, no encontrándose, entre ellas, las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República o de otros organismos constitucionalmente autónomos. La cuestión de confianza es aprobada o rehusada luego de concluido el debate y luego de realizada la votación conforme al Reglamento del Congreso. El resultado de la votación es comunicado expresamente al Poder Ejecutivo, mediante oficio, para que surta efecto. Solo el Congreso de la República puede interpretar el sentido de su decisión.

Crisis total del gabinete

Artículo 133.- *El Presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia o es removido por el Presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete.* **(*)(**)**

(*) De conformidad con el Artículo Único de la Ley N° 31355, publicada el 21 octubre 2021, la facultad que tiene un ministro y la del presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo, de plantear una cuestión de confianza conforme al presente artículo, está referida a materias de competencia del Poder Ejecutivo relacionadas directamente a la concreción de su política general de gobierno, no encontrándose, entre ellas, las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República o de otros organismos constitucionalmente autónomos.

(**) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 133. El presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante la Cámara de Diputados una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia o es removido por el presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete."

Disolución del Congreso

Artículo 134.- El Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros.

El decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. Dichas elecciones se realizan dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente.

No puede disolverse el Congreso en el último año de su mandato. Disuelto el Congreso, se mantiene en funciones la Comisión Permanente, la cual no puede ser disuelta.

No hay otras formas de revocatoria del mandato parlamentario.

Bajo estado de sitio, el Congreso no puede ser disuelto.**(*)**

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 134. El presidente de la República está facultado para disolver la Cámara de Diputados si ésta ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros.

El decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para una nueva Cámara de Diputados. Dichas elecciones se realizan dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente.

La Cámara de Diputados extraordinariamente así elegida sustituye a la anterior y completa el período constitucional de la Cámara de Diputados disuelta.

No puede disolverse la Cámara de Diputados en el último año de su mandato. Disuelta la cámara, se mantiene en funciones el Senado, el cual no puede ser disuelto.

No hay otras formas de revocatoria del mandato parlamentario. Bajo estado de sitio, la Cámara de Diputados no puede ser disuelta."

CONCORDANCIAS: D.S.N° 165-2019-PCM (Decreto Supremo que disuelve el Congreso de la República y convoca a elecciones para un nuevo Congreso)

Instalación del nuevo Congreso

Artículo 135.- *Reunido el nuevo Congreso, puede censurar al Consejo de Ministros, o negarle la cuestión de confianza, después de que el Presidente del Consejo haya expuesto ante el Congreso los actos del Poder Ejecutivo durante el interregno parlamentario.*

En ese interregno, el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia, de los que da cuenta a la Comisión Permanente para que los examine y los eleve al Congreso, una vez que éste se instale.**(*)**

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 135. Reunida la nueva Cámara de Diputados, puede censurar al Consejo de Ministros después de que el presidente del Consejo de Ministros haya expuesto ante dicha cámara los actos del Poder Ejecutivo durante el interregno parlamentario.

En ese interregno, el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia, los que necesariamente están vinculados al normal funcionamiento del Estado o las materias propias de la

política general del Gobierno, de los que da cuenta al Senado para que los revise conforme a lo dispuesto en el inciso 9 del artículo 102-A."

Restitución de facultades del Congreso disuelto

Artículo 136.- *Si las elecciones no se efectúan dentro del plazo señalado, el Congreso disuelto se reúne de pleno derecho, recobra sus facultades, y destituye al Consejo de Ministros. Ninguno de los miembros de éste puede ser nombrado nuevamente ministro durante el resto del período presidencial.*

*El Congreso extraordinariamente así elegido sustituye al anterior, incluida la Comisión Permanente, y completa el período constitucional del Congreso disuelto.***(*)**

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"**Artículo 136.** Si las elecciones no se efectúan dentro del plazo señalado, la Cámara de Diputados disuelta se reúne de pleno derecho, recobra sus facultades, y destituye al Consejo de Ministros. Ninguno de los miembros de éste puede ser nombrado nuevamente ministro durante el resto del período presidencial."

CAPITULO VII

REGIMEN DE EXCEPCION

Estados de excepción. Estado de Emergencia y Estado de Sitio

Artículo 137.- *El Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar, por plazo determinado, en todo el territorio nacional, o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de excepción que en este artículo se contemplan:*

1. Estado de emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación. En esta eventualidad, puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado f del mismo artículo. En ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie.

El plazo del estado de emergencia no excede de sesenta días. Su prórroga requiere nuevo decreto. En estado de emergencia las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el Presidente de la República.

*2. Estado de sitio, en caso de invasión, guerra exterior, guerra civil, o peligro inminente de que se produzcan, con mención de los derechos fundamentales cuyo ejercicio no se restringe o suspende. El plazo correspondiente no excede de cuarenta y cinco días. Al decretarse el estado de sitio, el Congreso se reúne de pleno derecho. La prórroga requiere aprobación del Congreso.***(*)**

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"**Artículo 137.** El presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar, por plazo determinado, en todo el territorio nacional, o en parte de él, y dando cuenta al Senado o a la Comisión Permanente para su control. Los estados de excepción que en este artículo se contemplan, son:

1. Estado de emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación. En esta eventualidad, puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado f del mismo artículo. En ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie.

El plazo del estado de emergencia no excede de sesenta días. Su prórroga requiere aprobación del Senado. En estado de emergencia las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el presidente de la República.

2. Estado de sitio, en caso de invasión, guerra exterior, guerra civil, o peligro inminente de que se produzcan, con mención de los derechos fundamentales cuyo ejercicio no se restringe o suspende. El plazo correspondiente no excede de cuarenta y cinco días. Al decretarse el estado de sitio, ambas cámaras se reúnen de pleno derecho; el estado de sitio decretado no afecta el funcionamiento del Congreso. La prórroga requiere aprobación del Senado."

CONCORDANCIA NORMATIVA

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CAPITULO VIII

PODER JUDICIAL

Administración de Justicia. Control difuso

Artículo 138.- La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes.

En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior.

CONCORDANCIA NORMATIVA

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Principios de la Administración de Justicia

Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:

1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional.

No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral.

No hay proceso judicial por comisión o delegación.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.

Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno.**(*)**

(*) Párrafo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación de la Cámara de Diputados, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno."

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.

Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

4. La publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley.

Los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos, y por los delitos cometidos por medio de la prensa y los que se refieren a derechos fundamentales garantizados por la Constitución, son siempre públicos.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.

CONCORDANCIA NORMATIVA

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

6. La pluralidad de la instancia.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

7. La indemnización, en la forma que determine la ley, por los errores judiciales en los procesos penales y por las detenciones arbitrarias, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar.

CONCORDANCIA NORMATIVA

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

8. El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley.

En tal caso, deben aplicarse los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

9. El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restrinjan derechos.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

10. El principio de no ser penado sin proceso judicial.

11. La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes penales.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

12. El principio de no ser condenado en ausencia.

13. La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

14. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

15. El principio de que toda persona debe ser informada, inmediatamente y por escrito, de las causas o razones de su detención.

16. El principio de la gratuidad de la administración de justicia y de la defensa gratuita para las personas de escasos recursos; y, para todos, en los casos que la ley señala.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

17. La participación popular en el nombramiento y en la revocación de magistrados, conforme a ley.

18. La obligación del Poder Ejecutivo de prestar la colaboración que en los procesos le sea requerida.

19. La prohibición de ejercer función judicial por quien no ha sido nombrado en la forma prevista por la Constitución o la ley. Los órganos jurisdiccionales no pueden darle posesión del cargo, bajo responsabilidad.

20. El principio del derecho de toda persona de formular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias judiciales, con las limitaciones de ley.

21. El derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos adecuados.

22. El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONCORDANCIAS: **D.LEG.N° 1343 (Decreto Legislativo para la promoción e implementación de cárceles productivas)**

Pena de muerte

Artículo 140.- La pena de muerte sólo puede aplicarse por el delito de traición a la Patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada.

Casación

Artículo 141.- Corresponde a la Corte Suprema fallar en casación, o en última instancia, cuando la acción se inicia en una Corte Superior o ante la propia Corte Suprema conforme a ley. Asimismo, conoce en casación las resoluciones del Fuero Militar, con las limitaciones que establece el artículo 173.

CONCORDANCIA NORMATIVA

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Resoluciones no revisables por el Poder Judicial

Artículo 142.- *No son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral, ni las del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de evaluación y ratificación de jueces*.**(*)**

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales (*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"**Artículo 142.** No son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral, ni las de la Junta Nacional de Justicia en materia de evaluación y ratificación de jueces."

Organos Jurisdiccionales

Artículo 143.- El Poder Judicial está integrado por órganos jurisdiccionales que administran justicia en nombre de la Nación, y por órganos que ejercen su gobierno y administración.

Los órganos jurisdiccionales son: la Corte Suprema de Justicia y las demás cortes y juzgados que determine su ley orgánica.

Presidencia del Poder Judicial. Sala Plena

Artículo 144.- El Presidente de la Corte Suprema lo es también del Poder Judicial. La Sala Plena de la Corte Suprema es el órgano máximo de deliberación del Poder Judicial.

Presupuesto del Poder Judicial

Artículo 145.- El Poder Judicial presenta su proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo y lo sustenta ante el Congreso.

Exclusividad de la Función Jurisdiccional

Artículo 146.- La función jurisdiccional es incompatible con cualquiera otra actividad pública o privada, con excepción de la docencia universitaria fuera del horario de trabajo.

Los jueces sólo perciben las remuneraciones que les asigna el Presupuesto y las provenientes de la enseñanza o de otras tareas expresamente previstas por la ley.

El Estado garantiza a los magistrados judiciales:

1. Su independencia. Sólo están sometidos a la Constitución y la ley.

2. La inamovilidad en sus cargos. No pueden ser trasladados sin su consentimiento.

3. Su permanencia en el servicio, mientras observen conducta e idoneidad propias de su función.Y

4. Una remuneración que les asegure un nivel de vida digno de su misión y jerarquía.

Requisitos para ser Magistrado de la Corte Suprema

Artículo 147.- Para ser Magistrado de la Corte Suprema se requiere:

1. Ser peruano de nacimiento;

2. Ser ciudadano en ejercicio;

3. Ser mayor de cuarenta y cinco años;

4. Haber sido magistrado de la Corte Superior o Fiscal Superior durante diez años, o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica durante quince años.

Acción contencioso-administrativa

Artículo 148.- Las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso-administrativa.

CONCORDANCIA NORMATIVA

CONCORDANCIAS CON EL TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Ejercicio de la función jurisdiccional por las comunidades campesinas y nativas

Artículo 149.- Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial.

CONCORDANCIA NORMATIVA

CAPITULO IX

DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA(*)(**)

(*) De conformidad con la Única Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30904, publicada el 10 enero 2019, se modifica en todas las disposiciones correspondientes del ordenamiento jurídico nacional la denominación de "Consejo Nacional de la Magistratura" por el de "Junta Nacional de Justicia".

(**) Denominación modificada por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA"

Consejo Nacional de la Magistratura

Artículo 150.- *El Consejo Nacional de la Magistratura se encarga de la selección y el nombramiento de los jueces y fiscales, salvo cuando éstos provengan de elección popular.*

El Consejo Nacional de la Magistratura es independiente y se rige por su Ley Orgánica. **(*)**

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"**Artículo 150.** La Junta Nacional de Justicia se encarga de la selección y el nombramiento de los jueces y fiscales, salvo cuando éstos provengan de elección popular.

La Junta Nacional de Justicia es independiente y se rige por su Ley Orgánica."

CONCORDANCIA NORMATIVA

Academia de la Magistratura

Artículo 151.- La Academia de la Magistratura, que forma parte del Poder Judicial, se encarga de la formación y capacitación de jueces y fiscales en todos sus niveles, para los efectos de su selección.

Es requisito para el ascenso la aprobación de los estudios especiales que requiera dicha Academia.

CONCORDANCIA NORMATIVA

Jueces de Paz y de Primera Instancia

Artículo 152.- Los Jueces de Paz provienen de elección popular.

Dicha elección, sus requisitos, el desempeño jurisdiccional, la capacitación y la duración en sus cargos son normados por ley.

La ley puede establecer la elección de los jueces de primera instancia y determinar los mecanismos pertinentes.**(*)**

(*) De conformidad con el Artículo Primero de la Resolución Administrativa Nº 102-2001-CE-PJ, publicada el 08 septiembre 2001, se establece que, en tanto se expida el dispositivo legal que desarrolle el mandato previsto en el presente artículo, la designación de jueces de paz, en los casos de vencimiento de períodos para los que hubieren sido nombrados, se ajustará a lo previsto en el Artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

CONCORDANCIA NORMATIVA

Prohibición a Jueces y Fiscales

Artículo 153.- Los jueces y fiscales están prohibidos de participar en política, de sindicarse y de declararse en huelga.

Atribuciones del Consejo Nacional de la Magistratura

Artículo 154.- *Son funciones del Consejo Nacional de la Magistratura:*

1. Nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles. Dichos nombramientos requieren el voto conforme de los dos tercios del número legal de sus miembros.

2. Ratificar a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años. Los no ratificados no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público. El proceso de ratificación es independiente de las medidas disciplinarias.

CONCORDANCIA NORMATIVA

3. Aplicar la sanción de destitución a los Vocales de la Corte Suprema y Fiscales Supremos y, a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las instancias. La resolución final, motivada y con previa audiencia del interesado, es inimpugnable.

4. Extender a los jueces y fiscales el título oficial que los acredita.**(*)**

(*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 30904, publicada el 10 enero 2019**, cuyo texto es el siguiente:**

Atribuciones de la Junta Nacional de Justicia

“ Artículo 154.- Son funciones de la Junta Nacional de Justicia:

1. Nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles. Dichos nombramientos requieren el voto público y motivado conforme de los dos tercios del número legal de sus miembros.

CONCORDANCIAS: R.N° 046-2021-JNJ (Aprueban el Reglamento de Concursos para la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales- Ascenso, el cual forma parte de la presente resolución.)

R.N° 047-2021-JNJ (Aprueban el Reglamento de Concursos para la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales - Acceso Abierto)

R.N° 140-2021-JNJ, Art. Segundo (Reglamento de Concursos para la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales - Ascenso)

2. Ratificar, con voto público y motivado, a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años; y ejecutar conjuntamente con la Academia de la Magistratura la evaluación parcial de desempeño de los jueces y fiscales de todos los niveles cada tres años seis meses. Los no ratificados o destituidos no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público.

3. Aplicar la sanción de destitución a los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos; y, de oficio o a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las instancias. En el caso de los jueces supremos y fiscales supremos también será posible la aplicación de amonestación o suspensión de hasta ciento veinte (120) días calendario, aplicando criterios de razonabilidad y proporcionalidad. La resolución final debe ser motivada y con previa audiencia del interesado. Tiene naturaleza de inimpugnable.

CONCORDANCIAS: **R.N° 008-2020-JNJ (Aprueban el Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia)**

4. Registrar, custodiar, mantener actualizado y publicar el Registro de Sanciones Disciplinarias de Jueces y Fiscales.

5. Extender a los jueces y fiscales el título oficial que los acredita.

CONCORDANCIAS: **R.N° 034-2020-JNJ (Aprueban el Reglamento de Expedición y Cancelación de Títulos de Jueces, Juezas y Fiscales)**

6. Presentar un informe anual al Pleno del Congreso.**"**

CONCORDANCIA NORMATIVA

Miembros del Consejo Nacional de la Magistratura

Artículo 155.- *Son miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, conforme a la ley de la materia:*

1. Uno elegido por la Corte Suprema, en votación secreta en Sala Plena.

2. Uno elegido, en votación secreta, por la Junta de Fiscales Supremos.

3. Uno elegido por los miembros de los Colegios de Abogados del país, en votación secreta.

4. Dos elegidos, en votación secreta, por los miembros de los demás Colegios Profesionales del país, conforme a ley.

5. Uno elegido en votación secreta, por los rectores de las universidades nacionales.

6. Uno elegido, en votación secreta, por los rectores de las universidades particulares.

El número de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura puede ser ampliado por éste a nueve, con dos miembros adicionales elegidos en votación secreta por el mismo Consejo, entre sendas listas propuestas por las instituciones representativas del sector laboral y del empresarial.

Los miembros titulares del Consejo Nacional de la Magistratura son elegidos, conjuntamente con los suplentes, por un período de cinco años.**(*)**

(*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 30904, publicada el 10 enero 2019, cuyo texto es el siguiente:

Miembros de la Junta Nacional de Justicia

" Artículo 155.- La Junta Nacional de Justicia está conformada por siete miembros titulares seleccionados mediante concurso público de méritos, por un período de cinco años. Está prohibida la reelección. Los suplentes son convocados por estricto orden de mérito obtenido en el concurso.

El concurso público de méritos está a cargo de una Comisión Especial, conformada por:

1) El Defensor del Pueblo, quien la preside;

2) El Presidente del Poder Judicial;

3) El Fiscal de la Nación;

4) El Presidente del Tribunal Constitucional;

5) El Contralor General de la República;

6) Un rector elegido en votación por los rectores de las universidades públicas licenciadas con más de cincuenta años de antigüedad; y,

7) Un rector elegido en votación por los rectores de las universidades privadas licenciadas con más de cincuenta años de antigüedad.

La Comisión Especial debe instalarse, a convocatoria del Defensor del Pueblo, seis meses antes del vencimiento del mandato de los miembros de la Junta Nacional de Justicia y cesa con la juramentación de los miembros elegidos.

La selección de los miembros es realizada a través de un procedimiento de acuerdo a ley, para lo cual, la Comisión Especial cuenta con el apoyo de una Secretaría Técnica Especializada. El procedimiento brinda las garantías de probidad, imparcialidad, publicidad y transparencia.**"**

CONCORDANCIAS: **R.N° 002-2019-CE (Aprueban el Reglamento Interno de la Comisión Especial a cargo del concurso público de méritos para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia)**

R.N° 003-2019-CE (Bases del Concurso Público de Méritos para el cargo de miembro de la Junta Nacional de Justicia)

R.N° 017-2019-CE (Bases de la segunda convocatoria del Concurso Público de Méritos para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia)

R.N° 002-2024-CE (Bases del concurso público de méritos para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia)

Requisitos para ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura

Artículo 156.- *Para ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura se requieren los mismos requisitos que para ser Vocal de la Corte Suprema, salvo lo previsto en el inciso 4 del artículo 147. El*

*miembro del Consejo Nacional de la Magistratura goza de los mismos beneficios y derechos y está sujeto a las mismas obligaciones e incompatibilidades.***(*)**

(*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 30904, publicada el 10 enero 2019, cuyo texto es el siguiente:

Requisitos para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia

" Artículo 156.- Para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia se requiere:

1. Ser peruano de nacimiento.

2. Ser ciudadano en ejercicio.

3. Ser mayor de cuarenta y cinco (45) años, y menor de setenta y cinco (75) años.

4. Ser abogado:

a. Con experiencia profesional no menor de veinticinco (25) años; o,

b. Haber ejercido la cátedra universitaria por no menos de veinticinco (25) años; o,

c. Haber ejercido la labor de investigador en materia jurídica por lo menos durante quince (15) años.

5. No tener sentencia condenatoria firme por delito doloso.

6. Tener reconocida trayectoria profesional y solvencia e idoneidad moral.

Los miembros de la Junta Nacional de Justicia gozan de los mismos beneficios y derechos y están sujetos a las mismas obligaciones e incompatibilidades que los jueces supremos. Su función no debe incurrir en conflicto de intereses y es incompatible con cualquier otra actividad pública o privada fuera del horario de trabajo. Salvo la docencia universitaria**"** .

CONCORDANCIAS: **R.N° 002-2019-CE (Aprueban el Reglamento Interno de la Comisión Especial a cargo del concurso público de méritos para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia)**

R.N° 003-2019-CE (Bases del Concurso Público de Méritos para el cargo de miembro de la Junta Nacional de Justicia)

R.N° 004-2019-CE (Establecen disposiciones para la presentación de documentos en físico de postulantes inscritos en línea, y para la subsanación de omisión)

R.N° 017-2019-CE (Bases de la segunda convocatoria del Concurso Público de Méritos para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia)

Remoción de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura

Artículo 157.- *Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura pueden ser removidos por causa grave mediante acuerdo del Congreso adoptado con el voto conforme de los dos tercios del número legal de miembros.***(*)**

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 157. Los miembros de la Junta Nacional de Justicia pueden ser removidos por causa grave mediante acuerdo del Senado adoptado con el voto conforme de los dos tercios del número legal de sus miembros."

CAPITULO X

DEL MINISTERIO PUBLICO

Ministerio Público

Artículo 158.- El Ministerio Público es autónomo. El Fiscal de la Nación lo preside. Es elegido por la Junta de Fiscales Supremos. El cargo de Fiscal de la Nación dura tres años, y es prorrogable, por reelección, sólo por otros dos. Los miembros del Ministerio Público tienen los mismos derechos y prerrogativas y están sujetos a las mismas obligaciones que los del Poder Judicial en la categoría respectiva. Les afectan las mismas incompatibilidades. Su nombramiento está sujeto a requisitos y procedimientos idénticos a los de los miembros del Poder Judicial en su respectiva categoría.

CONCORDANCIA NORMATIVA

Atribuciones del Ministerio Público

Artículo 159.- Corresponde al Ministerio Público:

1. Promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

2. Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia.

3. Representar en los procesos judiciales a la sociedad.

4. Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función.

5. Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

6. Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos que la ley contempla.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

7. Ejercer iniciativa en la formación de las leyes; y dar cuenta al Congreso, o al Presidente de la República, de los vacíos o defectos de la legislación.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONCORDANCIAS : **R.N° 3182-2013-MP-FN (Aprueban Directiva Nº 002-2013-MP-FN "Actuación Fiscal en la Prisión Preventiva conforme al Código Procesal Penal del 2004, puesto en vigencia mediante Ley Nº 30076")**

Presupuesto del Ministerio Público

Artículo 160.- El proyecto de presupuesto del Ministerio Público se aprueba por la Junta de Fiscales Supremos. Se presenta ante el Poder Ejecutivo y se sustenta en esa instancia y en el Congreso.

CAPITULO XI

DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO

Defensoría del Pueblo

Artículo 161.- La Defensoría del Pueblo es autónoma. Los órganos públicos están obligados a colaborar con la Defensoría del Pueblo cuando ésta lo requiere.

Su estructura, en el ámbito nacional, se establece por ley orgánica.

El Defensor del Pueblo es elegido y removido por el Congreso con el voto de los dos tercios de su número legal. Goza de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas de los congresistas.**(*)**

(*) Párrafo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"El defensor del pueblo es elegido y removido por falta grave prevista en su ley orgánica por el Senado con el voto de los dos tercios del número legal de sus miembros. Goza de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas de los senadores y diputados."

Para ser elegido Defensor del Pueblo se requiere haber cumplido treinta y cinco años de edad y ser abogado.

El cargo dura cinco años y no está sujeto a mandato imperativo. Tiene las mismas incompatibilidades que los vocales supremos.**(*)**

(*) Párrafo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entra en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"El cargo dura cinco años y no está sujeto a mandato imperativo. Tiene las mismas incompatibilidades que los jueces supremos."

Atribuciones de la Defensoría del Pueblo

Artículo 162.- Corresponde a la Defensoría del Pueblo defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad; y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.

El Defensor del Pueblo presenta informe al Congreso una vez al año, y cada vez que éste lo solicita. Tiene iniciativa en la formación de las leyes. Puede proponer las medidas que faciliten el mejor cumplimiento de sus funciones.**(*)**

(*) Párrafo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entra en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"El defensor del pueblo presenta informe ante la Cámara de Diputados una vez al año, y cada vez que esta lo solicite. Tiene iniciativa en la formación de las leyes. Puede proponer las medidas que faciliten el mejor cumplimiento de sus funciones."

El proyecto de presupuesto de la Defensoría del Pueblo es presentado ante el Poder Ejecutivo y sustentado por su titular en esa instancia y en el Congreso.

CAPITULO XII

DE LA SEGURIDAD Y DE LA DEFENSA NACIONAL

CONCORDANCIA NORMATIVA

El Sistema de Defensa Nacional

Artículo 163.- El Estado garantiza la seguridad de la Nación mediante el Sistema de Defensa Nacional.

La Defensa Nacional es integral y permanente. Se desarrolla en los ámbitos interno y externo. Toda persona, natural o jurídica, está obligada a participar en la Defensa Nacional, de conformidad con la ley.

Dirección, preparación y ejercicio del Sistema de Defensa Nacional

Artículo 164.- La dirección, la preparación y el ejercicio de la Defensa Nacional se realizan a través de un sistema cuya organización y cuyas funciones determina la ley. El Presidente de la República dirige el Sistema de Defensa Nacional.

La ley determina los alcances y procedimientos de la movilización para los efectos de la defensa nacional.

Finalidad de las Fuerzas Armadas

Artículo 165.- Las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. Tienen como finalidad primordial garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. Asumen el control del orden interno de conformidad con el artículo 137 de la Constitución.

CONCORDANCIAS: **Acuerdo Nº 031-2023-MDR (Aprueban propuesta de Iniciativa legislativa sobre Proyecto de Ley que modifica el Artículo N° 165 de la Constitución Política del Perú y establece el apoyo de las Fuerzas Armadas para el resguardo permanente de las sedes de las Instituciones Municipales)**

Finalidad de la Policía Nacional

Artículo 166.- La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento

de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras.

CONCORDANCIAS: **D.LEG.N° 1267, Art. III (Función Policial)**

Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional

Artículo 167.- El Presidente de la República es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

Organización y funciones de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional

Artículo 168.- Las leyes y los reglamentos respectivos determinan la organización, las funciones, las especialidades, la preparación y el empleo; y norman la disciplina de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

Las Fuerzas Armadas organizan sus reservas y disponen de ellas según las necesidades de la Defensa Nacional, de acuerdo a ley.

CONCORDANCIA NORMATIVA

Carácter no deliberante de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional

Artículo 169.- Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes. Están subordinadas al poder constitucional.

Requerimiento logístico de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional

Artículo 170.- La ley asigna los fondos destinados a satisfacer los requerimientos logísticos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Tales fondos deben ser dedicados exclusivamente a fines institucionales, bajo el control de la autoridad señalada por la ley.

Fuerzas Armadas, Policía Nacional y el desarrollo del país

Artículo 171.- Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional participan en el desarrollo económico y social del país, y en la defensa civil de acuerdo a ley.

Efectivos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Ascensos

Artículo 172.- El número de efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se fija anualmente por el Poder Ejecutivo. Los recursos correspondientes son aprobados en la Ley de Presupuesto.

Los ascensos se confieren de conformidad con la ley. El Presidente de la República otorga los ascensos de los generales y almirantes de las Fuerzas Armadas y de los generales de la Policía Nacional, según propuesta del instituto correspondiente.

CONCORDANCIA NORMATIVA

Competencia del Fuero Privativo Militar

Artículo 173.- En caso de delito de función, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional están sometidos al fuero respectivo y al Código de Justicia Militar. Las disposiciones de éste no son aplicables a los civiles, salvo en el caso de los delitos de traición a la patria y de terrorismo que la ley determina. La casación a que se refiere el artículo 141 sólo es aplicable cuando se imponga la pena de muerte.

Quienes infringen las normas del Servicio Militar Obligatorio están asimismo sometidos al Código de Justicia Militar.

CONCORDANCIA NORMATIVA
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Equivalencia de derechos de oficiales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional

Artículo 174.- Los grados y honores, las remuneraciones y las pensiones inherentes a la jerarquía de oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional son equivalentes. La ley establece las equivalencias correspondientes al personal militar o policial de carrera que no tiene grado o jerarquía de oficial.

En ambos casos, los derechos indicados sólo pueden retirarse a sus titulares por sentencia judicial.

Uso y posesión de armas de guerra

Artículo 175.- Sólo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pueden poseer y usar armas de guerra. Todas las que existen, así como las que se fabriquen o se introduzcan en el país pasan a ser propiedad del Estado sin proceso ni indemnización.

Se exceptúa la fabricación de armas de guerra por la industria privada en los casos que la ley señale.

La ley reglamenta la fabricación, el comercio, la posesión y el uso, por los particulares, de armas distintas de las de guerra.

CONCORDANCIA NORMATIVA

CAPITULO XIII

DEL SISTEMA ELECTORAL

Finalidad y funciones del Sistema Electoral

Artículo 176.- El sistema electoral tiene por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos; y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa.

Tiene por funciones básicas el planeamiento, la organización y la ejecución de los procesos electorales o de referéndum u otras consultas populares; el mantenimiento y la custodia de un registro único de identificación de las personas; y el registro de los actos que modifican el estado civil.

Conformación del Sistema Electoral

Artículo 177.- El sistema electoral está conformado por el Jurado Nacional de Elecciones; la Oficina Nacional de Procesos Electorales; y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Actúan con autonomía y mantienen entre sí relaciones de coordinación, de acuerdo con sus atribuciones.

CONCORDANCIA NORMATIVA

Atribuciones del Jurado Nacional de Elecciones

Artículo 178.- Compete al Jurado Nacional de Elecciones:

1. Fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio y de la realización de los procesos electorales, del referéndum y de otras consultas populares, así como también la elaboración de los padrones electorales.

2. Mantener y custodiar el registro de organizaciones políticas.

3. Velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas y demás disposiciones referidas a materia electoral.

CONCORDANCIAS: **Ley N° 30322 (Ley que crea la Ventanilla Única de Antecedentes para Uso Electoral)**

4. Administrar justicia en materia electoral.

5. Proclamar a los candidatos elegidos; el resultado del referéndum o el de otros tipos de consulta popular y expedir las credenciales correspondientes.

6. Las demás que la ley señala.

En materia electoral, el Jurado Nacional de Elecciones tiene iniciativa en la formación de las leyes.

Presenta al Poder Ejecutivo el proyecto de Presupuesto del Sistema Electoral que incluye por separado las partidas propuestas por cada entidad del sistema. Lo sustenta en esa instancia y ante el Congreso.

CONCORDANCIA NORMATIVA

Composición del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones

Artículo 179.- La máxima autoridad del Jurado Nacional de Elecciones es un Pleno compuesto por cinco miembros:

1. Uno elegido en votación secreta por la Corte Suprema entre sus magistrados jubilados o en actividad. En este segundo caso, se concede licencia al elegido. El representante de la Corte Suprema preside el Jurado Nacional de Elecciones.

2. Uno elegido en votación secreta por la Junta de Fiscales Supremos, entre los Fiscales Supremos jubilados o en actividad. En este segundo caso, se concede licencia al elegido.

3. Uno elegido en votación secreta por el Colegio de Abogados de Lima, entre sus miembros.

4. Uno elegido en votación secreta por los decanos de las Facultades de Derecho de las universidades públicas, entre sus ex decanos.

5. Uno elegido en votación secreta por los decanos de las Facultades de Derecho de las universidades privadas, entre sus ex decanos.

Miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Requisitos

Artículo 180.- Los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones no pueden ser menores de cuarenta y cinco años ni mayores de setenta. Son elegidos por un período de cuatro años. Pueden ser reelegidos. La ley establece la forma de renovación alternada cada dos años.

El cargo es remunerado y de tiempo completo. Es incompatible con cualquiera otra función pública, excepto la docencia a tiempo parcial.

No pueden ser miembros del Pleno del Jurado los candidatos a cargos de elección popular, ni los ciudadanos que desempeñan cargos directivos con carácter nacional en las organizaciones políticas, o que los han desempeñado en los cuatro años anteriores a su postulación.

Resoluciones del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones

Artículo 181.- El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de conciencia. Resuelve con arreglo a ley y a los principios generales de derecho. En materias electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva, y no son revisables. Contra ellas no procede recurso alguno.

Oficina Nacional de Procesos Electorales

Artículo 182.- El Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura por un período renovable de cuatro años. Puede ser removido por el propio Consejo por falta grave. Está afecto a las mismas incompatibilidades previstas para los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.

CONCORDANCIA NORMATIVA

Le corresponde organizar todos los procesos electorales, de referéndum y los de otros tipos de consulta popular, incluido su presupuesto, así como la elaboración y el diseño de la cédula de sufragio. Le corresponde asimismo la entrega de actas y demás material necesario para los escrutinios y la difusión de sus resultados. Brinda información permanente sobre el cómputo desde el inicio del escrutinio en las mesas de sufragio. Ejerce las demás funciones que la ley le señala.**(*)**

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 182. El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es nombrado por la Junta Nacional de Justicia por un período renovable de cuatro años. Puede ser removido por la propia Junta por falta grave. Está afecto a las mismas incompatibilidades previstas para los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.

Le corresponde organizar todos los procesos electorales, de referéndum y los de otros tipos de consulta popular, incluido su presupuesto, así como la elaboración y el diseño de la cédula de sufragio. Le corresponde asimismo la entrega de actas y demás material necesario para los escrutinios y la difusión de sus resultados. Brinda información permanente sobre el cómputo desde el inicio del escrutinio en las mesas de sufragio. Ejerce las demás funciones que la ley le señala."

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

Artículo 183.- El Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura por un período renovable de cuatro años. Puede ser removido por dicho Consejo por falta grave. Está afecto a las mismas incompatibilidades previstas para los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil tiene a su cargo la inscripción de los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones, y otros actos que modifican el estado civil. Emite las constancias correspondientes. Prepara y mantiene actualizado el padrón electoral. Proporciona al Jurado Nacional de Elecciones y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. Mantiene el registro de identificación de los ciudadanos y emite los documentos que acreditan su identidad.

Ejerce las demás funciones que la ley señala. **(*)**

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 183. El jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es nombrado por la Junta Nacional de Justicia por un período renovable de cuatro años. Puede ser removido por dicha Junta por falta grave. Está afecto a las mismas incompatibilidades previstas para los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil tiene a su cargo la inscripción de los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones, y otros actos que modifican el estado civil. Emite las constancias correspondientes. Prepara y mantiene actualizado el padrón electoral. Proporciona al Jurado Nacional de Elecciones y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. Mantiene el registro de identificación de los ciudadanos y emite los documentos que acreditan su identidad.

Ejerce las demás funciones que la ley señala."

CONCORDANCIA NORMATIVA

Nulidad de los procesos electorales

Artículo 184.- El Jurado Nacional de Elecciones declara la nulidad de un proceso electoral, de un referéndum o de otro tipo de consulta popular cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan los dos tercios del número de votos emitidos.

La ley puede establecer proporciones distintas para las elecciones municipales.

Escrutinio Público

Artículo 185.- El escrutinio de los votos en toda clase de elecciones, de referéndum o de otro tipo de consulta popular se realiza en acto público e ininterrumpido sobre la mesa de sufragio. Sólo es revisable en los casos de error material o de impugnación, los cuales se resuelven conforme a ley.

Orden y seguridad durante los comicios

Artículo 186.- La Oficina Nacional de Procesos Electorales dicta las instrucciones y disposiciones necesarias para el mantenimiento del orden y la protección de la libertad personal durante los comicios. Estas disposiciones son de cumplimiento obligatorio para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Elecciones pluripersonales

Artículo 187.- En las elecciones pluripersonales hay representación proporcional, conforme al sistema que establece la ley.

La ley contiene disposiciones especiales para facilitar el voto de los peruanos residentes en el extranjero.

(1) Hacer Click para ver el CAPÍTULO XIV - Sustituido por la Ley N° 27680.

(2) CAPÍTULO XIV VIGENTE de conformidad con el Artículo Único de la Ley Nº 27680, publicada el 07 marzo 2002, cuyo texto es el siguiente:

"CAPÍTULO XIV

DE LA DESCENTRALIZACIÓN

CONCORDANCIA NORMATIVA

Artículo 188.- La descentralización es una forma de organización democrática y constituye una política permanente de Estado, de carácter obligatorio, que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país. El proceso de descentralización se realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de competencias y transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales.

Los Poderes del Estado y los Organismos Autónomos así como el Presupuesto de la República se descentralizan de acuerdo a ley.

CONCORDANCIA NORMATIVA

Artículo 189.- El territorio de la República está integrado por regiones, departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se constituye y organiza el gobierno a nivel nacional, regional y local, en los términos que establece la Constitución y la ley, preservando la unidad e integridad del Estado y de la Nación.

El ámbito del nivel regional de gobierno son las regiones y departamentos. El ámbito del nivel local de gobierno son las provincias, distritos y los centros poblados.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Artículo 190.- Las regiones se crean sobre la base de áreas contiguas integradas histórica, cultural, administrativa y económicamente, conformando unidades geoeconómicas sostenibles.

El proceso de regionalización se inicia eligiendo gobiernos en los actuales departamentos y la Provincia Constitucional del Callao. Estos gobiernos son gobiernos regionales.

Mediante referéndum podrán integrarse dos o más circunscripciones departamentales contiguas para constituir una región, conforme a ley. Igual procedimiento siguen las provincias y distritos contiguos para cambiar de circunscripción regional.

La ley determina las competencias y facultades adicionales, así como incentivos especiales, de las regiones así integradas.

Mientras dure el proceso de integración, dos o más gobiernos regionales podrán crear mecanismos de coordinación entre sí. La ley determinará esos mecanismos.

CONCORDANCIA NORMATIVA
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Artículo 191.- *Los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Coordinan con las municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones.*

La estructura orgánica básica de estos gobiernos la conforman el Consejo Regional como órgano normativo y fiscalizador, el Presidente como órgano ejecutivo, y el Consejo de Coordinación Regional integrado por los alcaldes provinciales y por representantes de la sociedad civil, como órgano consultivo y de coordinación con las municipalidades, con las funciones y atribuciones que les señala la ley.

El Consejo Regional tendrá un mínimo de siete (7) miembros y un máximo de veinticinco (25), debiendo haber un mínimo de uno (1) por provincia y el resto, de acuerdo a ley, siguiendo un criterio de población electoral.

El Presidente es elegido conjuntamente con un vice-presidente, por sufragio directo por un período de cuatro (4) años, y puede ser reelegido. Los miembros del Consejo Regional son elegidos en la misma forma y por igual período. El mandato de dichas autoridades es revocable e irrenunciable, conforme a ley.

La ley establece porcentajes mínimos para hacer accesible la representación de género, comunidades nativas y pueblos originarios en los Consejos Regionales. Igual tratamiento se aplica para los Concejos Municipales.**(*)**

(*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 28607, publicada el 04 octubre 2005, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 191.- *Los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Coordinan con las municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones.*

La estructura orgánica básica de estos gobiernos la conforman el Consejo Regional como órgano normativo y fiscalizador, el Presidente como órgano ejecutivo, y el Consejo de Coordinación Regional integrado por los alcaldes provinciales y por representantes de la sociedad civil, como órgano consultivo y de coordinación con las municipalidades, con las funciones y atribuciones que les señala la ley. El Consejo Regional tendrá un mínimo de siete (7) miembros y un máximo de veinticinco (25), debiendo haber un mínimo de uno (1) por provincia y el resto, de acuerdo a ley, siguiendo un criterio de población electoral.

El Presidente es elegido conjuntamente con un vicepresidente, por sufragio directo por un período de cuatro (4) años, y puede ser reelegido. Los miembros del Consejo Regional son elegidos en la misma forma y por igual período. El mandato de dichas autoridades es revocable, conforme a ley, e

irrenunciable, con excepción de los casos previstos en la Constitución. Para postular a Presidente de la República, Vicepresidente, miembro del Parlamento Nacional o Alcalde; los Presidentes de los Gobiernos Regionales deben renunciar al cargo seis (6) meses antes de la elección respectiva.

La ley establece porcentajes mínimos para hacer accesible la representación de género, comunidades campesinas y nativas, y pueblos originarios en los Consejos Regionales. Igual tratamiento se aplica para los Concejos Municipales. **" (*)**

(*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 30305, publicada el 10 marzo 2015, cuyo texto es el siguiente:

" ARTÍCULO 191.- Los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Coordinan con las municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones.

La estructura orgánica básica de estos gobiernos la conforman el Consejo Regional, como órgano normativo y fiscalizador, el Gobernador Regional, como órgano ejecutivo, y el Consejo de Coordinación Regional integrado por los alcaldes provinciales y por representantes de la sociedad civil, como órgano consultivo y de coordinación con las municipalidades, con las funciones y atribuciones que les señala la ley. El Consejo Regional tendrá un mínimo de siete (7) miembros y un máximo de veinticinco (25), debiendo haber un mínimo de uno (1) por provincia y el resto, de acuerdo a ley, siguiendo un criterio de población electoral.

El Gobernador Regional es elegido conjuntamente con un Vicegobernador Regional, por sufragio directo por un período de cuatro (4) años. El mandato de dichas autoridades es revocable, conforme a ley. No hay reelección inmediata. Transcurrido otro período, como mínimo, los ex Gobernadores Regionales o ex Vicegobernadores Regionales pueden volver a postular, sujetos a las mismas condiciones. Los miembros del Consejo Regional son elegidos en la misma forma y por igual período. El mandato de dichas autoridades es irrenunciable, con excepción de los casos previstos en la Constitución.

Para postular a Presidente de la República, Vicepresidente, Congresista o Alcalde; los Gobernadores y Vicegobernadores Regionales deben renunciar al cargo seis (6) meses antes de la elección respectiva.**(*)**

(*) Párrafo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"Para postular a presidente de la República, vicepresidente, senador, diputado o alcalde; los gobernadores y vicegobernadores regionales deben renunciar al cargo seis meses antes de la elección respectiva."

La ley establece porcentajes mínimos para hacer accesible la representación de género, comunidades campesinas y nativas, y pueblos originarios en los Consejos Regionales. Igual tratamiento se aplica para los Concejos Municipales.

Los Gobernadores Regionales están obligados a concurrir al Congreso de la República cuando éste lo requiera de acuerdo a ley y al Reglamento del Congreso de la República, y bajo responsabilidad" .**(*)**

(*) Párrafo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"Los gobernadores regionales están obligados a concurrir a la Cámara de Diputados cuando esta lo requiera de acuerdo con la ley y el Reglamento de la Cámara de Diputados, y bajo responsabilidad."

CONCORDANCIAS: **R.N° 0286-2015-JNE (Establecen precisiones sobre plazos referidos a renuncias de autoridades y altos funcionarios que pretendan postular a los cargos de presidente y vicepresidente de la República, congresistas y representantes ante el Parlamento Andino, así como para solicitar licencia sin goce de haber para ser candidatos, en el caso de funcionarios y trabajadores del Estado)**

el Parlamento Andino, así como para solicitar licencia sin goce de haber para ser candidatos, en el caso de funcionarios y trabajadores del Estado)

Artículo 192.- Los gobiernos regionales promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo.

Son competentes para:

1. Aprobar su organización interna y su presupuesto.

2. Formular y aprobar el plan de desarrollo regional concertado con las municipalidades y la sociedad civil.

3. Administrar sus bienes y rentas.

4. Regular y otorgar las autorizaciones, licencias y derechos sobre los servicios de su responsabilidad.

5. Promover el desarrollo socioeconómico regional y ejecutar los planes y programas correspondientes.

6. Dictar las normas inherentes a la gestión regional.

7. Promover y regular actividades y/o servicios en materia de agricultura, pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, vialidad, comunicaciones, educación, salud y medio ambiente, conforme a ley.

8. Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura de alcance e impacto regional.

9. Presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su competencia.

10. Ejercer las demás atribuciones inherentes a su función, conforme a ley.

CONCORDANCIA NORMATIVA
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Artículo 193.- Son bienes y rentas de los gobiernos regionales:

1. Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad.

2. Las transferencias específicas que les asigne la Ley Anual de Presupuesto.

3. Los tributos creados por ley a su favor.

4. Los derechos económicos que generen por las privatizaciones, concesiones y servicios que otorguen, conforme a ley.

5. Los recursos asignados del Fondo de Compensación Regional, que tiene carácter redistributivo, conforme a ley.

CONCORDANCIAS: **Ley N° 31069, Art. 3 (Constitución del Fondo de Compensación Regional (Foncor))**

6. Los recursos asignados por concepto de canon.

7. Los recursos provenientes de sus operaciones financieras, incluyendo aquellas que realicen con el aval del Estado, conforme a ley.

8. Los demás que determine la ley.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Artículo 194.- *Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Las municipalidades de los centros poblados son creadas conforme a ley.*

La estructura orgánica del gobierno local la conforman el Concejo Municipal como órgano normativo y fiscalizador y la Alcaldía como órgano ejecutivo, con las funciones y atribuciones que les señala la ley.

Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo, por un período de cuatro (4) años. Pueden ser reelegidos. Su mandato es revocable e irrenunciable, conforme a ley.**(*)**

(*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 28607, publicada el 04 octubre 2005, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 194.- *Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Las municipalidades de los centros poblados son creadas conforme a ley.*

La estructura orgánica del gobierno local la conforman el Concejo Municipal como órgano normativo y fiscalizador y la Alcaldía como órgano ejecutivo, con las funciones y atribuciones que les señala la ley.

Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo, por un período de cuatro (4) años. Pueden ser reelegidos. Su mandato es revocable, conforme a ley, e irrenunciable, con excepción de los casos previstos en la Constitución.

*Para postular a Presidente de la República, Vicepresidente, miembro del Parlamento Nacional o Presidente del Gobierno Regional; los Alcaldes deben renunciar al cargo seis (6) meses antes de la elección respectiva.**"*** **(*)**

(*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 30305, publicada el 10 marzo 2015, cuyo texto es el siguiente:

“ARTÍCULO 194.- Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Las municipalidades de los centros poblados son creadas conforme a ley.

La estructura orgánica del gobierno local la conforman el Concejo Municipal como órgano normativo y fiscalizador y la Alcaldía como órgano ejecutivo, con las funciones y atribuciones que les señala la ley.

Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo, por un período de cuatro (4) años. No hay reelección inmediata para los alcaldes. Transcurrido otro período, como mínimo, pueden volver a postular, sujetos a las mismas condiciones. Su mandato es revocable, conforme a ley. El mandato de alcaldes y regidores es irrenunciable, con excepción de los casos previstos en la Constitución.

*Para postular a Presidente de la República, Vicepresidente, Congresista, Gobernador o Vicegobernador del Gobierno Regional; los Alcaldes deben renunciar al cargo seis (6) meses antes de la elección respectiva”.***(*)**

(*) Párrafo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"Para postular a presidente de la República, vicepresidente, senador, diputado, gobernador o vicegobernador del gobierno regional; los alcaldes deben renunciar al cargo seis meses antes de la elección respectiva."

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONCORDANCIAS: R.N° 0286-2015-JNE (Establecen precisiones sobre plazos referidos a renuncias de autoridades y altos funcionarios que pretendan postular a los cargos de presidente y vicepresidente de la República, congresistas y representantes ante el Parlamento Andino, así como para solicitar licencia sin goce de haber para ser candidatos, en el caso de funcionarios y trabajadores del Estado)
el Parlamento Andino, así como para solicitar licencia sin goce de haber para ser candidatos, en el caso de funcionarios y trabajadores del Estado)

Artículo 195.- Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo.

Son competentes para:

1. Aprobar su organización interna y su presupuesto.

2. Aprobar el plan de desarrollo local concertado con la sociedad civil.

3. Administrar sus bienes y rentas.

4. Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales, conforme a ley.

5. Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad.

6. Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la zonificación, urbanismo y el acondicionamiento territorial.

7. Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura local.

8. Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, conservación de monumentos arqueológicos e históricos, cultura, recreación y deporte, conforme a ley.

PROCESOS CONSTITUCIONALES

9. Presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su competencia.

10. Ejercer las demás atribuciones inherentes a su función, conforme a ley.

CONCORDANCIA NORMATIVA
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Artículo 196.- Son bienes y rentas de las municipalidades:

1. Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad.

2. Los tributos creados por ley a su favor.

3. Las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos creados por Ordenanzas Municipales, conforme a ley.

4. Los derechos económicos que generen por las privatizaciones, concesiones y servicios que otorguen, conforme a ley.

5. Los recursos asignados del Fondo de Compensación Municipal, que tiene carácter redistributivo, conforme a ley.

6. Las transferencias específicas que les asigne la Ley Anual de Presupuesto.

7. Los recursos asignados por concepto de canon.

8. Los recursos provenientes de sus operaciones financieras, incluyendo aquellas que requieran el aval del Estado, conforme a ley.

9. Los demás que determine la ley.

CONCORDANCIA NORMATIVA

Artículo 197.- Las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local. Asimismo brindan servicios de seguridad ciudadana, con la cooperación de la Policía Nacional del Perú, conforme a ley.

CONCORDANCIAS: **D.LEG.N° 1316, Art. 4 (Cooperación con las municipalidades)**

Artículo 198.- La Capital de la República no integra ninguna región. Tiene régimen especial en las leyes de descentralización y en la Ley Orgánica de Municipalidades. La Municipalidad Metropolitana de Lima ejerce sus competencias dentro del ámbito de la provincia de Lima.

Las municipalidades de frontera tienen, asimismo, régimen especial en la Ley Orgánica de Municipalidades.

CONCORDANCIA NORMATIVA

Artículo 199.- Los gobiernos regionales y locales son fiscalizados por sus propios órganos de fiscalización y por los organismos que tengan tal atribución por mandato constitucional o legal, y están sujetos al control y supervisión de la Contraloría General de la República, la que organiza un sistema de control descentralizado y permanente. Los mencionados gobiernos formulan sus presupuestos con la participación de la población y rinden cuenta de su ejecución, anualmente, bajo responsabilidad, conforme a ley."

TITULO V

DE LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES

CONCORDANCIA NORMATIVA

Acciones de Garantía Constitucional

Artículo 200.- Son garantías constitucionales:

1. La Acción de Hábeas Corpus, que procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos.

2. La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución. No procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular. **(*)**

(*) Inciso modificado por el Artículo Único de la Ley Nº 26470, publicada el 12 junio 1995, cuyo texto es el siguiente:

"2. La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución, con excepción de los señalados en el inciso siguiente.

No procede contra normas legales ni contra Resoluciones Judiciales emanadas de procedimiento regular.**"**

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

3. La Acción de Hábeas Data, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los derechos a que se refiere el artículo 2, incisos 5, 6 y 7 de la Constitución. **(*)**

(*) Inciso modificado por el Artículo Único de la Ley Nº 26470, publicada el 12 junio 1995, cuyo texto es el siguiente:

" 3. La Acción de Hábeas Data, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los derechos a que se refiere el artículo 2, incisos 5 y 6 de la Constitución.**"**

4. La Acción de Inconstitucionalidad, que procede contra las normas que tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

5. La Acción Popular, que procede, por infracción de la Constitución y de la ley, contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emanen.

6. La Acción de Cumplimiento, que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley.

Una ley orgánica regula el ejercicio de estas garantías y los efectos de la declaración de inconstitucionalidad o ilegalidad de las normas.

El ejercicio de las acciones de hábeas corpus y de amparo no se suspende durante la vigencia de los regímenes de excepción a que se refiere el artículo 137 de la Constitución.

Cuando se interponen acciones de esta naturaleza en relación con derechos restringidos o suspendidos, el órgano jurisdiccional competente examina la razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo. No corresponde al juez cuestionar la declaración del estado de emergencia ni de sitio.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Tribunal Constitucional

Artículo 201.- El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Es autónomo e independiente. Se compone de siete miembros elegidos por cinco años.

Para ser miembro del Tribunal Constitucional, se exigen los mismos requisitos que para ser vocal de la Corte Suprema. Los miembros del Tribunal Constitucional gozan de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas que los congresistas. Les alcanzan las mismas incompatibilidades. No hay reelección inmediata.

Los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la República con el voto favorable de los dos tercios del número legal de sus miembros. No pueden ser elegidos magistrados del Tribunal Constitucional los jueces o fiscales que no han dejado el cargo con un año de anticipación.**(*)**

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 201. El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Es autónomo e independiente. Se compone de siete magistrados elegidos por cinco años.

Para ser magistrado del Tribunal Constitucional se exigen los mismos requisitos que para ser juez de la Corte Suprema. Los magistrados del Tribunal Constitucional gozan de la misma inmunidad y de las

mismas prerrogativas que los senadores y diputados. Les alcanzan las mismas incompatibilidades. No hay reelección inmediata.

Los magistrados del Tribunal Constitucional son elegidos por el Senado con el voto favorable de los dos tercios del número legal de sus miembros. No pueden ser elegidos magistrados del Tribunal Constitucional los jueces o fiscales que no han dejado el cargo con un año de anticipación."

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Atribuciones del Tribunal Constitucional

Artículo 202.- Corresponde al Tribunal Constitucional:

1. Conocer, en instancia única, la acción de inconstitucionalidad.

2. Conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data, y acción de cumplimiento.

3. Conocer los conflictos de competencia, o de atribuciones asignadas por la Constitución, conforme a ley.

CONCORDANCIA NORMATIVA
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Personas facultadas para interponer Acción de Inconstitucionalidad

Artículo 203.- *Están facultados para interponer acción de inconstitucionalidad:*

1. El Presidente de la República;

2. El Fiscal de la Nación;

3. El Defensor del Pueblo;

4. El veinticinco por ciento del número legal de congresistas;

5. Cinco mil ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Si la norma es una ordenanza municipal, está facultado para impugnarla el uno por ciento de los ciudadanos del respectivo ámbito territorial, siempre que este porcentaje no exceda del número de firmas anteriormente señalado;

6. Los presidentes de Región con acuerdo del Consejo de Coordinación Regional, o los alcaldes provinciales con acuerdo de su Concejo, en materias de su competencia. **(*)**

(*) Numeral modificado por el Artículo Único de la Ley N° 30305, publicada el 10 marzo 2015, cuyo texto es el siguiente:

" *6. Los Gobernadores Regionales con acuerdo del Consejo Regional, o los alcaldes provinciales con acuerdo de su Concejo, en materias de su competencia.* ***"***

7. Los colegios profesionales, en materias de su especialidad. **(*)**

(*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 30651, publicada el 20 agosto 2017, cuyo texto es el siguiente:

" Artículo 203.- Están facultados para interponer acción de inconstitucionalidad:

1. El Presidente de la República.

2. El Fiscal de la Nación.

3. El Presidente del Poder Judicial, con acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.

4. El Defensor del Pueblo.

5. El veinticinco por ciento del número legal de congresistas.**(*)**

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"5. El veinticinco por ciento del número legal de miembros de la Cámara de Diputados o del Senado."

6. Cinco mil ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Si la norma es una ordenanza municipal, está facultado para impugnarla el uno por ciento de los ciudadanos del respectivo ámbito territorial, siempre que este porcentaje no exceda del número de firmas anteriormente señalado.

7. Los Gobernadores Regionales con acuerdo del Consejo Regional, o los alcaldes provinciales con acuerdo de su Concejo, en materias de su competencia.

8. Los colegios profesionales, en materias de su especialidad**"** .

Sentencia del Tribunal Constitucional

Artículo 204.- La sentencia del Tribunal que declara la inconstitucionalidad de una norma se publica en el diario oficial. Al día siguiente de la publicación, dicha norma queda sin efecto.

No tiene efecto retroactivo la sentencia del Tribunal que declara inconstitucional, en todo o en parte, una norma legal.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Jurisdicción Supranacional

Artículo 205.- Agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte.

TITULO VI

DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCION

Reforma Constitucional

Artículo 206.- Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el Presidente de la República.

*La iniciativa de reforma constitucional corresponde al Presidente de la República, con aprobación del Consejo de Ministros; a los congresistas; y a un número de ciudadanos equivalente al cero punto tres por ciento (0.3%) de la población electoral, con firmas comprobadas por la autoridad electora*l.**(*)**

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 31988, publicada el 20 marzo 2024. La reforma constitucional comprendida en la citada norma entró en vigor a partir de las próximas elecciones generales(*)NOTA SPIJ, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 206. Toda reforma constitucional debe ser aprobada con mayoría absoluta del número legal de miembros de cada cámara, y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo de cada cámara se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de miembros de cada cámara. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República.

La iniciativa de reforma constitucional corresponde al presidente de la República, con aprobación del Consejo de Ministros; a los diputados; y a un número de ciudadanos equivalente al cero punto tres por ciento (0.3%) de la población electoral, con firmas comprobadas por la autoridad electoral".

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Regímenes pensionarios de los Servidores Públicos

Primera.- *Los nuevos regímenes sociales obligatorios, que sobre materia de pensiones de los trabajadores públicos, se establezcan, no afectan los derechos legalmente obtenidos, en particular el correspondiente a los regímenes de los decretos leyes 19990 y 20530 y sus modificatorias.* **(*)**

(*) Texto sustituido por el Artículo 3 de la Ley N° 28389, publicada el 17 noviembre 2004, cuyo texto es el siguiente:

" Declárase cerrado definitivamente el régimen pensionario del Decreto Ley Nº 20530. En consecuencia a partir de la entrada en vigencia de esta Reforma Constitucional:

1. No están permitidas las nuevas incorporaciones o reincorporaciones al régimen pensionario del Decreto Ley Nº 20530.

2. Los trabajadores que, perteneciendo a dicho régimen, no hayan cumplido con los requisitos para obtener la pensión correspondiente, deberán optar entre el Sistema Nacional de Pensiones o el Sistema Privado de Administradoras de Fondos de Pensiones.

Por razones de interés social, las nuevas reglas pensionarias establecidas por ley se aplicarán inmediatamente a los trabajadores y pensionistas de los regímenes pensionarios a cargo del Estado, según corresponda. No se podrá prever en ellas la nivelación de las pensiones con las remuneraciones, ni la reducción del importe de las pensiones que sean inferiores a una Unidad Impositiva Tributaria.

La ley dispondrá la aplicación progresiva de topes a las pensiones que excedan de una Unidad Impositiva Tributaria.

El ahorro presupuestal que provenga de la aplicación de nuevas reglas pensionarias será destinado a incrementar las pensiones más bajas, conforme a ley. Las modificaciones que se introduzcan en los regímenes pensionarios actuales, así como los nuevos regímenes pensionarios que se establezcan en el futuro, deberán regirse por los criterios de sostenibilidad financiera y no nivelación.**(**)**

Autorízase a la entidad competente del Gobierno Nacional a iniciar las acciones legales correspondientes para que se declare la nulidad de las pensiones obtenidas ilegalmente, salvo los casos definidos por sentencias con carácter de cosa juzgada que se hayan pronunciado expresamente sobre el fondo del asunto o que las respectivas acciones hubieran prescrito.**"**

(**) De conformidad con el Resolutivo N° 4 de la Sentencia del Tribunal Constitucional Expediente N° 050-2004-AI-TC, publicada el 12 junio 2005,se INTERPRETA que de, conformidad con el fundamento *159* , el cuarto párrafo de la presente disposición, tiene el sentido de que la totalidad del ahorro proveniente de la aplicación de las nuevas reglas pensionarias, debe ser destinado a mejorar el sistema de seguridad social, lo cual supone, entre otros muchos aspectos, gastos en infraestructura y logística de salud, compra de más y mejores medicamentos, capacitación del personal de salud y mejora de sus honorarios, entre otros.

CONCORDANCIA NORMATIVA

Pago y reajuste de pensiones que administra el Estado

Segunda.- El Estado garantiza el pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones que administra, con arreglo a las previsiones presupuestarias que éste destine para tales efectos, y a las posibilidades de la economía nacional.

No son acumulables servicios prestados a la actividad pública y privada

Tercera.- En tanto subsistan regímenes diferenciados de trabajo entre la actividad privada y la pública, en ningún caso y por ningún concepto pueden acumularse servicios prestados bajo ambos regímenes. Es nulo todo acto o resolución en contrario.

Interpretación de los derechos fundamentales

Cuarta.- Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú.

CONCORDANCIA NORMATIVA

Elecciones municipales

Quinta.- Las elecciones municipales se alternan con las generales de modo que aquéllas se realizan a mitad del período presidencial, conforme a ley. Para el efecto, el mandato de los alcaldes y regidores que sean elegidos en las dos próximas elecciones municipales durará tres y cuatro años respectivamente.

Términos del mandato de alcaldes y regidores elegidos en 1993

Sexta.- Los alcaldes y regidores elegidos en el proceso electoral de 1993 y sus elecciones complementarias concluyen su mandato el 31 de diciembre de 1995.

Elecciones por Distrito Unico

Sétima.- El primer proceso de elecciones generales que se realice a partir de la vigencia de la presente Constitución, en tanto se desarrolla el proceso de descentralización, se efectúa por distrito único.

Leyes de Desarrollo Constitucional

Octava.- Las disposiciones de la Constitución que lo requieran son materia de leyes de desarrollo constitucional.

Tienen prioridad :

1. Las normas de descentralización y, entre ellas, las que permitan tener nuevas autoridades elegidas a más tardar en 1995. Y

2. Las relativas a los mecanismos y al proceso para eliminar progresivamente los monopolios legales otorgados en las concesiones y licencias de servicios públicos.

Renovación de miembros del Jurado Nacional de Elecciones

Novena.- La renovación de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, instalado conforme a esta Constitución, se inicia con los elegidos por el Colegio de Abogados de Lima y por las Facultades de Derecho de las universidades públicas.

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

Décima.- La ley establece el modo como las oficinas, los funcionarios y servidores del Registro Civil de los gobiernos locales y los del Registro Electoral se integran al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Aplicación progresiva de Disposiciones de la Constitución

Undécima.- Las disposiciones de la Constitución que exijan nuevos o mayores gastos públicos se aplican progresivamente.

Organización Política Departamental

Duodécima.- La organización política departamental de la República comprende los departamentos siguientes: Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali; y la Provincia Constitucional del Callao.

Consejos Transitorios de Administración Regional

Decimotercera.- Mientras no se constituyan las Regiones y hasta que se elija a sus presidentes de acuerdo con esta Constitución, el Poder Ejecutivo determina la jurisdicción de los Consejos Transitorios de Administración Regional actualmente en funciones, según el área de cada uno de los departamentos establecidos en el país.

Vigencia de la Constitución

Decimocuarta.- La presente Constitución, una vez aprobada por el Congreso Constituyente Democrático, entra en vigencia, conforme al resultado del referéndum regulado mediante ley constitucional.

Disposiciones no aplicables al Congreso Constituyente Democrático

Decimoquinta.- Las disposiciones contenidas en la presente Constitución, referidas a número de congresistas, duración del mandato legislativo, y Comisión Permanente, no se aplican para el Congreso Constituyente Democrático.

Sustitución de la Constitución de 1979

Decimosexta.- Promulgada la presente Constitución, sustituye a la del año 1979.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS ESPECIALES (*)

"Primera.- El Presidente y los Vicepresidentes de la República elegidos en las Elecciones Generales de 2000, concluirán su mandato el 28 de julio de 2001. Los congresistas elegidos en el mismo proceso electoral culminarán su representación el 26 de julio de 2001. No son de aplicación para ellos, por excepción, los plazos establecidos en los Artículos 90 y 112 de la Constitución Política".**(1)(2)**

(1) Disposición Transitoria Especial agregada por el Artículo 2 de la Ley Nº 27365, publicada el 05 noviembre 2000.

(2) De conformidad con el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 028-2000-PCM, publicado el 10 noviembre 2000, se convoca a Elecciones Generales el domingo 8 de abril del año 2001, para la elección del Presidente de la República y Vicepresidentes, así como de los Congresistas de la República.

" Segunda.- Para efectos del proceso electoral que se realice en el 2001, el plazo previsto en el primer párrafo del Artículo 91 de la Constitución será de cuatro meses.**" (*)**

(*) Disposición Transitoria Especial agregada por el Artículo 2 de la Ley Nº 27365, publicada el 05 noviembre 2000.

***"Tercera.-** El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) distribuye los escaños en cantidad de cuatro para Lima Provincias sin afectar la distribución nacional existente y los seis escaños restantes conforme a ley."* **(*)(**)**

(*) Disposición incorporada por el Artículo Único de la Ley N° 29402, publicada el 08 septiembre 2009. La citada reforma constitucional entró en vigencia para el proceso electoral del año 2011.

(**) Disposición derogada por la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley Nº 32135, publicada el 15 octubre 2024.

"CUARTA. Se autoriza, excepcionalmente, al Congreso de la República del Periodo Parlamentario 2021-2026 la elaboración y aprobación del Reglamento del Congreso de la República, del Reglamento del Senado y del Reglamento de la Cámara de Diputados que se implementarán en el marco de lo dispuesto por la Ley 31988, Ley de Reforma Constitucional que Restablece la Bicameralidad en el Congreso de la República del Perú.

Lo dispuesto en el párrafo primero no impide que el Senado, la Cámara de Diputados y el Congreso de la República aprueben reformas parciales o totales a sus respectivos reglamentos, conforme a sus atribuciones constitucionales".**(*)**

(*) Disposición incorporada por el Artículo Único de la Ley Nº 32135, publicada el 15 octubre 2024.

DECLARACION

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRATICO

DECLARA que el Perú, país del hemisferio austral, vinculado a la Antártida por costas que se proyectan hacia ella, así como por factores ecológicos y antecedentes históricos, y conforme con los derechos y obligaciones que tiene como parte consultiva del Tratado Antártico, propicia la conservación de la Antártida como una Zona de Paz dedicada a la investigación científica, y la vigencia de un régimen internacional que, sin desmedro de los derechos que corresponden a la Nación, promueva en beneficio de toda la humanidad la racional y equitativa explotación de los recursos de la Antártida, y asegure la protección y conservación del ecosistema de dicho Continente.

LINK DE ACCESO AL CUADRO DE MODIFICACIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993

CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 1 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 005-2007-HUAURA

CAS. 107-2010 LA LIBERTAD

CAS. 163-2010 LAMBAYEQUE

CAS. 540-2007-TACNA

CAS. 553-2001-LAMBAYEQUE

CAS. 682-2009-LIMA

CAS. 1006-2007-LIMA

CAS. 1346-2002-CAJAMARCA

CAS. 1474-2005-DEL SANTA

CAS. 1729-2001-JUNIN

CAS. 2026-2006-LIMA

CAS. 2273-2007-LORETO

CAS. 2338-2005-DEL SANTA

CAS. 2890-2005-ICA

CAS. 4656-2007-LIMA

CAS. 5003-2007-LIMA

CAS. 5198-2007-LORETO

CONCORDANCIAS AL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN

D.Leg. 346, Art. IV num. 1 (Ley Política Nacional de Población)
R.M. Nº 389-2004-MINSA (Precisan que la expedición del Certificado de Nacido Vivo es gratuita en todos los establecimientos de salud del país, públicos y privados) R.M. Nº 148-2012-MINSA (Aprueban Directiva Administrativa que establece procedimiento para el registro del Certificado de Nacido Vivo en todos los establecimientos de salud del país)

CONCORDANCIAS AL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Caso Baldeón García Vs. Perú - Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, Capitulo VIII, Párrafo 82

Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú - Sentencia de Fondo, reparaciones y costas, Capitulo XI, Párrafo 124

CONCORDANCIAS AL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 17-2006-AREQUIPA

CAS. 107-2010 LA LIBERTAD

CAS. 163-2010 LAMBAYEQUE

CAS. 288-2007-JUNIN

CAS. 540-2007-TACNA

CAS. 682-2009-LIMA

CAS. 997-2010-LIMA

CAS. 1006-2007 LIMA

CAS. 1066-01-HUAURA

CAS. 1559-2010 ICA
CAS. 1324-2009-PIURA
CAS. 1394-2011-LA LIBERTAD

CAS. 1576-2001-PUNO
CAS. 1602-2011-LIMA
CAS. 1644-2007-LIMA
CAS. 1758-2005-ICA
CAS. 1972-2009-AREQUIPA
CAS. 2026-2006-LIMA

CAS. 2112-2009-CALLAO

CAS. 2264-2010-HUAURA
CAS. 2338-2005-DEL SANTA
CAS. 2599-2009-LIMA
CAS. 2628-2010-LA LIBERTAD
CAS. 2726-2002-AREQUIPA
CAS. 3168-2002-LIMA
CAS. 3362-2009 LIMA
CAS. 3386-2009-EL SANTA
CAS. 3609-2009-LIMA
CAS. 3744-2006-AREQUIPA
CAS. 3765-2010-LIMA
CAS. 4143-2010-CALLAO

CAS. 4491-2009-TACNA
CAS. 4664-2010 PUNO
CAS. 4724-2010-CALLAO
CAS. 4881-2009-AMAZONAS
CAS. 5234-2009-CAJAMARCA
CAS. 5246-2009-CAJAMARCA

CAS. 5250-2009-CAJAMARCA
CAS. 5540-2009-LA LIBERTAD
CAS. 5270-2009-LA LIBERTAD
CAS. 5930-2007-DEL SANTA
CAS. 7040-2008-LA LIBERTAD

CONCORDANCIAS AL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 171-2007 LIMA NORTE
CAS. 233-2001-LIMA

CAS. 1120-2002-PUNO
CAS. 1346-2002-CAJAMARCA

CAS. 1576-2001-PUNO
CAS. 2239-2001-LIMA
CAS. 2712-2007 LIMA
CAS. 3571-2001-CAÑETE
CAS. 4123-2001-JAEN

CONCORDANCIAS AL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN

R. Leg. N° 26583 (Aprueban la "Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer")
Ley N° 28983 (Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres)
D.S. Nº 004-2008-MIMDES (Precisan que los estatutos de todas las formas de organización jurídica sin fines de lucro deberán adecuarse a las normas de la Constitución Política del Perú y de la Ley relativas a la igualdad jurídica del varón y la mujer)

CONCORDANCIAS AL NUMERAL 4 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú - Sentencia de Fondo, reparaciones y costas, Capitulo XIV, Párrafo 146

CONCORDANCIAS AL NUMERAL 4 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 704-2001 LIMA
CAS. 2239-2001-LIMA

CONCORDANCIAS AL NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN

LEY N° 27806 (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública)
D.S.N° 043-2003-PCM (Aprueban Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública)
LEY Nº 29733 (Ley de protección de datos personales)
D.U. Nº 035-2001

D.S.N° 021-2019-JUS (Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública)

R. N° 003285-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA (SE DECLARA PRECEDENTE ADMINISTRATIVO DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA EL SIGUIENTE CRITERIO: “LAS BOLETAS DE PAGO DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS TIENEN NATURALEZA PÚBLICA, CON EXCEPCIÓN

DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS DESCUENTOS QUE SE REALICEN A LOS INGRESOS EN CUANTO SU DIVULGACIÓN CONSTITUYE UNA INVASIÓN A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR")

R.N° 211-2024-CG (Aprueban la Directiva N° 007-2024-CG/FIS "Requerimiento de Información por Levantamiento del Secreto Bancario y/o Reserva Tributaria")

CONCORDANCIAS AL NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN

LEY Nº 29733 (Ley de protección de datos personales)
Ley Nº 30024, Art. 7 (Confidencialidad del Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas)
Ley N° 30229, Art. 6 (Confidencialidad del Remate Electrónico Judicial (REM@JU))

R.D.N° 02-2020-JUS-DGTAIPD (Aprueban Directiva para el Tratamiento de Datos Personales mediante Sistemas de Videovigilancia)

CONCORDANCIAS AL NUMERAL 7 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN

LEY N° 26775 (Establecen derecho de rectificación de personas afectadas por afirmaciones inexactas en medios de comunicación social)

CONCORDANCIAS AL NUMERAL 7 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 2204-2001-LIMA

CONCORDANCIAS AL NUMERAL 9 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 771-2007-LIMA
CAS. 1924-99-ICA

CONCORDANCIAS AL NUMERAL 10 DEL ARTÍCULO DE LA CONSTITUCIÓN

LEY N° 27697 (Ley que otorga facultad al Fiscal para la intervención y control de comunicaciones y documentos privados en Caso Excepcional)

CONCORDANCIA AL INCISO 11 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. 02399-2012-PHC-TC

CONCORDANCIAS AL NUMERAL 13 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Caso Huilca Tecse Vs. Perú - Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, Capitulo VII, Párrafo 69

CONCORDANCIAS AL NUMERAL 13 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 621-2007-PIURA
CAS.938-2009-LIMA
CAS. 1561-2009-MOQUEGUA
CAS. 1614-2010-CUSCO
CAS. 3449-2009 LIMA
CAS. 3576-2009-LIMA
CAS. 3845-2008-CAJAMARCA
CAS. 4712-2009-LIMA NORTE

CONCORDANCIAS AL NUMERAL 14 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 2068-99-CUSCO
CAS. 2204-2001-LIMA
CAS. 1380-2001-LAMBAYEQUE
CAS. 2250-2001-CAMANA-AREQUIPA
CAS. 1646-2001-CUSCO
CAS. 2982-2002-LIMA
CAS.559-2002-LIMA
CAS. 2562-2002-CAÑETE
CAS. 2720-2002-LIMA
CAS. 3178-02-HUAURA
CAS. 2746-2002SAN ROMAN
CAS. 1051-2001-CALLAO
CAS. 3571-2001-CAÑETE
CAS. 2266-02-LA LIBERTAD

CAS. 3523-2002-LIMA
CAS. 2306-2001-LAMBAYEQUE
CAS. 2269-2002-CONO NORTE-LIMA
CAS. 1896-01-LAMBAYEQUE
CAS. 2072-01-LIMA
CAS. 2829-2003-LAMBAYEQUE
CAS. 3611-01-LA LIBERTAD
CAS. 1455-2003-AYACUCHO
CAS. 2260-2003-ICA
CAS. 667-2004-LA LIBERTAD
CAS. 1073-2006-LAMBAYEQUE
CAS. 5373-2006-SAN MARTÍN
CAS. 1632-2006-LIMA
CAS. 2623-2001-CAMANÁ- AREQUIPA
CAS. 1102-2004-PIURA
CAS. 1542-2004-CHINCHA
CAS. 1148-2003-LIMA
CAS. 871-2004-LIMA
CAS. 2380-2007-LIMA
CAS. 3574-2006 LIMA
CAS. 380-2007-LIMA NORTE
CAS. 879-2008-AREQUIPA
CAS. 4942-2006-CAJAMARCA
CAS. 1229-2002-ICA
CAS. 4649-2008 LIMA
CAS. 3922-2009-LIMA
CAS. 304-2008-LIMA
CAS. 1280-2007-TACNA
CAS. 4059-2008-LIMA
CAS. 3845-2008-CAJAMARCA
CAS. 5384-2006-LAMBAYEQUE
CAS. 3531-2008-LIMA
CAS. 2602-2007-PUNO
CAS. 2140-2010-LIMA
CAS. 1614-2010-CUSCO
CAS. 2473-2010-ANCASH
CAS. 5031-2009-CUSCO
CAS. 2413-2010-LIMA
CAS. 330-2010-LIMA
CAS. 5406-2009-LIMA
CAS. 4256-2009-LA LIBERTAD
CAS. 4243-2009-CALLAO
CAS. 3361-2009-LIMA
CAS. 3930-2009-LIMA
CAS. 1749-2009-UCAYALI
CAS. 2169-2009-LIMA
CAS. 2800-2009-ANCASH
CAS. 4419-2009-LIMA
CAS. 2984-2009-JUNÍN
CAS. 1443-2009-CAJAMARCA
CAS. 1500-2009-HUANUCO
CAS. 2915-2009-LIMA
CAS. 1662-2009-CAJAMARCA
CAS. 1561-2009-MOQUEGUA
CAS. 641-2011-LIMA NORTE
CAS. 2745-2010-LIMA
CAS. 3254-2010-UCAYALI
CAS. 3860-2010-APURÍMAC
CAS. 3672-2010-LIMA
CAS. 997-2010-LIMA
CAS. 3112-2010-LIMA
CAS.1542-2010-CUSCO

CONCORDANCIAS AL NUMERAL 15 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 015 2001 LIMA
CAS. 071-2001-LIMA

CAS. 1054-01-CONO NORTE
CAS. 1137-2008. LIMA
CAS. 2204-2001-LIMA

CAS. 2704-2009 LIMA
CAS. 3178-02-HUAURA
CAS. 4256-2009-LA LIBERTAD

CONCORDANCIAS AL NUMERAL 16 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú - Sentencia de Fondo, reparaciones y costas, Capitulo XII, párrafo 120

CONCORDANCIAS AL NUMERAL 16 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 3243-2000-LA LIBERTAD
CAS. 1924-99-ICA
CAS. 2068-99-CUSCO
CAS. 2204-2001-LIMA
CAS. 2250-2001-CAMANA-AREQUIPA
CAS. 3475-2000-LA LIBERTAD
CAS. 2562-2002-CAÑETE
CAS. 2720-2002-LIMA
CAS. 1376-2002-SAN ROMAN
CAS. 3248-2002-LAMBAYEQUE
CAS. 2703-2001-LA LIBERTAD
CAS. 3533-2001-ICA
CAS. 1747-2003-ICA
CAS. 3586-2002-CAMANÁ
CAS. 2028-04-AREQUIPA
CAS. 1664-2004-SULLANA-PIURA
CAS. 2293-2006-CONO NORTE-LIMA
CAS. 1267-2006-LA LIBERTAD
CAS. 396-2006-CAJAMARCA
CAS. 261-2006-DEL SANTA
CAS. 5095-2006-AREQUIPA
CAS. 3838-2006-PIURA
CAS. 3110-2005-CALLAO
CAS. 1695-2006-LIMA
CAS. 36-06-LIMA
CAS. 1520-2005-PIURA
CAS. 1212-2004-AREQUIPA
CAS. 943-2005-LIMA
CAS. 2315-2004-AYACUCHO

CAS. 1237-2005-ICA
CAS. 911-2003-CONO NORTE DE LIMA
CAS. 320-2004-LAMBAYEQUE
CAS. 2038-2004-CALLAO
CAS. 2024-04-CAÑETE
CAS. 1874-2004-SAN MARTIN
CAS. 1202-2004-PIURA
CAS. 257-2005-LA LIBERTAD
CAS. 2111-2004-TACNA
CAS. 427-2004-SANTA-CHIMBOTE
CAS. 1624-2004-LA LIBERTAD
CAS. 3670-2006-LIMA
CAS. 4526-2006-DEL SANTA
CAS. 3740-2006-HUAURA
CAS. 3416-2006-HUAURA
CAS. 3441-2007-MOQUEGUA
CAS. 4826-2007-LIMA
CAS. 1456-2008-PIURA
CAS. 2229-2008 LAMBAYEQUE
CAS. 4244-2007-LAMBAYEQUE
CAS. 3272-2007-LIMA
CAS. 2400-2008-ICA
CAS. 2080-2008-PIURA
CAS. 1021-2008-ANCASH
CAS. 4042-2008-HUAURA
CAS. 2156-2007-TACNA
CAS. 2817-2008-LIMA
CAS. 1760-2010-AYACUCHO
CAS. 2473-2010-ANCASH
CAS. 151-2010-DEL SANTA
CAS. 1042-2010-LIMA
CAS. 942-2010-LAMBAYEQUE
CAS. 4619-2009-UCAYALI
CAS. 866-2010-LIMA
CAS.1640-2010-LIMA
CAS. 3347-2009-UCAYALI
CAS. 2573-2009-ANCASH
CAS. 2762-2009-LIMA
CAS. 1746-2009-CUSCO
CAS. 1682-2009-CAJAMARCA
CAS. 1434-2009-LIMA
CAS. 5086-2008-JUNÍN
CAS. 226-2009-PUNO
CAS. 3834-2008-CAJAMARCA
CAS. 3128-2010-CALLAO
CAS. 2414-2011-PIURA
CAS. 5106-2010-LAMBAYEQUE
CAS. 4628-2010-PIURA
CAS. 4284-2010-ICA
CAS. 4148-2010-LA LIBERTAD
CAS. 1902-2010-LIMA NORTE
CAS. 8502-2008-PIURA

CONCORDANCIAS AL NUMERAL 17 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN

R.M. N° 535-2004-MEM-DM

Ley N° 26300 (Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos)

CONCORDANCIAS AL NUMERAL 18 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Caso De La Cruz Flores Vs. Perú - Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, Capitulo VII, párrafo 97

CONCORDANCIAS AL NUMERAL 19 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN

Ley Nº 28736 (Ley para la protección de pueblos indígenas u organismos en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial)

D.S.N° 011-2018-MINEDU (Decreto Supremo que aprueba el Mapa Etnolingüístico: lenguas de los pueblos indígenas u originarios del Perú - Mapa Etnolingüístico del Perú)

CONCORDANCIAS AL NUMERAL 20 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 2204-2001-LIMA
CAS. 1986-02-UCAYALI
CAS. 1346-2002-CAJAMARCA
CAS. 2013-2003-AREQUIPA
CAS. 1909-2003-LIMA
CAS. 976-2003 TACNA
CAS. 2052-2002-AREQUIPA
CAS. 1073-2004-CHINCHA-ICA
CAS. 2263-2004-JUNÍN
CAS. 2971-2006-AREQUIPA
CAS. 724-2006-LAMBAYEQUE
CAS. 642-2006-LIMA
CAS. 396-2006-CAJAMARCA
CAS. 2526-2005-PIURA
CAS. 620-2005-AYACUCHO
CAS. 621-2007-PIURA
CAS. 3480-2006-SANTA
CAS. 005-2007-HUAURA
CAS. 1320-2000-ICA
CAS. 2890-2005-ICA
CAS. 936-2005-AYACUCHO
CAS. 1366-04-LIMA
CAS. 1318-04-LIMA
CAS. 5265-2007-LIMA
CAS. 1163-2008-PIURA
CAS. 4854-2006-LAMBAYEQUE
CAS. 2273-2007-LORETO
CAS. 1037-2005 TUMBES
CAS. 5930-2007-DEL SANTA
CAS. 17-2006-AREQUIPA
CAS. 2224-2007-LIMA
CAS. 1658-2007-LIMA
CAS. 4619-2009-UCAYALI
CAS. 3386-2009-EL SANTA
CAS.1640-2010-LIMA
CAS. 2115-2009-LA LIBERTAD

CAS. 1561-2009-MOQUEGUA
CAS. 2414-2011-PIURA
CAS. 2745-2010-LIMA
CAS. 3036-2011-LIMA
CAS. 107-2010 LA LIBERTAD
CAS. 3858-2010-ICA
CAS. 4881-2009-AMAZONAS
CAS. 2253-2010-LA LIBERTAD
CAS. 8502-2008-PIURA

CONCORDANCIAS AL NUMERAL 21 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú - Sentencia de fondo, reparaciones y costas, Capitulo X, párrafo 91

CONCORDANCIAS AL NUMERAL 22 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN

D.S. N° 010-2005-PCM
D.S. N° 015-2005-SA (Valores permisibles para agentes químicos en ambiente de trabajo)
R.M.N° 066-2016-MINAM (Aprueban la "Guía General para el Plan de Compensación Ambiental")

D.S.N° 013-2018-MINAM (Decreto Supremo que aprueba la reducción del plástico de un solo uso y promueve el consumo

responsable del plástico en las entidades del Poder Ejecutivo)

CONCORDANCIAS AL NUMERAL 22 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 1346-2002-CAJAMARCA

CAS. 3362-2009 LIMA

CONCORDANCIAS AL NUMERAL 24 LITERAL A DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 163-2010 LAMBAYEQUE

CAS. 332-2002-LIMA

CAS. 645-2001-LIMA

CAS. 1390-2000-CUSCO

CONCORDANCIA AL INCISO 24 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. 04743-2012-PHC/TC

CONCORDANCIAS AL NUMERAL 24, LITERAL D) DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú - Sentencia de fondo, reparaciones y costas, Capitulo X, Párrafo 121

Caso De La Cruz Flores Vs. Perú - Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, Capitulo VII, párrafo 104

CONCORDANCIAS AL NUMERAL 24 LITERAL D DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 107-2010 LA LIBERTAD

CAS. 128-2010 AREQUIPA

CAS. 163-2010 LAMBAYEQUE

CAS. 1465-2000-HUAURA

CONCORDANCIAS AL NUMERAL 24 LITERAL E) DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Caso Cantoral Benavides Vs. Perú - Sentencia de Fondo, Capitulo XII, párrafo 120

CONCORDANCIAS AL NUMERAL 24 LITERAL E DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 001-2007-HUAURA

CAS. 003-2007-HUAURA

CAS. 4664-2010 PUNO

CONCORDANCIAS AL NUMERAL 24 LITERAL F) DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú - Sentencia de Fondo, reparaciones y costas, Capitulo X, párrafo 108

CONCORDANCIAS AL NUMERAL 24 LITERAL G) DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Caso Cantoral Benavides Vs. Perú - Sentencia de Fondo, Capitulo XI, párrafo 83
Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú - Sentencia de fondo, reparaciones y costas, Capitulo VIII, párrafo 104

CONCORDANCIAS AL NUMERAL 24 LITERAL H) DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

R.M. Nº 0405-2007-ED (Aprueban Lineamientos de acción en caso de maltrato físico y/o psicológico, hostigamiento sexual y violación de *la libertad sexual a estudiantes de Instituciones Educativas)*
R.M.N° 0519-2012-ED (Aprueban Directiva "Lineamientos para la prevención y protección de las y los estudiantes contra la violencia ejercida por personal de las Instituciones Educativas")

CONCORDANCIAS AL NUMERAL 24 LITERAL H) DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Caso Loayza Tamayo Vs. Perú - Sentencia de fondo, Capitulo XIII, párrafo 57
Caso Cantoral Benavides Vs. Perú - Sentencia de Fondo, Capitulo XI, párrafo 102

CONCORDANCIAS AL NUMERAL 24 LITERAL H DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 107-2010 LA LIBERTAD
CAS. 2239-2001-LIMA

CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 3 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIA EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 2375-2005-LAMBAYEQUE

CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN

D.Leg. 346, Art. IV (Ley Política Nacional de Población)

CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú - Sentencia de Fondo, reparaciones y costas, Capitulo XIII, párrafo 163

CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 553-2001-LAMBAYEQUE
CAS. 2428-2001-LIMA
CAS. 1729-2001-JUNIN
CAS. 1066-01-HUAURA
CAS. 2726-2002-AREQUIPA
CAS. 1986-02-UCAYALI
CAS. 1346-2002-CAJAMARCA
CAS. 2624-2002-SICUANI
CAS 1120-2002 PUNO
CAS. 1548-2005 LA LIBERTAD
CAS. 2263-2004 JUNÍN
CAS. 1187-2004 JUNÍN
CAS. Nº 2026-2006-LIMA
CAS. 2890-2005 - ICA
CAS 1758-2005 ICA
CAS. 3744-2006 AREQUIPA
CAS. 5003-2007 LIMA
CAS. 1398-2008 ICA
CAS. 3344-2007 PIURA

CAS. 540-2007 TACNA
CAS. 1006-2007 LIMA
CAS. 1488-2007 LIMA
CAS. 2264-2010 HUAURA
CAS. 3765-2010-LIMA
CAS. 1559-2010 ICA
CAS. 5250-2009-CAJAMARCA
CAS. 5540-2009-LA LIBERTAD
CAS. 5246-2009-CAJAMARCA
CAS. 5234-2009-CAJAMARCA
CAS. 1972-2009-AREQUIPA
CAS. 4724-2010-CALLAO
CAS. 1394-2011-LA LIBERTAD
CAS. 5232-2010-LIMA NORTE
CAS. 3036-2011-LIMA
CAS. 760-2010-CAJAMARCA
CAS. 2500-2010-LIMA
CAS. 4881-2009-AMAZONAS
CAS. 4143-2010-CALLAO
CAS. 2628-2010-LA LIBERTAD

CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 5 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 3361-2000-LORETO
CAS. 3243-2000-LA LIBERTAD
CAS. 2428-2001-LIMA
CAS. 2890-2005-ICA
CAS. 1758-2005-ICA
CAS. 3142-2005-LA LIBERTAD
CAS. 2646-04-ICA
CAS. 1398-2008-ICA
CAS. 3344-2007-PIURA
CAS. 540-2007-TACNA
CAS. 2264-2010-HUAURA
CAS. 3765-2010-LIMA
CAS. 5246-2009-CAJAMARCA
CAS. 5234-2009-CAJAMARCA
CAS. 4664-2010 PUNO
CAS.4223-2009-AREQUIPA
CAS. 5270-2009-LA LIBERTAD
CAS. 3253-2009-LAMBAYEQUE
CAS. 2366-2009-LIMA NORTE
CAS. 1972-2009-AREQUIPA
CAS. 2112-2009-CALLAO
CAS. 2887-2009-LA LIBERTAD
CAS. 3926-2008-AREQUIPA
CAS. 682-2009-LIMA
CAS. 1602-2011-LIMA
CAS. 4724-2010-CALLAO
CAS. 1394-2011-LA LIBERTAD
CAS. 5232-2010-LIMA NORTE
CAS. 2500-2010-LIMA
CAS. 4881-2009-AMAZONAS
CAS. 4143-2010-CALLAO

CAS. 2628-2010-LA LIBERTAD

CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN

D.Leg. 346 (Ley Política Nacional de Población)
Ley N° 28970 (Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos)
R.A. Nº 136-2007-CE-PJ (Crean el Registro de Deudores Alimentarios Morosos -REDAM y aprueban Directiva)

CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 3361-2000-LORETO
CAS. 3243-2000-LA LIBERTAD
CAS. 1729-2001-JUNIN
CAS. 1066-01-HUAURA
CAS. 2726-2002-AREQUIPA
CAS. 1986-02-UCAYALI
CAS. 3505-2001-PIURA
CAS. 1548-2005 LA LIBERTAD
CAS. 2263-2004-JUNÍN
CAS. 1187-2004-JUNÍN
CAS. 2026-2006-LIMA
CAS. 2890-2005-ICA
CAS. 1758-2005-ICA
CAS. 3142-2005-LA LIBERTAD
CAS. 2646-04-ICA
CAS. 2602-2004-AREQUIPA
CAS. 1637-2004-LIMA
CAS. 1398-2008-ICA
CAS. 3344-2007-PIURA
CAS. 540-2007-TACNA
CAS. 1006-2007-LIMA
CAS. 2264-2010-HUAURA
CAS. 3765-2010-LIMA
CAS. 1559-2010 ICA
CAS. 5250-2009-CAJAMARCA
CAS. 5540-2009-LA LIBERTAD
CAS. 5246-2009-CAJAMARCA
CAS. 5234-2009-CAJAMARCA
CAS. 3054-2010-CUSCO
CAS. 4664-2010 PUNO
CAS. 2112-2009-CALLAO
CAS. 2887-2009-LA LIBERTAD
CAS. 3926-2008-AREQUIPA
CAS. 682-2009-LIMA
CAS. 1602-2011-LIMA
CAS. 760-2010-CAJAMARCA
CAS. 2500-2010-LIMA
CAS. 4881-2009-AMAZONAS
CAS. 4143-2010-CALLAO

CAS. 2628-2010-LA LIBERTAD

CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN

LEY Nº 27050
Ley N° 29973 (Ley General de la Persona con Discapacidad)
D.S.N° 002-2014-MIMP (Reglamento de la Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad)

CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 2726-2002-AREQUIPA
CAS. 1986-02-UCAYALI
CAS. 3168-2002-LIMA
CAS. 2791-2003-AMAZONAS
CAS. 1548-2005 LA LIBERTAD
CAS. 1187-2004-JUNÍN
CAS. 1566-2004-SULLANA
CAS. 3765-2010-LIMA
CAS. 1559-2010 ICA
CAS. 4476-2009 CALLAO
CAS. 3609-2009-LIMA
CAS. 4619-2009-UCAYALI
CAS. 5250-2009-CAJAMARCA
CAS. 5246-2009-CAJAMARCA
CAS. 4491-2009-TACNA
CAS. 3926-2008-AREQUIPA
CAS. 1602-2011-LIMA
CAS. 1394-2011-LA LIBERTAD
CAS. 3036-2011-LIMA
CAS. 760-2010-CAJAMARCA
CAS. 4881-2009-AMAZONAS
CAS. 4143-2010-CALLAO
CAS. 2628-2010-LA LIBERTAD
CAS. 2253-2010-LA LIBERTAD

CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 9 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 2253-2010-LA LIBERTAD

CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 10 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 645-2001-LIMA
CAS. 091-2001-LIMA
CAS. 291-2002 LA LIBERTAD
CAS. 1342-2003 AREQUIPA
CAS. 2068-2003-ICA
CAS. 534-2004 HUÁNUCO-PASCO
CAS. 2526-2005-PIURA
CAS. 2375-2005-LAMBAYEQUE
CAS. 2338-2005-DEL SANTA
CAS. 2256-2004-LIMA
CAS. 1474-2005-DEL SANTA
CAS. 1644-2007-LIMA
CAS. 4476-2009 CALLAO
CAS. 077-2010-LIMA
CAS. 2099-2010-LIMA
CAS. 700-2009-LA LIBERTAD
CAS. 6759-2008-LA LIBERTAD

CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 645-2001-LIMA
CAS. 091-2001-LIMA
CAS. 1833-2000 LIMA
CAS. 715-2003 HUÁNUCO-PASCO
CAS. 291-2002 LA LIBERTAD
CAS. 1342-2003 AREQUIPA
CAS. 2526-2005-PIURA
CAS. 2375-2005-LAMBAYEQUE
CAS. 2338-2005-DEL SANTA
CAS. 1463-2005-DEL SANTA
CAS. 1474-2005-DEL SANTA
CAS. 4476-2009 CALLAO
CAS. 3362-2009 LIMA
CAS. 2599-2009-LIMA
CAS. 077-2010-LIMA
CAS. 2099-2010-LIMA
CAS. 700-2009-LA LIBERTAD
CAS. 6759-2008-LA LIBERTAD

CONCORDANCIA AL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. 00758-2012-AA-TC

CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 12 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 645-2001-LIMA
CAS. 715-2003 HUÁNUCO-PASCO
CAS. 291-2002 LA LIBERTAD
CAS. 1342-2003 AREQUIPA
CAS. 2068-2003-ICA
CAS. 1209-2005 LA LIBERTAD
CAS. 2627-2005-LAMBAYEQUE
CAS. 2526-2005-PIURA
CAS. 2338-2005-DEL SANTA
CAS. 1463-2005-DEL SANTA
CAS. 749-2004-CUSCO
CAS. 2256-2004-LIMA
CAS. 1474-2005-DEL SANTA
CAS. 077-2010-LIMA
CAS. 2099-2010-LIMA
CAS. 700-2009-LA LIBERTAD

CONCORDANCIA AL ARTÍCULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN

Ley N° 28628 (Regula la participación de las asociaciones de padres de familia en las instituciones educativas públicas)
D.S. N° 004-2006-ED (Aprueban Reglamento de la Ley que regula la participación de las asociaciones de padres de familia en las instituciones educativas públicas)
D.S. N° 022-2006-ED (Crean el Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización - PRONAMA)

CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 2643-2008 LAMBAYEQUE

CAS. 3036-2011-LIMA

CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 2643-2008 LAMBAYEQUE

CAS. 3036-2011-LIMA

CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 15 DE LA CONSTITUCIÓN

R.M. Nº 0405-2007-ED (Aprueban Lineamientos de acción en caso de maltrato físico y/o psicológico, hostigamiento sexual y violación de *la libertad sexual a estudiantes de Instituciones Educativas)*

R.M.N° 0519-2012-ED (Aprueban Directiva "Lineamientos para la prevención y protección de las y los estudiantes contra la violencia ejercida por personal de las Instituciones Educativas")

CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN

D.S. N° 022-2006-ED (Crean el Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización - PRONAMA)

CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 2643-2008 LAMBAYEQUE

CONCORDANCIAS CON EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN

D.S. N° 022-2006-ED (Crean el Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización - PRONAMA)

CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 2643-2008 LAMBAYEQUE

CONCORDANCIA AL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN

Ley N° 28411, Cuarta Disp. Final

CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIA EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 276-2009-PIURA

CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN

R. DEFENSORIAL N° 011-2005-DP
Ley N° 29164 (Promoción del desarrollo sostenible de servicios turísticos en bienes inmuebles, integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación)
R.VM.N° 243-2018-VMPCIC-MC (Aprueban Directiva Nº 005-2018-VMPCIC-MC denominada "Procedimiento de incautación de bienes muebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación")

D.LEG. Nº 1699 (Decreto Legislativo que promueve la inversión privada en bienes públicos, actividades y servicios culturales)

CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 2105-2000 LIMA
CAS. 859-2001 PUNO
CAS. 678-2001. ICA
CAS. 1833-2000 LIMA
CAS. 439-2002 LIMA
CAS. 1260-2003 ICA
CAS. 1699-2003 ICA
CAS. 1305-2003 LA LIBERTAD
CAS. 534-2004 HUÁNUCO-PASCO
CAS. 740-2004 LORETO
CAS. 1209-2005 LA LIBERTAD
CAS. 1073-2006-LAMBAYEQUE
CAS. 014-2006-LIMA
CAS. 1770-2006-PIURA
CAS. 1941-2005-CAJAMARCA
CAS. 2256-2004-LIMA
CAS. 645-2005 CALLAO
CAS. 2712-2007 LIMA
CAS. 1137-2008. LIMA
CAS. 1950-2007 AREQUIPA
CAS. 1644-2007-LIMA
CAS. 694-2007-CUSCO
CAS. 7040-2008-LA LIBERTAD
CAS. 4476-2009 CALLAO
CAS. 3609-2009-LIMA
CAS. 2704-2009 LIMA
CAS. 3972-2009 CALLAO
CAS. 2853-2009 LIMA
CAS. 2408-2009 LIMA
CAS. 29-2009-CUSCO

CONCORDANCIA AL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. 01112-2012-PA-TC

CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN

D.S. N° 003-2010-MIMDES (Aprueban la Relación de Trabajos Peligrosos y Actividades Peligrosas o Nocivas para la Salud Integral y la Moral de las y los Adolescentes)

R.M.N° 204-2019-TR (Aprueban el reconocimiento "Sello libre de trabajo infantil" y el marco normativo para su implementación)

R.M.N° 284-2019-TR (Aprueban el "Plan de Acción de cumplimiento de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores del hogar 2019 - 2021, en

el marco de la implementación del Convenio 189 de la OIT")

CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 2105-2000 LIMA
CAS. 859-2001 PUNO
CAS. 678-2001. ICA
CAS. 1054-01-CONO NORTE
CAS. 091-2001-LIMA

CAS. 115-2002 LAMBAYEQUE
CAS. 1833-2000 LIMA
CAS. 439-2002 LIMA
CAS. 293-2002-ICA
CAS. 715-2003 HUÁNUCO-PASCO
CAS. 976-2003 TACNA
CAS. 1260-2003 ICA
CAS. 1699-2003 ICA
CAS. 1305-2003 LA LIBERTAD
CAS. 089-2000-LIMA
CAS. 534-2004 HUÁNUCO-PASCO
CAS. 740-2004 LORETO
CAS. 1209-2005 LA LIBERTAD
CAS. 014-2006-LIMA
CAS. 1770-2006-PIURA
CAS. 235-2002-LAMBAYEQUE
CAS. 1941-2005-CAJAMARCA
CAS. 274-2005 CALLAO
CAS. 855-2004-PIURA
CAS. 2256-2004-LIMA
CAS. 2712-2007 LIMA
CAS. 5712-2007 LAMBAYEQUE
CAS. 1137-2008. LIMA
CAS. 4261-2007 ICA
CAS. 1298-2007 HUAURA
CAS. 1950-2007 AREQUIPA
CAS. 1644-2007-LIMA
CAS. 171-2007 LIMA NORTE

CAS. 7040-2008 LA LIBERTAD

CAS. 4476-2009 CALLAO

CAS. 3609-2009-LIMA

CAS. 4593-2009-LAMBAYEQUE

CAS. 3449-2009 LIMA

CAS 2639-2009 PIURA

CAS. 3362-2009 LIMA CAS. 3748-2009 ICA

CAS. 2704-2009 LIMA

CAS. 3972-2009 CALLAO

CAS. 2599-2009-LIMA

CAS. 2853-2009 LIMA

CAS. 2408-2009 LIMA

CAS. 2099-2010-LIMA

CAS. 700-2009-LA LIBERTAD

CAS. 29-2009-CUSCO

CAS. 6759-2008-LA LIBERTAD

CONCORDANCIA AL ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. 03534-2011-PA-TC

CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 24 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 2105-2000-LIMA

CAS. 859-2001-PUNO

CAS. 1266-2001-LIMA

CAS. 115-2002-LAMBAYEQUE

CAS. 439-2002-LIMA

CAS. 715-2003-HUÁNUCO-PASCO

CAS. 1260-2003-ICA

CAS. 1699-2003-ICA

CAS. 2068-2003-ICA

CAS. 1305-2003-LA LIBERTAD

CAS. 3860-2001-LIMA

CAS. 089-2000-LIMA

CAS. 534-2004 HUÁNUCO-PASCO

CAS. 740-2004 LORETO

CAS. 1209-2005 LA LIBERTAD

CAS. 014-2006-LIMA

CAS. 1770-2006-PIURA

CAS. 1941-2005-CAJAMARCA

CAS. 855-2004-PIURA

CAS. 2256-2004-LIMA

CAS. 2712-2007 LIMA

CAS. 1137-2008. LIMA

CAS. 4261-2007 ICA

CAS. 1298-2007 HUAURA

CAS. 1950-2007 AREQUIPA

CAS. 1644-2007-LIMA

CAS. 171-2007 LIMA NORTE

CAS. 694-2007-CUSCO

CAS. 7040-2008-LA LIBERTAD

CAS. 4476-2009 CALLAO

CAS. 3609-2009-LIMA

CAS. 4593-2009-LAMBAYEQUE

CAS. 4256-2009-LA LIBERTAD

CAS. 3449-2009 LIMA

CAS 2639-2009 PIURA

CAS. 3362-2009 LIMA CAS. 3748-2009 ICA

CAS. 2704-2009 LIMA

CAS. 3972-2009 CALLAO

CAS. 2599-2009-LIMA

CAS. 2853-2009 LIMA

CAS. 2408-2009 LIMA

CAS. 2099-2010-LIMA

CAS. 29-2009-CUSCO

CAS. 6759-2008-LA LIBERTAD

CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 014-2006-LIMA

CAS. 439-2002 LIMA

CAS. 1130-2001. SAN MARTÍN

CAS. 1770-2006-PIURA

CAS. 1209-2005 LA LIBERTAD

CAS. 2853-2009 LIMA

CAS. 3748-2009 ICA

CAS. 3972-2009 CALLAO

CAS. 4256-2009-LA LIBERTAD

CONCORDANCIAS AL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 26 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 678-2001. ICA

CONCORDANCIAS AL NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO 26 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 859-2001-PUNO

CAS. 1130-2001. SAN MARTÍN

CAS. 044-2002 LIMA

CAS. 115-2002 LAMBAYEQUE

CAS. 439-2002 LIMA

CAS. 1209-2005 LA LIBERTAD

CAS. 293-2002-ICA

CAS. 2068-2003-ICA

CAS. 2335-2003-LAMBAYEQUE

CAS. 3860-2001-LIMA
CAS. 089-2000-LIMA
CAS. 534-2004 HUÁNUCO-PASCO
CAS. 740-2004 LORETO
CAS. 014-2006-LIMA
CAS. 235-2002-LAMBAYEQUE
CAS. 1941-2005-CAJAMARCA
CAS. 855-2004-PIURA
CAS. 4261-2007 ICA
CAS. 1298-2007 HUAURA
CAS. 171-2007 LIMA NORTE
CAS. 7040-2008-LA LIBERTAD
CAS. 3609-2009-LIMA
CAS. 4593-2009-LAMBAYEQUE
CAS. 3449-2009 LIMA
CAS 2639-2009 PIURA
CAS. 3748-2009 ICA
CAS. LAB. 2704-2009 LIMA
CAS. 2853-2009 LIMA
CAS. 29-2009-CUSCO
CAS. 6759-2008-LA LIBERTAD

CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 071-2001-LIMA
CAS. 015 2001 LIMA
CAS. 044-2002 LIMA
CAS. 1260-2003 ICA
CAS. 1699-2003 ICA
CAS. 2068-2003-ICA
CAS. 1305-2003 LA LIBERTAD
CAS. 2335-2003-LAMBAYEQUE
CAS. 089-2000-LIMA
CAS. 534-2004 HUÁNUCO-PASCO
CAS. 740-2004 LORETO
CAS. 1941-2005-CAJAMARCA
CAS. 2712-2007 LIMA
CAS. 5712-2007 LAMBAYEQUE
CAS. 171-2007 LIMA NORTE
CAS. 7040-2008-LA LIBERTAD
CAS. 3609-2009-LIMA
CAS. 4593-2009-LAMBAYEQUE
CAS 2639-2009 PIURA
CAS. 3748-2009 ICA
CAS. 2704-2009 LIMA
CAS. 2853-2009 LIMA

CONCORDANCIA AL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. 01112-2012-PA-TC

CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Caso Huilca Tecse Vs. Perú - Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, Capitulo VII, párrafo 73

CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 2712-2007 LIMA
CAS. 704-2001 LIMA

CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 704-2001 LIMA
CAS. 2712-2007 LIMA
CAS. 3036-2011-LIMA

CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 31 DE LA CONSTITUCIÓN

Ley N° 26300 (Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos)

CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 34 DE LA CONSTITUCIÓN

R.N° 317-2005-JNE (Reglamento sobre el ejercicio del voto de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú) R.J. N° 036-2006-J-ONPE (Disposiciones para el voto de los ciudadanos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú)

Ley Nº 29248, Art. 7

FE DE ERRATAS

Fecha de publicación: 20-09-2020

DICE : Ley Nº 31042

DEBE DECIR : Ley Nº 31043

CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 39 DE LA CONSTITUCIÓN

LEY N° 28212

FE DE ERRATAS

Fecha de publicación: 20-09-2020

DICE : Ley Nº 31042

DEBE DECIR : Ley Nº 31043

CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 44 DE LA CONSTITUCIÓN

D.S. N° 017-2005-JUS (Aprueban el Plan Nacional de Derechos Humanos 2006-2010 elaborado por el Consejo Nacional de Derechos Humanos) *D.S. Nº 085-2007-PCM (Crean la Oficina Nacional Anticorrupción)* Caso Durand y Ugarte Vs. Perú - Sentencia de Fondo, Capitulo X, párrafo 69

CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 47 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 075-2001-CALLAO

CAS. 925-2003-LIMA
CAS. 4869-2009-LIMA

CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 48 DE LA CONSTITUCIÓN

Ley Nº 29735 (Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú)
D.S.N° 011-2018-MINEDU (Decreto Supremo que aprueba el Mapa Etnolingüístico: lenguas de los pueblos indígenas u originarios del Perú - Mapa Etnolingüístico del Perú)

CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 288-2007-JUNIN

CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 51 DE LA CONSTITUCIÓN

LEY Nº 26889 (Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa)
D. S. N° 018-97-PCM (Régimen de gratuidad de publicaciones en el Diario Oficial El Peruano) **D.S. N° 008-2006-JUS (Reglamento de la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa)**
D.S. Nº 004-2008-PCM (Reglamento de la Ley Nº 29091)
D.S. Nº 001-2009-JUS (Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de Proyectos Normativos *y difusión de Normas Legales de Carácter General)*

CONCORDANCIAS CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Diecinueve (Transparencia), Art. 19.2.1

CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 51 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 2428-2001-LIMA
CAS. 1054-01-CONO NORTE
CAS. 1886-2001-LAMBAYEQUE
CAS. 347-2001-SAN MARTIN-MOYOBAMBA
CAS. 1926-02-ICA
CAS. 1909-2003-LIMA
CAS. 976-2003 TACNA
CAS. 2052-2002-AREQUIPA
CAS. 2759-2003-LIMA
CAS. 1494-03-CALLAO
CAS. 855-2005-LIMA
CAS. 1073-2004-CHINCHA-ICA
CAS. 2263-2004-JUNÍN
CAS. 642-2006-LIMA
CAS. 261-2006-DEL SANTA
CAS. 621-2007-PIURA
CAS. 5389-2006-SANTA
CAS. 3450-2006-LA LIBERTAD
CAS. 2784-2006-LIMA
CAS. 2466-2006-ANCASH
CAS. 2338-2006-LIMA
CAS. 1292-2006-LAMBAYEQUE
CAS. 1367-2002-ICA
CAS. 3052-2003-PIURA
CAS. 2890-2005-ICA
CAS. 3110-2005-CALLAO
CAS. 936-2005-AYACUCHO
CAS. 2177-2005-LIMA

CAS. 1366-04-LIMA
CAS. 1318-04-LIMA
CAS. 1212-2004-AREQUIPA
CAS. 1940-2004-ANCASH
CAS. 1202-2004-PIURA
CAS. 190-2004-CUSCO
CAS. 757-2004-LIMA
CAS. 427-2004-SANTA-CHIMBOTE
CAS. 1540-2007-AYACUCHO
CAS. 958-2007-HUANUCO
CAS. 4854-2006-LAMBAYEQUE
CAS. 823-2007-LIMA
CAS. 1627-2005-SAN MARTÍN
CAS. 5930-2007-DEL SANTA
CAS. 114-2008-LAMBAYEQUE
CAS. 1398-2008-ICA
CAS. 2792-2007-LORETO
CAS. 2224-2007-LIMA
CAS. 1658-2007-LIMA
CAS. 4853-2007-LIMA
CAS. 2812-2007-LIMA
CAS. 866-2010-LIMA
CAS. 5540-2009-LA LIBERTAD
CAS. 3347-2009-UCAYALI
CAS. 2874-2009-LIMA
CAS. 2115-2009-LA LIBERTAD
CAS. 3439-2008-LIMA
CAS. 5631-2009-EL SANTA
CAS. 3128-2010-CALLAO
CAS. 2268-2011-LIMA
CAS. 4284-2010-ICA
CAS. 2500-2010-LIMA
CAS. 6759-2008-LA LIBERTAD
CAS. 6543-2008-HUANCAVELICA

CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 54 DE LA CONSTITUCIÓN

Ley N° 28621 (Ley de líneas de base del dominio marítimo del Perú)

CONCORDANCIAS AL CAPÍTULO II DEL TÍTULO II DE LA CONSTITUCIÓN

Ley N° 26647 (Normas que regulan actos relativos al perfeccionamiento nacional de los Tratados celebrados por el Estado Peruano)

CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 55 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 2222-2004-CHICLAYO
CAS. 1664-2004-SULLANA-PIURA
CAS. 3473-2002-CALLAO

CAS. 3566-2007-CALLAO

CONCORDANCIA AL ARTÍCULO 58 DE LA CONSTITUCIÓN

D.U.N° 003-2017 (Decreto de Urgencia que asegura la continuidad de Proyectos de Inversión para la prestación de Servicios Públicos y cautela el pago de la reparación civil a favor

del Estado en casos de corrupción)

D.S. N° 002-2024-JUS (Decreto Supremo que aprueba el beneficio tributario de otorgamiento de Tasa Registral Preferencial para promover y garantizar el acceso a la seguridad jurídica respecto a predios ubicados en los distritos más pobres del Perú)

CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 58 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 1926-02-ICA
CAS. 5095-2006-AREQUIPA
CAS. 3838-2006-PIURA
CAS. 3398-2006-LIMA
CAS. 1569-2005-PIURA
CAS. 569-2006-CAÑETE
CAS. 1720-2005-AREQUIPA
CAS. 4728-2007-MOQUEGUA
CAS. 3845-2008-CAJAMARCA
CAS. 1950-2007 AREQUIPA
CAS. 2140-2010-LIMA
CAS. 942-2010-LAMBAYEQUE
CAS. 2762-2009-LIMA
CAS. 2800-2009-ANCASH
CAS. 2408-2009 LIMA
CAS. 1500-2009-HUANUCO
CAS. 1434-2009-LIMA
CAS. 1561-2009-MOQUEGUA
CAS. 938-2009-LIMA
CAS. 4869-2009-LIMA
CAS. 2099-2010-LIMA
CAS. 3858-2010-ICA

CONCORDANCIA AL ARTÍCULO 59 DE LA CONSTITUCIÓN

D. S. Nº 007-2008-TR

D. S. Nº 008-2008-TR

CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 59 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 822-2000-CALLAO
CAS. 1670-02-UCAYALI
CAS. 1450-1999-TACNA
CAS. 5095-2006-AREQUIPA
CAS. 3838-2006-PIURA
CAS. 3398-2006-LIMA
CAS. 925-2003-LIMA
CAS. 2710-05-LA LIBERTAD
CAS. 1569-2005-PIURA
CAS. 569-2006-CAÑETE
CAS. 1720-2005-AREQUIPA
CAS. 2140-2010-LIMA
CAS. 2800-2009-ANCASH
CAS. 1500-2009-HUANUCO
CAS. 2915-2009-LIMA
CAS. 4869-2009-LIMA
CAS. 2099-2010-LIMA

CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 60 DE LA CONSTITUCIÓN

D.S. Nº 034-2001-PCM D.S. Nº 088-2001-PCM D.S. Nº 098-2001-PCM Ley Nº 28579, Art. 1

CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 60 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIA EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 2800-2009-ANCASH

CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 61 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 3611-01-LA LIBERTAD
CAS. 3398-2006-LIMA
CAS. 2710-05-LA LIBERTAD
CAS. 1569-2005-PIURA
CAS. 4728-2007-MOQUEGUA
CAS. 942-2010-LAMBAYEQUE
CAS. 2800-2009-ANCASH
CAS. 1500-2009-HUANUCO
CAS. 2915-2009-LIMA
CAS. 1434-2009-LIMA
CAS. 938-2009-LIMA
CAS. 4869-2009-LIMA
CAS. 2099-2010-LIMA

CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 62 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 2840-01-LIMA
CAS. 2160-2001-JAEN
CAS. 071-2001-LIMA
CAS. 2068-99-CUSCO
CAS. 1298-2001-UCAYALI
CAS. 1380-2001-LAMBAYEQUE
CAS. 2250-2001-CAMANA-AREQUIPA
CAS. 1646-2001-CUSCO
CAS. 1158-01-UCAYALI
CAS. 686-2001-SULLANA
CAS. 60-2003-LIMA
CAS. 287-2002-ICA
CAS. 46-2003-LIMA
CAS. 2982-2002-LIMA
CAS. 559-2002-LIMA
CAS. 2720-2002-LIMA
CAS. 2746-2002-SAN ROMAN
CAS. 1051-2001-CALLAO
CAS. 3571-2001-CAÑETE
CAS. 2266-02-LA LIBERTAD
CAS. 1926-02-ICA
CAS. 2526-2002-LIMA
CAS. 1188-2002-ICA
CAS. 1440-2002-MOQUEGUA
CAS. 1465-2000-HUAURA
CAS. 1450-1999-TACNA
CAS. 938-03-ICA
CAS. 3089-2003-AYACUCHO
CAS. 662-2003-HUÁNUCO
CAS. 354-02-AYACUCHO
CAS. 2759-2003-LIMA
CAS. 2335-2003-LAMBAYEQUE
CAS. 2829-2003-LAMBAYEQUE
CAS. 3611-01-LA LIBERTAD
CAS. 1455-2003-AYACUCHO
CAS. 2260-2003-ICA
CAS. 667-2004-LA LIBERTAD
CAS. 1111-2003-LIMA
CAS. 5373-2006-SAN MARTÍN
CAS. 5095-2006-AREQUIPA
CAS. 3676-2006-PASCO
CAS. 1632-2006-LIMA
CAS. 2623-2001-CAMANÁ- AREQUIPA
CAS. 2471-2002-LIMA
CAS. 1446-2003-LIMA
CAS. 714-2003-UCAYALI
CAS. 1141-2002-LIMA
CAS. 2177-2005-LIMA
CAS. 1102-2004-PIURA
CAS. 1542-2004-CHINCHA
CAS. 1148-2003-LIMA
CAS. 871-2004-LIMA
CAS. 2380-2007-LIMA
CAS. 380-2007-LIMA NORTE

CAS. 3574-2006-LIMA
CAS. 879-2008-AREQUIPA
CAS. 4942-2006-CAJAMARCA
CAS. 1229-2002-ICA
CAS. 4649-2008 LIMA
CAS. 3922-2009-LIMA
CAS. 304-2008-LIMA
CAS. 4207-2008-LIMA
CAS. 3192-2007-LIMA
CAS. 2992-2007-CALLAO
CAS. 4728-2007-MOQUEGUA
CAS. 3772-2007-LAMBAYEQUE
CAS. 1280-2007-TACNA
CAS. 4059-2008-LIMA
CAS. 3845-2008-CAJAMARCA
CAS. 5384-2006-LAMBAYEQUE
CAS. 3531-2008-LIMA
CAS. 2817-2008-LIMA
CAS. 2812-2007-LIMA
CAS. 1488-2007-LIMA
CAS. 1168-2008-ICA
CAS. 2774-2007-LIMA
CAS. 2602-2007-PUNO
CAS. 2140-2010-LIMA
CAS. 1614-2010-CUSCO
CAS. 2473-2010-ANCASH
CAS. 5031-2009-CUSCO
CAS. 2413-2010-LIMA
CAS. 330-2010-LIMA
CAS. 5406-2009-LIMA
CAS. 4243-2009-CALLAO
CAS. 3361-2009-LIMA
CAS. 3930-2009-LIMA
CAS. 4358-2009-LIMA
CAS. 4144-2009-LIMA
CAS. 4712-2009-LIMA NORTE
CAS. 3576-2009-LIMA
CAS. 2298-2009-PIURA
CAS. 1749-2009-UCAYALI
CAS. 2169-2009-LIMA
CAS. 2800-2009-ANCASH
CAS. 2458-2009-LIMA
CAS. 3633-2009-PIURA
CAS. 2401-2009-LIMA
CAS. 2301-2009-AREQUIPA
CAS. 4419-2009-LIMA
CAS. 2984-2009-JUNÍN
CAS. 1990-2009-PIURA
CAS. 1443-2009-CAJAMARCA
CAS. 1500-2009-HUANUCO
CAS. 2915-2009-LIMA
CAS. 1662-2009-CAJAMARCA
CAS. 1434-2009-LIMA
CAS. 1561-2009-MOQUEGUA
CAS. 5162-2008-CUSCO
CAS. 3834-2008-CAJAMARCA

CAS. 2268-2011-LIMA
CAS. 641-2011-LIMA NORTE
CAS. 2745-2010-LIMA
CAS. 3254-2010-UCAYALI
CAS. 3860-2010-APURÍMAC
CAS. 3672-2010-LIMA
CAS. 997-2010-LIMA
CAS. 3112-2010-LIMA
CAS. 1542-2010-CUSCO
CAS. 6933-2008-LIMA

CONCORDANCIAS CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Diez (Inversión), Art. 10.3.1 y 2
Acuerdo de Promoción Comercial, Sección B (Solución de Controversias Inversionista-Estado)
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 63 DE LA CONSTITUCIÓN
SENTENCIA EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 2458-2009-LIMA
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 64 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIA EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 2458-2009-LIMA
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 65 DE LA CONSTITUCIÓN

Ley N° 29571, Art. I (Código de protección y defensa del consumidor)
D.S.N° 006-2017-PCM (Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Protección y Defensa del Consumidor)
D.S.N° 007-2020-PCM (Decreto Supremo que establece disposiciones para la gestión de reclamos en las entidades de la Administración Pública)
D.S.Nº 075-2025-PCM (Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Protección y Defensa del Consumidor al 2030)
CONCORDANCIA AL CAPÍTULO II DEL TÍTULO III DE LA CONSTITUCIÓN

Ley N° 28611 (Ley General del Ambiente)
D.S. Nº 015-2006-EM (Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos)
D.Leg. Nº 1090 (Decreto Legislativo que aprueba la Ley Forestal y de Fauna Silvestre)
D.S. N° 039-2014-EM (Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos)
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 66 DE LA CONSTITUCIÓN

LEY N° 26821 (Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales)
LEY N° 27308 (Ley Forestal y de Fauna Silvestre)
D.S. N° 003-2005-AG
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 67 DE LA CONSTITUCIÓN

D.S.N° 085-2003-PCM
R. DEFENSORIAL N° 011-2005-DP
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 67 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIA EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 3362-2009 LIMA

CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 68 DE LA CONSTITUCIÓN

LEY N° 27037
R.J. N° 090-2005-INRENA (Apertura del Registro de acceso de recursos genéticos)
D.S. N° 018-2009-MINAM (Aprueban Reglamento de Uso Turístico en Áreas Naturales Protegidas)
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 68 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIA EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 3362-2009 LIMA
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 69 DE LA CONSTITUCIÓN

LEY N° 27037 (Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía)
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 70 DE LA CONSTITUCIÓN

LEY Nº 27117
LEY N° 29171
CONCORDANCIAS CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Diez (Inversión), Art. 10.7
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 70 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 3243-2000-LA LIBERTAD
CAS. 2068-99-CUSCO
CAS. 1640-99-AREQUIPA
CAS. 1298-2001-UCAYALI
CAS. 1461-99-SICUANI-CUSCO
CAS. 3643-2000-CAÑETE
CAS. 347-2001-SAN MARTIN-MOYOBAMBA
CAS. 3712-2002-LORETO
CAS. 3494-2002-CONO NORTE
CAS. 2562-2002-CAÑETE
CAS. 2720-2002-LIMA
CAS. 1376-2002-SAN ROMAN
CAS. 3248-2002-LAMBAYEQUE
CAS. 279-2002-LAMBAYEQUE
CAS. 1051-2001-CALLAO
CAS. 1670-02-UCAYALI
CAS. 2703-2001-LA LIBERTAD
CAS. 1450-1999-TACNA
CAS. 43-2000-PUNO-JULIACA
CAS. 1215-03-PUNO
CAS. 1669-2002-LA LIBERTAD
CAS. 3473-2002-CALLAO
CAS. 2457-2001-JULIACA-PUNO
CAS. 1623-01-CHINCHA-ICA
CAS. 2339-01-PUNO
CAS. 2013-2003-AREQUIPA
CAS. 2524-2003-CHINCHA
CAS. 1927-2003-LIMA
CAS. 1747-2003-ICA
CAS. 3586-2002-CAMANÁ
CAS. 2114-03-ICA

CAS. 1494-03-CALLAO
CAS. 2800-03-AREQUIPA
CAS. 2028-04-AREQUIPA
CAS. 1664-2004-SULLANA-PIURA
CAS. 353-2005-HUAURA
CAS. 1111-2003-LIMA
CAS. 2971-2006-AREQUIPA
CAS. 2293-2006-CONO NORTE-LIMA
CAS. 1267-2006-LA LIBERTAD
CAS. 396-2006-CAJAMARCA
CAS. 261-2006-DEL SANTA
CAS. 1463-2005-DEL SANTA
CAS. 771-2007-LIMA
CAS. 5389-2006-SANTA
CAS. 5095-2006-AREQUIPA
CAS. 3838-2006-PIURA
CAS. 2696-2006-LIMA
CAS. 2060-2006-ICA
CAS. 1006-2006-LIMA
CAS. 1908-2005-LIMA
CAS. 1320-2000-ICA
CAS. 1367-2002-ICA
CAS. 714-2003-UCAYALI
CAS. 1390-2000-CUSCO
CAS. 1141-2002-LIMA
CAS. 3110-2005-CALLAO
CAS. 1695-2006-LIMA
CAS. 36-06-LIMA
CAS. 1520-2005-PIURA
CAS. 1212-2004-AREQUIPA
CAS. 943-2005-LIMA
CAS. 2315-2004-AYACUCHO
CAS. 1237-2005-ICA
CAS. 911-2003-CONO NORTE DE LIMA
CAS. 2038-2004-CALLAO
CAS. 2024-04-CAÑETE
CAS. 1874-2004-SAN MARTIN
CAS. 1202-2004-PIURA
CAS. 257-2005-LA LIBERTAD
CAS. 2111-2004-TACNA
CAS. 427-2004-SANTA-CHIMBOTE
CAS. 1624-2004-LA LIBERTAD
CAS. 3670-2006-LIMA
CAS. 4526-2006-DEL SANTA
CAS. 3740-2006-HUAURA
CAS. 3416-2006-HUAURA
CAS. 3441-2007-MOQUEGUA
CAS. 1566-2008-CAJAMARCA
CAS. 170-2008-CUSCO
CAS. 114-2008-LAMBAYEQUE
CAS. 4826-2007-LIMA
CAS. 1456-2008-PIURA
CAS. 2229-2008 LAMBAYEQUE
CAS. 4244-2007-LAMBAYEQUE
CAS. 1280-2007-TACNA
CAS. 3272-2007-LIMA

CAS. 2400-2008-ICA
CAS. 2080-2008-PIURA
CAS. 1021-2008-ANCASH
CAS. 4042-2008-HUAURA
CAS. 2156-2007-TACNA
CAS. 2817-2008-LIMA
CAS. 2271-2008-PUNO
CAS. 2185-2008-LIMA
CAS. 1226-2008-ICA
CAS. 1921-2008-ICA
CAS. 1082-2007-LAMBAYEQUE
CAS. 1760-2010-AYACUCHO
CAS. 2473-2010-ANCASH
CAS. 151-2010-DEL SANTA
CAS. 1042-2010-LIMA
CAS. 942-2010-LAMBAYEQUE
CAS. 4619-2009-UCAYALI
CAS. 866-2010-LIMA
CAS. 5162-2009 PIURA
CAS. 3952-2009-LIMA
CAS. 3314-2009-LIMA
CAS. 3054-2010-CUSCO
CAS. 1640-2010-LIMA
CAS. 3347-2009-UCAYALI
CAS. 2573-2009-ANCASH
CAS. 2762-2009-LIMA
CAS. 1749-2009-UCAYALI
CAS. 2401-2009-LIMA
CAS. 4419-2009-LIMA
CAS. 2817-2009-LA LIBERTAD
CAS. 5904-2007-LORETO
CAS. 2164-2009-JUNÍN
CAS. 1192-2009-AREQUIPA
CAS. 1746-2009-CUSCO
CAS. 1682-2009-CAJAMARCA
CAS. 1434-2009-LIMA
CAS. 5086-2008-JUNÍN
CAS. 226-2009-PUNO
CAS. 3224-2008-LA LIBERTAD
CAS. 5162-2008-CUSCO
CAS. 2704-2008-PIURA
CAS. 3834-2008-CAJAMARCA
CAS. 3128-2010-CALLAO
CAS. 2414-2011-PIURA
CAS. 5106-2010-LAMBAYEQUE
CAS. 4628-2010-PIURA
CAS. 4284-2010-ICA
CAS. 4148-2010-LA LIBERTAD
CAS. 1902-2010-LIMA NORTE
CAS. 8502-2008-PIURA

CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN

D.S. N° 056-2005-RE (Declaran de necesidad pública exceptuar de los alcances del Art. 71 de la Constitución Política a ciudadanos

CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN

D.U. Nº 019-2001
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIA EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 2339-01-PUNO
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 74 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 128-2010 AREQUIPA
CAS. 823-2007-LIMA
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 75 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 5712-2007 LAMBAYEQUE
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 79 DE LA CONSTITUCIÓN

Ley N° 28411, Duodécima Disp. Final
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 81 DE LA CONSTITUCIÓN

D.LEG. Nº 993 (Cuenta General de la República correspondiente al Ejercicio Fiscal 2006)
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 5384-2006-LAMBAYEQUE
CAS. 1662-2009-CAJAMARCA
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 84 DE LA CONSTITUCIÓN

Ley N° 28411, Décima Disp. Final
Ley N° 28563, Art. 2, inc. 2.2
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 87 DE LA CONSTITUCIÓN

Ley N° 28411, Décima Disp. Final
D.S. Nº 150-2007-EF Art. 4, **Art. 12**, **Art. 15**
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 87 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 2458-2009-LIMA
CAS. 3611-01-LA LIBERTAD
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 88 DE LA CONSTITUCIÓN

R.S. Nº 054-2001-AG
D.LEG. N° 1064, Art. VII (Abandono)
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 88 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 569-2006-CAÑETE
CAS. 2169-2009-LIMA
CAS. 2457-2001-JULIACA-PUNO
CAS. 1461-99-SICUANI-CUSCO
CAS. 1640-99-AREQUIPA

CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN

R.M. N° 1452-2006-IN, Cap. IV, 5 (Manual de Derechos Humanos aplicados a la Función Policial)
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 569-2006-CAÑETE
CAS. 1461-99-SICUANI-CUSCO
CAS. 2457-2001-JULIACA-PUNO
CAS. 2169-2009-LIMA
CAS. 2874-2009-LIMA
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 93 DE LA CONSTITUCIÓN

LEY Nº 27399
TUO del Reg. del Congreso de la Rep., Art. 16
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 99 DE LA CONSTITUCIÓN

LEY Nº 27399
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 100 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú - Sentencia de Fondo, reparaciones y costas, Capitulo IX, parrafo 63
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 4 DEL ARTÍCULO ARTÍCULO 101 DE LA CONSTITUCIÓN

R. Leg. N° 018-2002-CR
R. Leg. Nº 010-2007-CR
Ley Nº 29157
R.Leg.N° 009-2016-2017-CR
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 7 DEL ARTÍCULO 102 DE LA CONSTITUCIÓN

Ley N° 27795 (Ley de Demarcación y Organización Territorial)
Ley Nº 29533 (Ley que implementa mecanismos para la delimitación territorial)
CONCORDANCIA AL NUMERAL 8 DEL ARTÍCULO 102 DE LA CONSTITUCIÓN

Ley N° 27856 (Requisitos para la autorización de ingreso de tropas extranjeras)

R.Leg.N° 31350 (Resolución Legislativa que autoriza el ingreso de unidades navales y personal militar extranjero con armas de guerra al territorio de la República del Perú)
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 10 DEL ARTÍCULO 102 DE LA CONSTITUCIÓN

Ley N° 28983, Art. 5 (Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres)
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 103 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 8502-2008-PIURA
CAS. 3386-2009-EL SANTA
CAS. 4491-2009-TACNA
CAS. 1474-2005-DEL SANTA
CAS. 569-2006-CAÑETE
CAS. 291-2002 LA LIBERTAD
CAS. 233-2001-LIMA
CAS. 1576-2001-PUNO

CAS. 823-2007-LIMA
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 104 DE LA CONSTITUCIÓN

Ley Nº 29157
Ley N° 30335 (Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia administrativa, económica y financiera)
Ley N° 30336 (Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana, fortalecer la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado)
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 107 DE LA CONSTITUCIÓN

R.A. N° 095-2004-P-TC, Art. 28
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 109 DE LA CONSTITUCIÓN

LEY Nº 26889 (Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa)
D. S. N° 018-97-PCM (Régimen de gratuidad de publicaciones en el Diario Oficial El Peruano)
D.S. N° 008-2006-JUS (Reglamento de la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa)
D.S. 007-2022-JUS (Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa)
D.S. Nº 009-2024-JUS (Decreto Supremo que aprueba el Reglamento que establece disposiciones sobre publicación y difusión de normas jurídicas de carácter general, resoluciones y proyectos normativos)
CONCORDANCIAS CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16.1.14
Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Diecinueve (Transparencia), Art. 19.2.1
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 109 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 1682-2009-CAJAMARCA
CAS. 823-2007-LIMA
CAS. 5540-2009-LA LIBERTAD
CAS. 291-2002 LA LIBERTAD
CAS. 1042-2010-LIMA
CAS. 1192-2009-AREQUIPA
CAS. 4593-2009-LAMBAYEQUE
CONCORDANCIAS AL CAPÍTULO IV DEL TÍTULO IV DE LA CONSTITUCIÓN

Ley N° 29158 (Ley Orgánica del Poder Ejecutivo)
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 21 DEL ARTÍCULO 118 DE LA CONSTITUCIÓN

D.S. N° 016-2005-JUS (Reglamento interno de la comisión de conmutación de la pena)
Ley N° 28704, Art. 2 (Improcedencia del indulto, conmutación de pena y derecho de gracia: violación)
Ley N° 28760, Art. 2 (Improcedencia del indulto, conmutación de la pena y derecho de gracia: secuestro, extorsión)
R.M.N° 0162-2010-JUS (Aprueban Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales)
R.M. Nº 062-2026-JUS (Resolución Ministerial que aprueba el Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales)
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 24 DEL ARTÍCULO 118 DE LA CONSTITUCIÓN

Ley N° 28983, Art. 6 (Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres)
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 119 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 1720-2005-AREQUIPA
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 127 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIA EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 1720-2005-AREQUIPA
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 128 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIA EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 1720-2005-AREQUIPA
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 137 DE LA CONSTITUCIÓN

LEY N° 28278, Art. 6
R.M. N° 1452-2006-IN, Cap. IV, 5 (Manual de Derechos Humanos aplicados a la Función Policial)
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 137 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Caso Durand y Ugarte Vs. Perú - Sentencia de Fondo, Capítulo XIII, párrafo 99
Caso Cantoral Benavides Vs. Perú - Sentencia de Fondo, Capitulo X, párrafo 72
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 138 DE LA CONSTITUCIÓN

R.A. N° 095-2004-P-TC, Reg. Normativo del T.C., Art. 7

CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 138 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 347-2001-SAN MARTIN-MOYOBAMBA
CAS. 2335-2003-LAMBAYEQUE
CAS. 855-2005-LIMA
CAS. 1073-2004-CHINCHA-ICA
CAS. 1267-2006-LA LIBERTAD
CAS. 2005-2005-LIMA
CAS. 1367-2002-ICA
CAS. 1037-2005 TUMBES
CAS. 170-2008-CUSCO
CAS. 5198-2007-LORETO
CAS. 4656-2007-LIMA
CAS. 1456-2008-PIURA
CAS. 1042-2010-LIMA
CAS. 3386-2009-EL SANTA
CAS. 4144-2009-LIMA
CAS. 3449-2009 LIMA
CAS. 1640-2010-LIMA
CAS. 6933-2008-LIMA
CAS. 2874-2009-LIMA
CAS. 2298-2009-PIURA
CAS. 2573-2009-ANCASH
CAS. 3633-2009-PIURA

CAS. 2301-2009-AREQUIPA
CAS. 5631-2009-EL SANTA
CAS. 3253-2009-LAMBAYEQUE
CAS. 2366-2009-LIMA NORTE
CAS. 5904-2007-LORETO
CAS. 1443-2009-CAJAMARCA
CAS. 1662-2009-CAJAMARCA
CAS. 938-2009-LIMA
CAS. 226-2009-PUNO
CAS. 3224-2008-LA LIBERTAD
CAS. 077-2010-LIMA
CAS. 4869-2009-LIMA
CAS. 2099-2010-LIMA
CAS. 1394-2011-LA LIBERTAD
CAS. 760-2010-CAJAMARCA
CAS. 700-2009-LA LIBERTAD
CAS. 3254-2010-UCAYALI
CAS. 2500-2010-LIMA
CAS. 4143-2010-CALLAO
CAS. 1772-2009-PIURA
CAS. 2918-2009-LIMA NORTE
CAS. 29-2009-CUSCO
CAS. 276-2009-PIURA
CAS. 1324-2009-PIURA
CAS. 3112-2010-LIMA
CAS. 6543-2008-HUANCAVELICA
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 139 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú - Sentencia de fondo, reparaciones y costas, Capitulo X, párrafo 141
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 139 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 3604-2000-AREQUIPA-LIMA
CAS. 4656-2007-LIMA
CAS. 1658-2007-LIMA
CAS. 1700-2007-LIMA
CAS. 1621-2008-LIMA
CAS. 3765-2010-LIMA
CAS. 4144-2009-LIMA
CAS. 4628-2010-PIURA
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 139 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú - Sentencia de fondo, reparaciones y costas, Capitulo X, párrafo 144
Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú - Sentencia de fondo, reparaciones y costas, Capitulo XI, parrafo 130
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 139 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 1398-2008-ICA
CAS. 2791-2003-AMAZONAS
CAS. 938-03-ICA
CAS. 1484-2001-LIMA
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO 139 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú - Sentencia de fondo, reparaciones y costas, Capitulo XVI, párrafo 221
Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú - Sentencia de Fondo, reparaciones y costas, Capitulo X, párrafo 68
Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú - Sentencia de fondo, reparaciones y costas, Capitulo X, párrafo 143
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO 139 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 2840-01-LIMA
CAS. 553-2001-LAMBAYEQUE
CAS. 3635-2000-CAJAMARCA
CAS. 2160-2001-JAEN
CAS. 316-2000-LIMA
CAS. 1298-2001-UCAYALI
CAS. 1066-01-HUAURA
CAS. 001-1998-HUANUCO-PASCO
CAS. 1762-2001-LA LIBERTAD
CAS. 1158-01-UCAYALI
CAS. 0572-99-LAMBAYEQUE
CAS. 1064-2000-LA LIBERTAD
CAS. 0930-98-LIMA
CAS. 075-2001-CALLAO
CAS. 287-2002-ICA
CAS. 46-2003-LIMA
CAS. 1886-2001-LAMBAYEQUE
CAS. 347-2001-SAN MARTIN-MOYOBAMBA
CAS. 547-2002-LIMA
CAS. 423-2002-SULLANA
CAS. 3687-2001-CHINCHA
CAS. 3168-2002-LIMA
CAS. 3178-02-HUAURA
CAS. 1376-2002-SAN ROMAN
CAS. 147-2002-CALLAO
CAS. 115-2002-LAMBAYEQUE
CAS. 291-2002-ICA
CAS. 3604-2000-AREQUIPA-LIMA
CAS. 2543-2000-CAMANÁ-AREQUIPA
CAS. 822-2000-CALLAO
CAS. 2266-02-LA LIBERTAD
CAS. 332-2002-LIMA
CAS. 2184-2002-LORETO
CAS. 1908-02-LIMA
CAS. 3533-2001-ICA
CAS. 1215-03-PUNO
CAS. 715-2003-HUÁNUCO-PASCO
CAS. 291-2002 LA LIBERTAD

CAS. 3523-2002-LIMA
CAS. 2269-2002-CONO NORTE-LIMA
CAS. 2457-2001-JULIACA-PUNO
CAS. 2072-01-LIMA
CAS. 2013-2003-AREQUIPA
CAS. 1909-2003-LIMA
CAS. 2524-2003-CHINCHA
CAS. 662-2003-HUÁNUCO
CAS. 1260-2003 ICA
CAS. 1699-2003 ICA
CAS. 2068-2003-ICA
CAS. 2052-2002-AREQUIPA
CAS. 2759-2003-LIMA
CAS. 1455-2003-AYACUCHO
CAS. 3586-2002-CAMANÁ
CAS. 1050-02-CALLAO
CAS. 2260-2003-ICA
CAS. 1494-03-CALLAO
CAS. 089-2000-LIMA
CAS. 667-2004-LA LIBERTAD
CAS. 1664-2004-SULLANA-PIURA
CAS. 1073-2004-CHINCHA-ICA
CAS. 534-2004 HUÁNUCO-PASCO
CAS. 353-2005-HUAURA
CAS. 1111-2003-LIMA
CAS. 2293-2006-CONO NORTE-LIMA
CAS. 724-2006-LAMBAYEQUE
CAS. 642-2006-LIMA
CAS. 014-2006-LIMA
CAS. 620-2005-AYACUCHO
CAS. 771-2007-LIMA
CAS. 5373-2006-SAN MARTÍN
CAS. 3676-2006-PASCO
CAS. 3408-2006-CALLAO
CAS. 3450-2006-LA LIBERTAD
CAS. 3398-2006-LIMA
CAS. 3052-2006-HUANUCO
CAS. 2784-2006-LIMA
CAS. 2466-2006-ANCASH
CAS. 2338-2006-LIMA
CAS. 1632-2006-LIMA
CAS. 1292-2006-LAMBAYEQUE
CAS. 005-2007-HUAURA
CAS. 925-2003-LIMA
CAS. 1320-2000-ICA
CAS. 2623-2001-CAMANÁ- AREQUIPA
CAS. 2471-2002-LIMA
CAS. 1390-2000-CUSCO
CAS. 235-2002-LAMBAYEQUE
CAS. 1141-2002-LIMA
CAS. 3052-2003-PIURA
CAS. 936-2005-AYACUCHO
CAS. 1695-2006-LIMA
CAS. 2710-05-LA LIBERTAD
CAS. 1520-2005-PIURA
CAS. 2177-2005-LIMA

CAS. 2646-04-ICA
CAS. 2602-2004-AREQUIPA
CAS. 1318-04-LIMA
CAS. 1102-2004-PIURA
CAS. 2315-2004-AYACUCHO
CAS. 1237-2005-LIMA
CAS. 320-2004-LAMBAYEQUE
CAS. 1940-2004-ANCASH
CAS. 1566-2004-SULLANA
CAS. 2024-04-CAÑETE
CAS. 1874-2004-SAN MARTIN
CAS. 257-2005-LA LIBERTAD
CAS. 2111-2004-TACNA
CAS. 1148-2003-LIMA
CAS. 855-2004-PIURA
CAS. 749-2004-CUSCO
CAS. 757-2004-LIMA
CAS. 427-2004-SANTA-CHIMBOTE
CAS. 871-2004-LIMA
CAS. 1624-2004-LA LIBERTAD
CAS. 2256-2004-LIMA
CAS. 2380-2007-LIMA
CAS. 1540-2007-AYACUCHO
CAS. 958-2007-HUANUCO
CAS. 3744-2006-AREQUIPA
CAS. 879-2008-AREQUIPA
CAS. 5265-2007-LIMA
CAS. 4942-2006-CAJAMARCA
CAS. 3670-2006-LIMA
CAS. 3740-2006-HUAURA
CAS. 2273-2007-LORETO
CAS. 4301-2007-PUNO
CAS. 3416-2006-HUAURA
CAS. 1627-2005-SAN MARTÍN
CAS. 2976-2006-LIMA
CAS. 5930-2007-DEL SANTA
CAS. 1566-2008-CAJAMARCA
CAS. 114-2008-LAMBAYEQUE
CAS. 4649-2008 LIMA
CAS. 5198-2007-LORETO
CAS. 5712-2007 LAMBAYEQUE
CAS. 304-2008-LIMA
CAS. 4207-2008-LIMA
CAS. 2229-2008 LAMBAYEQUE
CAS. 3566-2007-CALLAO
CAS. 2992-2007-CALLAO
CAS. 2792-2007-LORETO
CAS. 3272-2007-LIMA
CAS. 2400-2008-ICA
CAS. 2080-2008-PIURA
CAS. 1021-2008-ANCASH
CAS. 2643-2008-LAMBAYEQUE
CAS. 2156-2007-TACNA
CAS. 5384-2006-LAMBAYEQUE
CAS. 1644-2007-LIMA
CAS. 2817-2008-LIMA

CAS. 2271-2008-PUNO
CAS. 1226-2008-ICA
CAS. 2774-2007-LIMA
CAS. 694-2007-CUSCO
CAS. 2602-2007-PUNO
CAS. 1082-2007-LAMBAYEQUE
CAS. 2264-2010-HUAURA
CAS. 1614-2010-CUSCO
CAS. 2473-2010-ANCASH
CAS. 1559-2010 ICA
CAS. 151-2010-DEL SANTA
CAS. 4476-2009 CALLAO
CAS. 3609-2009-LIMA
CAS. 4593-2009-LAMBAYEQUE
CAS. 4619-2009-UCAYALI
CAS. 330-2010-LIMA
CAS. 5246-2009-CAJAMARCA
CAS. 5162-2009-PIURA
CAS. 4712-2009-LIMA NORTE
CAS. 3576-2009-LIMA
CAS. 3314-2009-LIMA
CAS. 2639-2009-PIURA
CAS. 3748-2009-ICA
CAS. 3054-2010-CUSCO
CAS. 1640-2010-LIMA
CAS. 3347-2009-UCAYALI
CAS. 2298-2009-PIURA
CAS. 2115-2009-LA LIBERTAD
CAS. 4664-2010 PUNO
CAS. 3972-2009 CALLAO
CAS. 3439-2008-LIMA
CAS. 5631-2009-EL SANTA
CAS. 1990-2009-PIURA
CAS. 2853-2009 LIMA
CAS. 2817-2009-LA LIBERTAD
CAS. 1746-2009-CUSCO
CAS. 2887-2009-LA LIBERTAD
CAS. 3926-2008-AREQUIPA
CAS. 682-2009-LIMA
CAS. 5086-2008-JUNÍN
CAS. 3128-2010-CALLAO
CAS. 2268-2011-LIMA
CAS. 5106-2010-LAMBAYEQUE
CAS. 641-2011-LIMA NORTE
CAS. 2745-2010-LIMA
CAS. 5232-2010-LIMA NORTE
CAS. 4284-2010-ICA
CAS. 760-2010-CAJAMARCA
CAS. 163-2010 LAMBAYEQUE
CAS. 3858-2010-ICA
CAS. 4148-2010-LA LIBERTAD
CAS. 3672-2010-LIMA
CAS. 1902-2010-LIMA NORTE
CAS. 4881-2009-AMAZONAS
CAS. 4143-2010-CALLAO
CAS. 2628-2010-LA LIBERTAD

CAS. 1772-2009-PIURA
CAS. 2253-2010-LA LIBERTAD
CAS. 997-2010-LIMA
CAS. 29-2009-CUSCO
CAS. 276-2009-PIURA
CAS. 1324-2009-PIURA
CAS. 3112-2010-LIMA
CAS. 1542-2010-CUSCO
CAS. 1886-2001-LAMBAYEQUE

CONCORDANCIAS AL NUMERAL 4 DEL ARTÍCULO 139 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 3635-2000-CAJAMARCA
CAS. 1886-2001-LAMBAYEQUE
CAS. 1455-2003-AYACUCHO
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 139 DE LA CONSTITUCIÓN

Acuerdo Plenario Nº 6-2011-CJ-116, 11 (Acuerdo Plenario en materia penal sobre la constitución del Actor Civil: requisitos, oportunidad y forma)
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 139 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 2840-01-LIMA
CAS. 316-2000-LIMA
CAS. 1618-01-LORETO
CAS. 1158-01-UCAYALI
CAS. 075-2001-CALLAO
CAS. 60-2003-LIMA
CAS. 287-2002-ICA
CAS. 46-2003-LIMA
CAS. 423-2002-SULLANA
CAS. 3178-02-HUAURA
CAS. 147-2002-CALLAO
CAS. 291-2002-ICA
CAS. 279-2002-LAMBAYEQUE
CAS. 1051-2001-CALLAO
CAS. 2624-2002-SICUANI
CAS. 332-2002-LIMA
CAS. 2526-2002-LIMA
CAS. 1440-2002-MOQUEGUA
CAS. 1215-03-PUNO
CAS. 1669-2002-LA LIBERTAD
CAS. 3523-2002-LIMA
CAS. 1909-2003-LIMA
CAS. 976-2003 TACNA
CAS. 1260-2003 ICA
CAS. 1699-2003 ICA
CAS. 2068-2003-ICA
CAS. 1305-2003 LA LIBERTAD
CAS. 2829-2003-LAMBAYEQUE
CAS. 1747-2003-ICA
CAS. 3586-2002-CAMANÁ
CAS. 1050-02-CALLAO

CAS. 740-2004 LORETO
CAS. 1187-2004-JUNÍN
CAS. 3480-2006-SANTA
CAS. 1292-2006-LAMBAYEQUE
CAS. 005-2007-HUAURA
CAS. 003-2007-HUAURA
CAS. 2471-2002-LIMA
CAS. 1446-2003-LIMA
CAS. 714-2003-UCAYALI
CAS. 3052-2003-PIURA
CAS. 3142-2005-LA LIBERTAD
CAS. 36-06-LIMA
CAS. 1941-2005-CAJAMARCA
CAS. 2602-2004-AREQUIPA
CAS. 2222-2004-CHICLAYO
CAS. 1366-04-LIMA
CAS. 1102-2004-PIURA
CAS. 320-2004-LAMBAYEQUE
CAS. 1874-2004-SAN MARTIN
CAS. 190-2004-CUSCO
CAS. 958-2007-HUANUCO
CAS. 5265-2007-LIMA
CAS. 1163-2008-PIURA
CAS. 4854-2006-LAMBAYEQUE
CAS. 1627-2005-SAN MARTÍN
CAS. 17-2006-AREQUIPA
CAS. 5198-2007-LORETO
CAS. 4826-2007-LIMA
CAS. 5712-2007 LAMBAYEQUE
CAS. 4770-2008-SANTA
CAS. 4244-2007-LAMBAYEQUE
CAS. 3772-2007-LAMBAYEQUE
CAS. 2400-2008-ICA
CAS. 4042-2008-HUAURA
CAS. 1700-2007-LIMA
CAS. 1644-2007-LIMA
CAS. 3531-2008-LIMA
CAS. 2271-2008-PUNO
CAS. 1226-2008-ICA
CAS. 1621-2008-LIMA
CAS. 2812-2007-LIMA
CAS. 1168-2008-ICA
CAS. 2774-2007-LIMA
CAS. 1082-2007-LAMBAYEQUE
CAS. 2413-2010-LIMA
CAS. 5406-2009-LIMA
CAS. 4243-2009-CALLAO
CAS. 4144-2009-LIMA
CAS. 3952-2009-LIMA
CAS. 4223-2009-AREQUIPA
CAS. 5270-2009-LA LIBERTAD
CAS. 2984-2009-JUNÍN
CAS. 2853-2009 LIMA
CAS. 938-2009-LIMA
CAS. 3224-2008-LA LIBERTAD

CONCORDANCIAS AL NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 139 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú - Sentencia de Fondo, reparaciones y costas, Capitulo XI, párrafo 161

CONCORDANCIAS AL NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 139 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 3361-2000-LORETO
CAS. 870-99-HUANUCO
CAS. 1717-2001-CHICLAYO
CAS. 1762-2001-LA LIBERTAD
CAS. 1064-2000-LA LIBERTAD
CAS. 033-2001-DEL SANTA
CAS. 3494-2002-CONO NORTE
CAS. 547-2002-LIMA
CAS. 423-2002-SULLANA
CAS. 3687-2001-CHINCHA
CAS. 3178-02-HUAURA
CAS. 2746-2002-SAN ROMAN
CAS. 3248-2002-LAMBAYEQUE
CAS. 147-2002-CALLAO
CAS. 291-2002-ICA
CAS. 2543-2000-CAMANÁ-AREQUIPA
CAS. 2624-2002-SICUANI
CAS. 293-2002-ICA
CAS. 1440-2002-MOQUEGUA
CAS. 3523-2002-LIMA
CAS. 2306-2001-LAMBAYEQUE
CAS. 2457-2001-JULIACA-PUNO
CAS. 3089-2003-AYACUCHO
CAS. 1927-2003-LIMA
CAS. 1494-03-CALLAO
CAS. 667-2004-LA LIBERTAD
CAS. 1073-2004-CHINCHA-ICA
CAS. 724-2006-LAMBAYEQUE
CAS. 642-2006-LIMA
CAS. 620-2005-AYACUCHO
CAS. 5373-2006-SAN MARTÍN
CAS. 3676-2006-PASCO
CAS. 3480-2006-SANTA
CAS. 3450-2006-LA LIBERTAD
CAS. 2784-2006-LIMA
CAS. 2338-2006-LIMA
CAS. 1446-2003-LIMA
CAS. 936-2005-AYACUCHO
CAS. 1695-2006-LIMA
CAS. 1637-2004-LIMA
CAS. 1237-2005-LIMA
CAS. 911-2003-CONO NORTE DE LIMA
CAS. 1940-2004-ANCASH
CAS. 1566-2004-SULLANA
CAS. 2024-04-CAÑETE
CAS. 757-2004-LIMA
CAS. 1540-2007-AYACUCHO

CAS. 4526-2006-DEL SANTA
CAS. 4301-2007-PUNO
CAS. 1627-2005-SAN MARTÍN
CAS. 2976-2006-LIMA
CAS. 170-2008-CUSCO
CAS. 114-2008-LAMBAYEQUE
CAS. 1547-2006 LIMA
CAS. 3922-2009-LIMA
CAS. 3344-2007-PIURA
CAS. 3566-2007-CALLAO
CAS. 4261-2007 ICA
CAS. 4853-2007-LIMA
CAS. 2817-2008-LIMA
CAS. 2140-2010-LIMA
CAS. 7040-2008-LA LIBERTAD
CAS. 5031-2009-CUSCO
CAS. 5234-2009-CAJAMARCA
CAS. 2762-2009-LIMA
CAS. 2164-2009-JUNÍN
CAS. 226-2009-PUNO
CAS. 1602-2011-LIMA
CAS. 760-2010-CAJAMARCA

CONCORDANCIAS AL NUMERAL 7 DEL ARTÍCULO 139 DE LA CONSTITUCIÓN

Ley N° 24973 (Indemnización por errores judiciales y detenciones arbitrarias)
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 7 DEL ARTÍCULO 139 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 3243-2000-LA LIBERTAD
CAS. 1465-2000-HUAURA
CAS. 1111-2003-LIMA
CAS. 2375-2005-LAMBAYEQUE
CAS. 003-2007-HUAURA
CAS. 2976-2006-LIMA
CAS. 694-2007-CUSCO
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 8 DEL ARTÍCULO 139 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 1924-99-ICA
CAS. 316-2000-LIMA
CAS. 1130-2001. SAN MARTÍN
CAS. 686-2001-SULLANA
CAS. 547-2002-LIMA
CAS. 2457-2001-JULIACA-PUNO
CAS. 2339-01-PUNO
CAS. 2005-2005-LIMA
CAS. 3408-2006-CALLAO
CAS. 879-2008-AREQUIPA
CAS. 2298-2009-PIURA
CAS. 4724-2010-CALLAO
CAS. 3254-2010-UCAYALI
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 9 DEL ARTÍCULO 139 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIA EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 3243-2000-LA LIBERTAD
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 139 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIA EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 357-2001-LORETO
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 13 DEL ARTÍCULO 139 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 354-02-AYACUCHO
CAS. 724-2006-LAMBAYEQUE
CAS. 1621-2008-LIMA

CONCORDANCIAS AL NUMERAL 14 DEL ARTÍCULO 139 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 0572-99-LAMBAYEQUE
CAS. 3475-2000-LA LIBERTAD
CAS. 2543-2000-CAMANÁ-AREQUIPA
CAS. 1188-2002-ICA
CAS. 2306-2001-LAMBAYEQUE
CAS. 1896-01-LAMBAYEQUE
CAS. 1342-2003 AREQUIPA
CAS. 2800-03-AREQUIPA
CAS. 001-2007-HUAURA
CAS. 1908-2005-LIMA
CAS. 1367-2002-ICA
CAS. 749-2004-CUSCO
CAS. 4656-2007-LIMA
CAS. 1658-2007-LIMA
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 16 DEL ARTÍCULO 139 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 1266-2001-LIMA
CAS. 2976-2006-LIMA
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 22 DEL ARTÍCULO 139 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú - Sentencia de fondo, reparaciones y costas, Capitulo VIII, párrafo 101
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 139 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIA EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 3748-2009-ICA
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 141 DE LA CONSTITUCIÓN

D.L.eg Nº 1094, Art. 175 (Código Penal Militar Policial)
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 141 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 2840-01-LIMA
CAS. 3361-2000-LORETO
CAS. 3243-2000-LA LIBERTAD
CAS. 553-2001-LAMBAYEQUE
CAS. 3635-2000-CAJAMARCA
CAS. 357-2001-LORETO
CAS. 870-99-HUANUCO
CAS. 2160-2001-JAEN
CAS. 071-2001-LIMA
CAS. 1924-99-ICA
CAS. 2068-99-CUSCO
CAS. 316-2000-LIMA
CAS. 1640-99-AREQUIPA
CAS. 2428-2001-LIMA
CAS. 2204-2001-LIMA
CAS. 1298-2001-UCAYALI
CAS. 1461-99-SICUANI-CUSCO
CAS. 015 2001-LIMA
CAS. 645-2001-LIMA
CAS. 2105-2000 LIMA
CAS. 1717-2001-CHICLAYO
CAS. 1729-2001-JUNIN
CAS. 1066-01-HUAURA
CAS. 233-2001-LIMA
CAS. 001-1998-HUANUCO-PASCO
CAS. 859-2001 PUNO
CAS. 678-2001. ICA
CAS. 1130-2001. SAN MARTÍN
CAS. 1576-2001-PUNO
CAS. 1484-2001-LIMA
CAS. 1380-2001-LAMBAYEQUE
CAS. 2250-2001-CAMANA-AREQUIPA
CAS. 1054-01-CONO NORTE
CAS. 1762-2001-LA LIBERTAD
CAS. 1646-2001-CUSCO
CAS. 1618-01-LORETO
CAS. 1266-2001-LIMA
CAS. 1158-01-UCAYALI
CAS. 686-2001-SULLANA
CAS. 0572-99-LAMBAYEQUE
CAS. 1064-2000-LA LIBERTAD
CAS. 0930-98-LIMA
CAS. 704-2001 LIMA
CAS. 075-2001-CALLAO
CAS. 091-2001-LIMA
CAS. 3475-2000-LA LIBERTAD
CAS. 3643-2000-CAÑETE
CAS. 60-2003-LIMA
CAS. 287-2002-ICA
CAS. 46-2003-LIMA
CAS. 2982-2002-LIMA
CAS. 2726-2002-AREQUIPA
CAS. 1986-02-UCAYALI
CAS. 1886-2001-LAMBAYEQUE

CAS. 559-2002-LIMA
CAS. 347-2001-SAN MARTIN-MOYOBAMBA
CAS. 044-2002-LIMA
CAS. 033-2001-DEL SANTA
CAS. 3712-2002-LORETO
CAS. 3494-2002-CONO NORTE
CAS. 547-2002-LIMA
CAS. 423-2002-SULLANA
CAS. 3505-2001-PIURA
CAS. 3687-2001-CHINCHA
CAS. 2562-2002-CAÑETE
CAS. 2720-2002-LIMA
CAS. 3168-2002-LIMA
CAS. 3178-02-HUAURA
CAS. 2746-2002-SAN ROMAN
CAS. 1376-2002-SAN ROMAN
CAS. 3248-2002-LAMBAYEQUE
CAS. 147-2002-CALLAO
CAS. 115-2002-LAMBAYEQUE
CAS. 291-2002-ICA
CAS. 1833-2000-LIMA
CAS. 439-2002 LIMA
CAS. 3604-2000-AREQUIPA-LIMA
CAS. 2543-2000-CAMANÁ-AREQUIPA
CAS. 279-2002-LAMBAYEQUE
CAS. 1051-2001-CALLAO
CAS. 4123-2001-JAEN
CAS. 3571-2001-CAÑETE
CAS. 822-2000-CALLAO
CAS. 1346-2002-CAJAMARCA
CAS. 2624-2002-SICUANI
CAS. 1120-2002-PUNO
CAS. 293-2002-ICA
CAS. 2266-02-LA LIBERTAD
CAS. 1926-02-ICA
CAS. 332-2002-LIMA
CAS. 2526-2002-LIMA
CAS. 2184-2002-LORETO
CAS. 1188-2002-ICA
CAS. 1908-02-LIMA
CAS. 1670-02-UCAYALI
CAS. 1440-2002-MOQUEGUA
CAS. 2703-2001-LA LIBERTAD
CAS. 3533-2001-ICA
CAS. 2239-2001-LIMA
R. 1863-2002-LORETO
CAS. 1465-2000-HUAURA
CAS. 1450-1999-TACNA
CAS. 43-2000-PUNO-JULIACA
CAS. 1215-03-PUNO
CAS. 715-2003-HUÁNUCO-PASCO
CAS. 291-2002 LA LIBERTAD
CAS. 1669-2002-LA LIBERTAD
CAS. 3523-2002-LIMA
CAS. 3473-2002-CALLAO
CAS. 2306-2001-LAMBAYEQUE

CAS. 2269-2002-CONO NORTE-LIMA
CAS. 2457-2001-JULIACA-PUNO
CAS. 1623-01-CHINCHA-ICA
CAS. 938-03-ICA
CAS. 1896-01-LAMBAYEQUE
CAS. 2339-01-PUNO
CAS. 2072-01-LIMA
CAS. 2013-2003-AREQUIPA
CAS. 1909-2003-LIMA
CAS. 3089-2003-AYACUCHO
CAS. 2524-2003-CHINCHA
CAS. 662-2003-HUÁNUCO
CAS. 976-2003 TACNA
CAS. 1342-2003 AREQUIPA
CAS. 1260-2003 ICA
CAS. 1699-2003 ICA
CAS. 2068-2003-ICA
CAS. 1305-2003 LA LIBERTAD
CAS. 2052-2002-AREQUIPA
CAS. 354-02-AYACUCHO
CAS. 2791-2003-AMAZONAS
CAS. 2759-2003-LIMA
CAS. 2335-2003-LAMBAYEQUE
CAS. 1927-2003-LIMA
CAS. 2829-2003-LAMBAYEQUE
CAS. 3611-01-LA LIBERTAD
CAS. 1747-2003-ICA
CAS. 1455-2003-AYACUCHO
CAS. 3586-2002-CAMANÁ
CAS. 1050-02-CALLAO
CAS. 3860-2001-LIMA
CAS. 2260-2003-ICA
CAS. 2114-03-ICA
CAS. 1494-03-CALLAO
CAS. 2800-03-AREQUIPA
CAS. 1548-2005-LA LIBERTAD
CAS. 855-2005-LIMA
CAS. 2028-04-AREQUIPA
CAS. 089-2000-LIMA
CAS. 667-2004-LA LIBERTAD
CAS. 1664-2004-SULLANA-PIURA
CAS. 1073-2004-CHINCHA-ICA
CAS. 534-2004 HUÁNUCO-PASCO
CAS. 740-2004 LORETO
CAS. 2263-2004-JUNÍN
CAS. 353-2005-HUAURA
CAS. 1187-2004-JUNÍN
CAS. 1111-2003-LIMA
CAS. 1209-2005-LA LIBERTAD
CAS. 2971-2006-AREQUIPA
CAS. 2293-2006-CONO NORTE-LIMA
CAS. 1267-2006-LA LIBERTAD
CAS. 1073-2004-CHINCHA-ICA
CAS. 724-2006-LAMBAYEQUE
CAS. 396-2006-CAJAMARCA
CAS. 261-2006-DEL SANTA

CAS. 014-2006-LIMA
CAS. 2627-2005-LAMBAYEQUE
CAS. 2526-2005-PIURA
CAS. 2375-2005-LAMBAYEQUE
CAS. 2338-2006-LIMA
CAS. 2005-2005-LIMA
CAS. 1770-2006-PIURA
CAS. 1463-2005-DEL SANTA
CAS. 620-2005-AYACUCHO
CAS. 771-2007-LIMA
CAS. 621-2007-PIURA
CAS. 5389-2006-SANTA
CAS. 5373-2006-SAN MARTÍN
CAS. 5095-2006-AREQUIPA
CAS. 3838-2006-PIURA
CAS. 3676-2006-PASCO
CAS. 3480-2006-SANTA
CAS. 3450-2006-LA LIBERTAD
CAS. 3408-2006-CALLAO
CAS. 3398-2006-LIMA
CAS. 3052-2003-PIURA
CAS. 2874-2009-LIMA
CAS. 2696-2006-LIMA
CAS. 2466-2006-ANCASH
CAS. 2338-2006-LIMA
CAS. 2060-2006-ICA
CAS. 2026-2006-LIMA
CAS. 1632-2006-LIMA
CAS. 1006-2006-LIMA
CAS. 005-2007-HUAURA
CAS. 003-2007-HUAURA
CAS. 001-2007-HUAURA
CAS. 1908-2005-LIMA
CAS. 925-2003-LIMA
CAS. 1320-2000-ICA
CAS. 2623-2001-CAMANÁ- AREQUIPA
CAS. 1367-2002-ICA
CAS. 2471-2002-LIMA
CAS. 1446-2003-LIMA
CAS. 714-2003-UCAYALI
CAS. 1390-2000-CUSCO
CAS. 235-2002-LAMBAYEQUE
CAS. 1141-2002-LIMA
CAS. 3052-2003-PIURA
CAS. 2890-2005-ICA
CAS. 1758-2005-ICA
CAS. 3142-2005-LA LIBERTAD
CAS. 3110-2005-CALLAO
CAS. 936-2005-AYACUCHO
CAS. 1695-2006-LIMA
CAS. 36-06-LIMA
CAS. 2710-05-LA LIBERTAD
CAS. 1520-2005-PIURA
CAS. 1941-2005-CAJAMARCA
CAS. 2177-2005-LIMA
CAS. 2646-04-ICA

CAS. 2602-2004-AREQUIPA
CAS. 2222-2004-CHICLAYO
CAS. 1366-04-LIMA
CAS. 1318-04-LIMA
CAS. 1212-2004-AREQUIPA
CAS. 1102-2004-PIURA
CAS. 943-2005-LIMA
CAS. 2315-2004-AYACUCHO
CAS. 1637-2004-LIMA
CAS. 1569-2005-PIURA
CAS. 1237-2005-LIMA
CAS. 911-2003-CONO NORTE DE LIMA
CAS. 320-2004-LAMBAYEQUE
CAS. 1940-2004-ANCASH
CAS. 1566-2004-SULLANA
CAS. 1542-2004-CHINCHA
CAS. 2038-2004-CALLAO
CAS. 2024-04-CAÑETE
CAS. 1874-2004-SAN MARTIN
CAS. 1202-2004-PIURA
CAS. 257-2005-LA LIBERTAD
CAS. 2111-2004-TACNA
CAS. 190-2004-CUSCO
CAS. 1148-2003-LIMA
CAS. 855-2004-PIURA
CAS. 749-2004-CUSCO
CAS. 757-2004-LIMA
CAS. 427-2004-SANTA-CHIMBOTE
CAS. 871-2004-LIMA
CAS. 1624-2004-LA LIBERTAD
CAS. 2256-2004-LIMA
CAS. 2380-2007-LIMA
CAS. 1540-2007-AYACUCHO
CAS. 958-2007-HUANUCO
CAS. 380-2007-LIMA NORTE
CAS. 3744-2006-AREQUIPA
CAS. 3574-2006-LIMA
CAS. 879-2008-AREQUIPA
CAS. 5003-2007-LIMA
CAS. 5265-2007-LIMA
CAS. 1163-2008-PIURA
CAS. 288-2007-JUNIN
CAS. 4942-2006-CAJAMARCA
CAS. 4854-2006-LAMBAYEQUE
CAS. 3670-2006-LIMA
CAS. 2712-2007 LIMA
CAS. 3740-2006-HUAURA
CAS. 2273-2007-LORETO
CAS. 4301-2007-PUNO
CAS. 823-2007-LIMA
CAS. 3416-2006-HUAURA
CAS. 569-2006-CAÑETE
CAS. 1720-2005-AREQUIPA
CAS. 1627-2005-SAN MARTÍN
CAS. 1474-2005-DEL SANTA
CAS. 1037-2005 TUMBES

CAS. 1229-2002-ICA
CAS. 3441-2007-MOQUEGUA
CAS. 2976-2006-LIMA
CAS. 5930-2007-DEL SANTA
CAS. 1566-2008-CAJAMARCA
CAS. 170-2008-CUSCO
CAS. 114-2008-LAMBAYEQUE
CAS. 4649-2008 LIMA
CAS. 1547-2006 LIMA
CAS. 17-2006-AREQUIPA
CAS. 5198-2007-LORETO
CAS. 4656-2007-LIMA
CAS. 1398-2008-ICA
CAS. 4826-2007-LIMA
CAS. 5712-2007 LAMBAYEQUE
CAS. 3922-2009-LIMA
CAS. 4770-2008-SANTA
CAS. 304-2008-LIMA
CAS. 1137-2008. LIMA
CAS. 1456-2008-PIURA
CAS. 4207-2008-LIMA
CAS. 2229-2008-LAMBAYEQUE
CAS. 3192-2007-LIMA
CAS. 3344-2007-PIURA
CAS. 3566-2007-CALLAO
CAS. 4244-2007-LAMBAYEQUE
CAS. 2992-2007-CALLAO
CAS. 2792-2007-LORETO
CAS. 4728-2007-MOQUEGUA
CAS. 3772-2007-LAMBAYEQUE
CAS. 2224-2007-LIMA
CAS. 1280-2007-TACNA
CAS. 4261-2007 ICA
CAS. 3272-2007-LIMA
CAS. 1298-2007-HUAURA
CAS. 2400-2008-ICA
CAS. 2080-2008-PIURA
CAS. 1021-2008-ANCASH
CAS. 4042-2008-HUAURA
CAS. 4059-2008-LIMA
CAS. 3845-2008-CAJAMARCA
CAS. 2643-2008-LAMBAYEQUE
CAS. 2156-2007-TACNA
CAS. 1950-2007-AREQUIPA
CAS. 5384-2006-LAMBAYEQUE
CAS. 540-2007-TACNA
CAS. 1658-2007-LIMA
CAS. 1700-2007-LIMA
CAS. 1644-2007-LIMA
CAS. 171-2007-LIMA NORTE
CAS. 3531-2008-LIMA
CAS. 4853-2007-LIMA
CAS. 2817-2008-LIMA
CAS. 2271-2008-PUNO
CAS. 2185-2008-LIMA
CAS. 1226-2008-ICA

CAS. 1621-2008-LIMA
CAS. 2812-2007-LIMA
CAS. 1006-2007-LIMA
CAS. 1488-2007-LIMA
CAS. 1921-2008-ICA
CAS. 1168-2008-ICA
CAS. 2774-2007-LIMA
CAS. 694-2007-CUSCO
CAS. 2602-2007-PUNO
CAS. 1082-2007-LAMBAYEQUE
CAS. 1760-2010-AYACUCHO
CAS. 2264-2010-HUAURA
CAS. 2140-2010-LIMA
CAS. 1614-2010-CUSCO
CAS. 3765-2010-LIMA
CAS. 2473-2010-ANCASH
CAS. 1559-2010 ICA
CAS. 151-2010-DEL SANTA
CAS. 7040-2008-LA LIBERTAD
CAS. 4476-2009 CALLAO
CAS. 3609-2009-LIMA
CAS. 4593-2009-LAMBAYEQUE
CAS. 1042-2010-LIMA
CAS. 942-2010-LAMBAYEQUE
CAS. 4619-2009-UCAYALI
CAS. 866-2010-LIMA
CAS. 5031-2009-CUSCO
CAS. 2413-2010-LIMA
CAS. 5250-2009-CAJAMARCA
CAS. 3386-2009-EL SANTA
CAS. 330-2010-LIMA
CAS. 5540-2009-LA LIBERTAD
CAS. 5406-2009-LIMA
CAS. 5246-2009-CAJAMARCA
CAS. 5162-2009-PIURA
CAS. 4256-2009-LA LIBERTAD
CAS. 4243-2009-CALLAO
CAS. 3361-2009-LIMA
CAS. 5234-2009-CAJAMARCA
CAS. 3930-2009-LIMA
CAS. 4358-2009-LIMA
CAS. 4144-2009-LIMA
CAS. 3449-2009 LIMA
CAS. 4712-2009-LIMA NORTE
CAS. 3952-2009-LIMA
CAS. 4491-2009-TACNA
CAS. 3576-2009-LIMA
CAS. 3314-2009-LIMA
CAS. 2639-2009-PIURA
CAS. 3362-2009 LIMA
CAS. 3748-2009-ICA
CAS. 3054-2010-CUSCO
CAS. 1640-2010-LIMA
CAS. 3347-2009-UCAYALI
CAS. 6933-2008-LIMA
CAS. 2874-2009-LIMA

CAS. 2298-2009-PIURA
CAS. 2115-2009-LA LIBERTAD
CAS. 4664-2010 PUNO
CAS. 2573-2009-ANCASH
CAS. 2762-2009-LIMA
CAS. 1749-2009-UCAYALI
CAS. 2169-2009-LIMA
CAS. 3972-2009 CALLAO
CAS. 2599-2009-LIMA
CAS. 2800-2009-ANCASH
CAS. 2458-2009-LIMA
CAS. 3633-2009-PIURA
CAS. 2401-2009-LIMA
CAS. 2301-2009-AREQUIPA
CAS. 3439-2008-LIMA
CAS. 5631-2009-EL SANTA
CAS. 4419-2009-LIMA
CAS. 4223-2009-AREQUIPA
CAS. 5270-2009-LA LIBERTAD
CAS. 3152-2009-AMAZONAS
CAS. 2984-2009-JUNÍN
CAS. 1990-2009-PIURA
CAS. 2853-2009 LIMA
CAS. 3253-2009-LAMBAYEQUE
CAS. 2817-2009-LA LIBERTAD
CAS. 2366-2009-LIMA NORTE
CAS. 1972-2009-AREQUIPA
CAS. 5904-2007-LORETO
CAS. 2164-2009-JUNÍN
CAS. 2112-2009-CALLAO
CAS. 2408-2009-LIMA
CAS. 1443-2009-CAJAMARCA
CAS. 1192-2009-AREQUIPA
CAS. 1746-2009-CUSCO
CAS. 1500-2009-HUANUCO
CAS. 2915-2009-LIMA
CAS. 2887-2009-LA LIBERTAD
CAS. 3926-2008-AREQUIPA
CAS. 1682-2009-CAJAMARCA
CAS. 1662-2009-CAJAMARCA
CAS. 1434-2009-LIMA
CAS. 1561-2009-MOQUEGUA
CAS. 682-2009-LIMA
CAS. 938-2009-LIMA
CAS. 5086-2008-JUNÍN
CAS. 226-2009-PUNO
CAS. 3224-2008-LA LIBERTAD
CAS. 5162-2008-CUSCO
CAS. 2704-2008-PIURA
CAS. 3834-2008-CAJAMARCA
CAS. 077-2010-LIMA
CAS. 3128-2010-CALLAO
CAS. 2414-2011-PIURA
CAS. 2268-2011-LIMA
CAS. 1602-2011-LIMA
CAS. 5106-2010-LAMBAYEQUE

CAS. 4724-2010-CALLAO
CAS. 641-2011-LIMA NORTE
CAS. 4869-2009-LIMA
CAS. 2745-2010-LIMA
CAS. 2099-2010-LIMA
CAS. 4628-2010-PIURA
CAS. 1394-2011-LA LIBERTAD
CAS. 5232-2010-LIMA NORTE
CAS. 3036-2011-LIMA
CAS. 4284-2010-ICA
CAS. 760-2010-CAJAMARCA
CAS. 128-2010 AREQUIPA
CAS. 107-2010-LA LIBERTAD
CAS. 700-2009-LA LIBERTAD
CAS. 3858-2010-ICA
CAS. 3254-2010-UCAYALI
CAS. 4148-2010-LA LIBERTAD
CAS. 3860-2010-APURÍMAC
CAS. 3672-2010-LIMA
CAS. 2500-2010-LIMA
CAS. 1902-2010-LIMA NORTE
CAS. 4881-2009-AMAZONAS
CAS. 4143-2010-CALLAO
CAS. 2628-2010-LA LIBERTAD
CAS. 1772-2009-PIURA
CAS. 2253-2010-LA LIBERTAD
CAS. 997-2010-LIMA
CAS. 2918-2009-LIMA NORTE
CAS. 8502-2008-PIURA
CAS. 29-2009-CUSCO
CAS. 276-2009-PIURA
CAS. 1324-2009-PIURA
CAS. 3112-2010-LIMA
CAS. 1542-2010-CUSCO
CAS. 6759-2008-LA LIBERTAD
CAS. 6543-2008-HUANCAVELICA

CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 148 DE LA CONSTITUCIÓN

LEY Nº 27584
D.S.N° 013-2008-JUS (Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, modificado por el D. Leg. Nº 1067)
CONCORDANCIAS CON EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Dieciséis (Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 16.2.8
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 148 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 033-2001-DEL SANTA
CAS. 3604-2000-AREQUIPA-LIMA
CAS. 291-2002 LA LIBERTAD
CAS. 1050-02-CALLAO
CAS. 1547-2006 LIMA

CAS. 4853-2007-LIMA
CAS. 1226-2008-ICA
CAS. 1082-2007-LAMBAYEQUE
CAS. 4256-2009-LA LIBERTAD
CAS. 6933-2008-LIMA
CAS. 2874-2009-LIMA
CAS. 2301-2009-AREQUIPA
CAS. 3439-2008-LIMA
CAS. 1990-2009-PIURA
CAS. 077-2010-LIMA
CAS. 4869-2009-LIMA
CAS. 2099-2010-LIMA
CAS. 700-2009-LA LIBERTAD
CAS. 1772-2009-PIURA
CAS. 2918-2009-LIMA NORTE
CAS. 29-2009-CUSCO
CAS. 276-2009-PIURA
CAS. 1324-2009-PIURA
CAS. 6543-2008-HUANCAVELICA

CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 149 DE LA CONSTITUCIÓN

Ley N° 28983, Art. 7 (Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres)
Ley Nº 29824, Art. 60 (Ley de Justicia de Paz)
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 150 DE LA CONSTITUCIÓN

R. N° 322-2006-CNM (Reglamento de Concursos para la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales)
R. N° 989-2005-CNM (Reglamento concurso selección y nombramiento de jueces y fiscales)
R.N.° 990-2005-CNM (Balotario de concurso)
R. Nº 253-2007-CNM (Reglamento de Concursos para la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales)
R.N° 046-2021-JNJ (Aprueban el Reglamento de Concursos para la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales- Ascenso, el cual forma parte de la presente resolución.)
R.N° 047-2021-JNJ (Aprueban el Reglamento de Concursos para la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales - Acceso Abierto)
R.N° 140-2021-JNJ, Art. Segundo (Reglamento de Concursos para la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales - Ascenso)
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 151 DE LA CONSTITUCIÓN

R. N° 053-2005-AMAG-CD-P (Formalizan la aprobación del Reglamento de los Cursos de Preparación para el Ascenso en la Carrera Judicial o Fiscal - Primer, Segundo y Tercer Nivel de la Magistratura)
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 152 DE LA CONSTITUCIÓN

LEY Nº 27539
LEY N° 28545
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 154 DE LA CONSTITUCIÓN

LEY N° 29277, Tercera Disp. Comp. y Final
CONCORDANCIAS DEL ARTÍCULO 154 DE LA CONSTITUCIÓN

R. N° 322-2006-CNM (Reglamento de Concursos para la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales)
R. N° 989-2005-CNM (Reglamento concurso selección y nombramiento de jueces y fiscales)
R.N.° 990-2005-CNM (Balotario de concurso)

R.N. 1019-2005-CNM (Reglamento de Evaluación y Ratificación de Jueces del Poder Judicial y Fiscales del Ministerio Público)
R. N° 238-2006-CNM (Aprueban Reglamento de Expedición y Cancelación de Títulos de Jueces y Fiscales del CNM)
R. Nº 253-2007-CNM (Reglamento de Concursos para la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales)
R. N° 635-2009-CNM (Aprueban Reglamento de Evaluación Integral y Ratificación de Jueces del Poder Judicial y Fiscales del Ministerio Público)
R.N° 002-2019-CE (Aprueban el Reglamento Interno de la Comisión Especial a cargo del concurso público de méritos para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia)
R.N° 003-2019-CE (Bases del Concurso Público de Méritos para el cargo de miembro de la Junta Nacional de Justicia)
R.N° 004-2019-CE (Establecen disposiciones para la presentación de documentos en físico de postulantes inscritos en línea, y para la subsanación de omisión)
R.N° 017-2019-CE (Bases de la segunda convocatoria del Concurso Público de Méritos para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia)
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 158 DE LA CONSTITUCIÓN

R. N° 322-2006-CNM (Reglamento de Concursos para la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales)
R. N° 989-2005-CNM (Reglamento concurso selección y nombramiento de jueces y fiscales)
R. Nº 253-2007-CNM (Reglamento de Concursos para la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales)
R.N° 3182-2013-MP-FN (Aprueban Directiva Nº 002-2013-MP-FN "Actuación Fiscal en la Prisión Preventiva conforme al Código Procesal Penal del 2004, puesto en vigencia mediante Ley Nº 30076")
R.N° 046-2021-JNJ (Aprueban el Reglamento de Concursos para la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales- Ascenso, el cual forma parte de la presente resolución.)
R.N° 047-2021-JNJ (Aprueban el Reglamento de Concursos para la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales - Acceso Abierto)
R.N° 140-2021-JNJ, Art. Segundo (Reglamento de Concursos para la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales - Ascenso)
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 1 ARTÍCULO 159 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 1465-2000-HUAURA
CAS. 003-2007-HUAURA
CAS. 001-2007-HUAURA
CAS. 2224-2007-LIMA
CAS. 694-2007-CUSCO

CONCORDANCIAS AL NUMERAL 5 ARTÍCULO 159 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 003-2007-HUAURA
CAS. 001-2007-HUAURA
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 6 ARTÍCULO 159 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIA EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 1484-2001-LIMA
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 159 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 3036-2011-LIMA
CAS. 163-2010 LAMBAYEQUE
CAS. 128-2010 AREQUIPA
CAS. 107-2010-LA LIBERTAD
CONCORDANCIAS AL CAPÍTULO XII DEL TÍTULO IV DE LA CONSTITUCIÓN

Ley Nº 29248 (Ley del Servicio Militar)
R.M.N° 0214-2020-DE-FAP (Aprueban el Llamamiento Ordinario correspondiente al AF-2020 en la Fuerza Aérea del Perú, para la incorporación voluntaria al Servicio Militar en el Activo del personal de la clase 2020 y clases anteriores, mediante la modalidad de Acuartelado)
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 168 DE LA CONSTITUCIÓN

D.S. N° 010-2008-IN (Aprueban el Reglamento de Ascensos para el Personal de Oficiales de la Policía Nacional del Perú)
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 172 DE LA CONSTITUCIÓN

LEY N° 28665, Art. 33, Num. 33.2
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 173 DE LA CONSTITUCIÓN

Ley Nº 29166, Art. 13 (Ley que establece reglas de empleo de la fuerza por parte del personal de las Fuerzas Armadas en el Territorio Nacional)
Ley N° 29182 (Ley de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial)
Ley Nº 29248 (Ley del Servicio Militar)
D.Leg. Nº 1095, Art. 27 (Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional)
D.L.eg Nº 1094, Art. 175 (Código Penal Militar Policial)
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 173 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú - Sentencia de fondo, reparaciones y costas, Capitulo X, Párrafo 142
Caso Cantoral Benavides Vs. Perú - Sentencia de Fondo, Capitulo XII, párrafo 112
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 175 DE LA CONSTITUCIÓN

Ley N° 25054 (Norman fabricación, comercio, posesión y uso por particulares de armas y municiones que no son de guerra)
Ley N° 28397 (Amnistía y regularización de tenencia de armas de uso civil, de guerra, municiones, granadas o explosivos)
D.S. N° 002-2005-IN, Art. 3, inc 3.2 (Reglamento de la Ley N° 28397)
Ley N° 30299 (Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil)
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 177 DE LA CONSTITUCIÓN

R. Nº 004-2011-JNE, Art. 2 (Aprueban Reglamento de Publicidad Estatal en periodo Electoral)
R.N° 0078-2018-JNE (Aprueban el Reglamento de Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral)

CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 178 DE LA CONSTITUCIÓN

LEY N° 26486
LEY N° 28545, Art. 3
R. Nº 007-2006-JNE
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 182 DE LA CONSTITUCIÓN

R. N° 328-2004-CNM (Reg. del Concurso para el Nombramiento de Jefe de la ONPE)
R.N° 001-2017-CNM (Aprueban Reglamento de Concurso para el Nombramiento del Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales)
R.N° 008-2020-JNJ (Aprueban el Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia)
R. N° 036-2020-JNJ (Aprueban Reglamento de Concursos para la Selección y Nombramiento de el/la Jefe (a) de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y de el/la Jefe (a) del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil)
R.N° 243-2024-JNJ (Aprueban el Reglamento del Procedimiento de Evaluación integral y Ratificación del (la) Jefe(a) de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del(la) Jefe(a) del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC))
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 183 DE LA CONSTITUCIÓN

R.J. Nº 029-2008-JNAC-RENIEC (Establecen tramitación y emisión gratuita del DNI en la modalidad de inscripción por primera vez para la población de mayores y menores de edad de los ámbitos rural y urbano marginal)
R.J.N° 020-2015-JNAC-RENIEC (Disponen la gratuidad de procedimientos y entrega del DNI para personas con urgencias médicas, o que se encuentren en situación de vulnerabilidad y exclusión social como consecuencia de desastres naturales o siniestros)
R.N° 008-2020-JNJ (Aprueban el Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia)
R. N° 036-2020-JNJ (Aprueban Reglamento de Concursos para la Selección y Nombramiento de el/la Jefe (a) de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y de el/la Jefe (a) del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil)
R.N° 243-2024-JNJ (Aprueban el Reglamento del Procedimiento de Evaluación integral y Ratificación del (la) Jefe(a) de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del(la) Jefe(a) del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC))
CONCORDANCIAS AL CAPÍTULO XIV DEL TÍTULO IV DE LA CONSTITUCIÓN

LEY N° 27783
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 188 DE LA CONSTITUCIÓN

D.S. N° 043-2005-PCM
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 189 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 3152-2009-AMAZONAS
CAS. 2918-2009-LIMA NORTE
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 190 DE LA CONSTITUCIÓN

Ley N° 28274, Art. 15
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 190 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIA EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 3152-2009-AMAZONAS
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 10 DEL ARTÍCULO 192 DE LA CONSTITUCIÓN

D. Leg. N° 955
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 192 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIA EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 3152-2009-AMAZONAS
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 193 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIA EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 4869-2009-LIMA
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 194 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 5384-2006-LAMBAYEQUE
CAS. 3152-2009-AMAZONAS
CAS. 2918-2009-LIMA NORTE
CONCORDANCIA AL INCISO 8 DEL ARTÍCULO 195 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. 02399-2012-PHC-TC
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 195 DE LA CONSTITUCIÓN

D. Leg. N° 955
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 195 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 5384-2006-LAMBAYEQUE
CAS. 2918-2009-LIMA NORTE
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 196 DE LA CONSTITUCIÓN

D.S. N° 060-2010-EF (Aprueban criterios, procedimientos y metodología para la distribución del Fondo de Compensación Municipal)
D.S. N° 013-2026-EF (Decreto Supremo que aprueba criterios, metodología y procedimiento para la distribución del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN))
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 198 DE LA CONSTITUCIÓN

LEY N° 27972, Art. 151
CONCORDANCIAS AL TÍTULO V DE LA CONSTITUCIÓN

LEY N° 28237 (Código Procesal Constitucional)
D.S. N° 043-2005-PCM
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 200 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 044-2002-LIMA
CAS. 694-2007-CUSCO
CONCORDANCIAS AL NUMERAL 4 DEL ARTÍCULO 200 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIA EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 6933-2008-LIMA
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 200 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Caso Loayza Tamayo Vs. Perú - Sentencia de fondo, Capitulo XII, párrafo 50
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 201 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIAS EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 4476-2009 CALLAO
CAS. 1772-2009-PIURA
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 202 DE LA CONSTITUCIÓN

LEY N° 28237, (Título IX del Código Procesal Constitucional)
R.A. N° 095-2004-P-TC, Art. 28
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 202 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIA EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 1772-2009-PIURA
CONCORDANCIAS AL ARTÍCULO 204 DE LA CONSTITUCIÓN

SENTENCIA EN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAS. 001-1998-HUANUCO-PASCO
CONCORDANCIAS A LA PRIMERA DISPOSICIÓN FINAL Y TRANSITORIA DE LA CONSTITUCIÓN

Ley N° 28449
CONCORDANCIAS A LA CUARTA DISPOSICIÓN FINAL Y TRANSITORIA DE LA CONSTITUCIÓN

D.S. N° 017-2005-JUS (Aprueban el Plan Nacional de Derechos Humanos 2006-2010 elaborado por el Consejo Nacional de Derechos Humanos)
****

+

Artículo Único de la Ley N° 31355
NOTA SPIJ: Mediante el Decreto Supremo N.º 039-2025-PCM, **se convoca a Elecciones Generales para el domingo 12 de abril de 2026**, con el fin de elegir al Presidente y a los Vicepresidentes de la República, así como a los senadores y diputados del Congreso de la República y a los representantes del Perú ante el Parlamento Andino.